מקום בינה

הוצאה - רשויות - חצירות - תחומין

הקדמות וביאורים במסכתות שבת ועירובין

מהדורת ניסיון | לא מוגה

נתנאל דיינובסקי

כל הזכויות שמורות

כל הזכויות הפקר

הוצאת זוכמיר בע"מ

052-7666666

אין לסמוך על האמור להלכה

תוכן עניינים כללי

הקדמות וכללים - יום השבת - גדרי מלאכה - הוצאה - רשויות ...... ו

קדושת יום השבת ומצוותיה ...... י

מהות השבת וחלקי מצוותה ...... י

חלקי מצוות השבת ...... י

העשייה העושה והמעשה ...... י

חלק המעשה ...... י

גדרי השביתה, המנוחה והנפישה ...... יא

השביתה, מנוחה, ונפישה ...... יא

יום השבת – גדריו ומשמעותם ...... טו

גדרי הזמן דיום השבת ...... טו

סדר המושגים וביאור לישנא דקרא ...... יז

קדושת זמן שבת וגדרי חילולו ...... יח

קדושת יום השבת ...... יח

מעשה דחילול שבת ...... יח

ביטול מנוחת שבת ...... יט

גדר הכנה כהשלמת שביתה ...... יט

מתנת שבת ...... כא

גדרי מעשה ..... כג
מציאות המעשה ..... כג
מושגי המציאות ..... כג
המציאות ..... כד
סיכום ..... כו
מושגי המציאות כמשמשת לאדם ..... כו
סיכום ..... כח
המעשה ..... כט
מעשה כנושא את הנעשה ..... כט
המעשה כדבר הנעשה במציאות ועושה במציאות ..... כט
משמעויות הקיימות רק ביחס למעשה שהוא כהמשך ..... ל
המעשה ביחס למציאות קיימת ..... ל
הגדרות שאינם משמעות במעשה ..... לא
העושה ..... לא
העושה כנושא המעשה ..... לא
אדם העושה ..... לא
דעת האדם ..... לב
בקשה ..... לב
מחשבה ..... לב
רצון ..... לב
כוונה ..... לג
סיכום ..... לד
העושה מעשה מצווה ..... לד
סיכום ..... לה
גדרי איסור מעשה ..... לה
גדרי מעשה ..... לה
גדרי העושה ..... לה
איסור לא תעשה ..... לו

איסור עשיית מלאכה ..... לז
איסור מלאכה ..... לז
גדר האיסור ..... לז
גדרי מלאכה ..... לח
מעשה מלאכה ..... לח
חכמה ומלאכה ..... לח
מלאכת מחשבת ..... לח
עשיית מלאכה ..... לט
מעשה מלאכה ..... מ
מלאכה שאינה צריכה לגופה ..... מב
מלאכת מחשבת ..... מב
דבר שאינו מתכוין ..... מג
מתעסק ..... מג
סיכום ..... מה
סוגי מלאכות שבת ..... מו
מלאכות יצירה ..... מז
מלאכות יצירת מצב חדש בחפץ ..... מז
גדרי מלאכת הוצאה ..... מח
מלאכה גרועה ..... נא

הקדמות וכללים

יום השבת - גדרי מלאכה - הוצאה - רשויות

תוכן עניינים מפורט

קדושת יום השבת ומצוותיה .... י
מהות השבת וחלקי מצוותה .... י
חלקי מצוות השבת .... י
העשייה העושה והמעשה .... י
חלק המעשה .... י
גדרי השביתה, המנוחה והנפישה .... יא
השביתה, מנוחה, ונפישה .... יא
יום השבת – גדריו ומשמעותם .... טו
גדרי הזמן דיום השבת .... טו
סדר המושגים וביאור לישנא דקרא .... יז
קדושת זמן שבת וגדרי חילולו .... יח
קדושת יום השבת .... יח
מעשה דחילול שבת .... יח
ביטול מנוחת שבת .... יט
גדר הכנה כהשלמת שביתה .... יט
מתנת שבת .... כא

גדרי מעשה ..... כג

מציאות המעשה ..... כג

מושגי המציאות ..... כג

המציאות ..... כד

סיכום ..... כו

מושגי המציאות כמשמשת לאדם ..... כו

סיכום ..... כח

המעשה ..... כט

מעשה כנושא את הנעשה ..... כט

המעשה כדבר הנעשה במציאות ועושה במציאות ..... כט

משמעויות הקיימות רק ביחס למעשה שהוא כהמשך ..... ל

המעשה ביחס למציאות קיימת ..... ל

הגדרות שאינם משמעות במעשה ..... לא

העושה ..... לא

העושה כנושא המעשה ..... לא

אדם העושה ..... לא

דעת האדם ..... לב

בקשה ..... לב

מחשבה ..... לב

רצון ..... לב

כוונה ..... לג

סיכום ..... לד

העושה מעשה מצווה ..... לד

סיכום ..... לה

גדרי איסור מעשה ..... לה

גדרי מעשה ..... לה

גדרי העושה ..... לה

איסור לא תעשה ..... לו

איסור עשיית מלאכה ..... לז
איסור מלאכה ..... לז
גדר האיסור ..... לז
גדרי מלאכה ..... לח
מעשה מלאכה ..... לח
חכמה ומלאכה ..... לח
מלאכת מחשבת ..... לח
עשיית מלאכה ..... לט
מעשה מלאכה ..... מ
מלאכה שאינה צריכה לגופה ..... מב
מלאכת מחשבת ..... מב
דבר שאינו מתכוין ..... מג
מתעסק ..... מג
סיכום ..... מה
סוגי מלאכות שבת ..... מו
מלאכות יצירה ..... מז
מלאכות יצירת מצב חדש בחפץ ..... מז
גדרי מלאכת הוצאה ..... מח
מלאכה גרועה ..... נא

page ט

הקדמה

כהקדמה לדיני הוצאה וגדרי רשויות ועל מנת לבאר את הדינים התלויים בגדרים אלו, נצרכים אנו לבאר את גדרי האיסור ואת המציאות שעליה נאמר האיסור, ולראות איזה מהם מזה ואיזה מזה.

והנה כהרבה מדיני התורה הק' ניתנו לנו איסורי התורה על מציאות מוקדמת הברורה לנו (ויש שמציאות זו היתה בבריאת העולם, דאיסתכל באורייתא וברא עלמא, ויש שנתחדשה אך בקבלת התורה), חלק מהם ברורים לנו מבלי להעמיד בהם גדרים במציאות ושאר שיעורים, בין מחמת קיצוניות המשתנים שמכריחה אותנו להבדלה, ובין כאלה המקובלים כתורה שבעל פה. אך חלק מהם, ועליהם רובה של תורה שבעל פה, אינם ברורים לנו באופן טבעי (כשתי כליותיו של אברהם אבינו), הן מחמת חסרוננו בהבנת התורה (התלויה בהבנת לשונה הק', והתאמת כולה באחת), והן מחמת קושי היכולת לצמצם בסברא, ועיקרם של הלכות אלו להאיר עינינו לראות המציאות הקיימת וחילוקיה, לחייב ולפטור, להתיר ולאסור, ולתיקון תקנות במקום בו עיני העם כבדו מהבחין ביניהם.

(הדברים פשוטים בכל מקום שתחילת כל הגדרה ותכלית כל חילוק אין קיומו אלא בציוויו ית', שכל הגדרה תעמוד על הקודמת לה, וכולן מיוחסות להגדרות הפשוטות הקודמות להם, והוא ראשון אל חי וקיים עליון (במובן הקדום, המוחלט, וחסר היחס) קודם לכל המתייחסים, ואין יחס בלתו, ומבלעדיו אין יחס, ועל כן יש לראות בכל המציאות הנ"ל, מציאות הלכתית בציוויו ית', ואיך שיהיה הרי אין המציאות המדוברת בעלת חשיבות אלא במשמעותה).

וכן הוא בדיני רשויות והוצאה, שתהיה אריכות הדברים בהבנת המציאות וגדריה, שעליה ניתנו ההלכות והתקנות, והי"ע.

סימן א

קדושת יום השבת ומצוותיה

מהות השבת וחלקי מצוותה

חילוקי משמעות בשם שבת - שבת ומצוותה, עשייה ואי עשייה, קדושה ושביתה, זכירה ושמירה

חלקי מצוות השבת

השבת תבוא בשני משמעויות. א. השבת לעצמה. ב. מצות השבת. מצוות השבת תחלק לשלושה חלקים. א. המצווה. ב. סיבת המצווה. ג. מטרת המצווה. המצווה תחלק לשני חלקים. א. בעשייה. ב. באי עשייה. בחלק העשייה מצאנו שני גדרים. א. הקדושה. ב. השביתה. בחלק הקדושה מצאנו שני גדרים. א. זכירה. ב. שמירה. בחלק השביתה מצאנו שני גדרים. א. בדבר הנשבת. ב. בדבר ממנו שובתים. בדבר הנשבת מצאנו שני גדרים. א. ביום. ב. באדם. בדבר ממנו שובתים מצאנו שני גדרים. א. במעשה. ב. במלאכה. באי עשייה מצאנו שתי משמעויות. א. החילול. ב. העשייה. בחלק העשייה של אי העשייה מצאנו שלושה מרכיבים.

א. העושה. ב. המעשה. ג. הזמן.

חילוקי גדרים - בחלק העושה - העושה כנפרד, בעצמו ולדעתו

בחלק העושה מצאנו שלושה גדרים. א. העושה כנפרד. ב. העושה כחלק מכלל ישראל שבדורו. ג. העושה כחלק מכלל ישראל לדורותיהם. בגדר העושה בנפרד מצאנו שלושה גדרים. א. האדם העושה בעצמו. ב. האדם ביחס לעשיית אדם אחר לדעתו כבנו ועבדו. ג. העושה ביחס לממונו כבהמתו וכליו. בחלק העושה בעצמו מצאנו שלושה גדרים. א. הדעה. ב. המעשה. ג. המלאכה. בחלק הדעה מצאנו שלושה גדרים. א. הבקשה. ב. המחשבה. ג. הכוונה. ויהיו דיני העושה (במשמעותו כנפרד) למצוות שבת שונים מאחר המצוות, וכלדעינן מיעוט על שנים שעשאוה.

העשייה העושה והמעשה

חילוקי גדרים במעשה האיסור - עבודה, עשייה, ומלאכה בהמצאה עילוי ושינוי מצב

חלק המעשה

בחלק המעשה של האיסור מצאנו שלושה גדרים (ולנ״ד לחילוק הנ״ל במעשה סתם, א. מעשה. ב. מלאכה. ג. מלאכת מחשבת). א. העבודה. ב. העשייה. ג. המלאכה. וגדר העבודה חלוק גם ע״י גדר העושה האמור. א. עצמו. ב. עבדו. ג. ממונו. בחלק העשייה מצאנו שלושה גדרים. א. הגרימה. ב. ההשפעה. ג. התוצאה. בחלק המלאכה מצאנו שלושה גדרים. א. ההמצאה היא יצירת דבר חדש. ב. העילוי הוא יצירת מצב בדבר. ג. השינוי הוא שינוי מצב בדבר. בחלק הזמן מצאנו שלושה גדרים. א. היום המסוים

א. חלוקת המלאכות לסוגיהן האמורים לעיל כך. במלאכת יצירת דבר חדש יכללו כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר. במלאכת יצירת מצב בדבר יכללו זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, אופה, גוזז, מלבן, מנפץ, צובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין אורג, פוצע, קושר, מתיר, תופר, קורע, צד, שוחט, מפשיט, מולח, מעבד, משרטט, ממחק, מחתך. במלאכת שינוי מצב בדבר כלולה ההוצאה מרשות לרשות.

בנפרד. ב. היום כחלק מכל ימי השבת. ג. היום כחלק מכלל השבוע.[א]

חילוקי גדרים בחלק הזמן - היום המסוים, מכלל ימי השבת, וכשביעית השבוע וביחס לעושה

בחלק הזמן מצאנו שלושה גדרים. א. היום המסוים בנפרד. ב. היום כחלק מכל ימי השבת. ג. היום כחלק מכלל השבוע. בחלק היום המסוים מצאנו שני גדרים. א. כל היום כדבר אחד. ב. חלק מהיום כדבר נפרד. בחלק היום כחלק מכל ימי השבת מצאנו שני גדרים. א. כלל ימי השבת שבעולם. ב. כלל ימי השבת של המצווה. בחלק כלל ימי השבת של המצווה מצאנו שגדר זה חלוק גם ע"י גדר העושה והאומר. א. העושה הנפרד. ב. כלל העושים. בחלק היום כחלק מהשבוע מצאנו שלושה גדרים. א. היום השביעי. ב. שביעית השבוע. ג. שביעית הזמן.

חילוקי משמעות בקיום ותכלית המצווה – אות, זכרון, מנוחה וברית עולם

במטרת המצווה מצאנו שני גדרים. א. מטרת המצוֶוה. ב. מטרת המצוּוֶה. במטרת המצוֶוה מצאנו שני גדרים. א. במצוּוֶה. ב. בסביבתו. במטרת המצוּוֶה מצאנו שני גדרים. א. אות. ב. זכרון. באות מצאנו שני גדרים. א. אות בזמן המצווה. ב. אות לעולם. והזכרון הוא ליציאת מצרים. במטרת סביבתו מצאנו שני גדרים. א. ידיעה. ב. מעשה. הידיעה היא שידעו אומות העולם בקדושת ישראל. במעשה מצאנו שלושה גדרים. א. מנוחת הבהמה. ב. נפישת בן אמתך והגר. ג. מנוחת העבד והאמה כמוך. ובמטרת המצוֶוה מצאנו גדר אחד שהוא ברית עולם.

גדרי השביתה, המנוחה והנפישה

השביתה, מנוחה, ונפישה

שלושה שמות למעשה השבת ותכליתם - נפישה לעושה, מנוחה מהתעסקות, ושביתה מהתוצאה של המלאכה

הנה מעשה השבת שכלולים בו משמעות דיני יום השביעי ידוע בתורה בשלושה שמות. א. נפישה. ב. מנוחה. ג. שביתה. וחלוקתם תתייחס לשלושת חלקי מעשה. א. נפישת העושה לעצמו. ב. מנוחה מהתעסקות. ג. ושביתה מהתוצאה. ושמות אלו במשמעותם ביחס לשביתתו ית' במעשה בראשית, שביתה, מהיות היצירה גמורה. מנוחה, מה שאין צורך במלאכה. ונפישה, במשמעות קיום רצון ה' בבריאה. ולהבדיל, כן הוא ביחס לאדם, שביתה, תהיה מהיצירה. מנוחה, מההתעסקות. ונפישה, מה שחשוב כמי שהתמלאו כל רצונותיו ואין לו רצון.

ותכליתם היא תכלית (ולא סיבתו) מעשה המצווה. האחת, היא היות לאדם זמן תכליתי שאינו משמש זמן אחר, והוא הנופש. השנית, היא היות לאדם יום של מנוחה במובן שלא יטרח. והשלישית, היא היות יום שביתה ושלא יהיה בה עסק יצירה. ומשמעות שביתה שהיא זכר למעשה בראשית היא בגדר יום חשוב שבו מעשה בראשית נגמר ויברך אותו ה', וע"כ משמעות זו תהיה דווקא ביום השביעי, וע"כ כן נקרא היום יום השבת.

מנוחה ונפישה ביציאת מצרים - העבד הנח מעבודה לעומת נפישת האדם הנבחר לה'

ומשמעות המנוחה שהיא כזכר ליציאת מצרים, שהעבד אין לו מנוחה, והנפישה תבוא שיהיה האדם תכלית לעצמו כי בנו בחר וקרא ה'. וזה ביאור הפסוק על כן ציווך לעשות את יום השבת, היינו שבזה שאתה תשבות ממעשה היצירה אזי ינוח עבדך ואמתך, כי הם אין להם מחשבת יצירה שהם רק משמשים להתעסקות ביצירת האדון, אך בזה שישבות האדון ינוחו הם מעבודה, כי העבודה היא במשמעות שהיא לצורך משהו חיצוני ולא לקיום רצון היצירה.

חילוק וינח וינפש מוישבות - פעולה בעושה לעומת אי קיום המלאכה ושביתת בראשית

והפרש משמעות יש בין וינח וינפש ובין וישבות, שוינח וינפש הם פעולה בעושה שהוא נח ונופש, אך וישבות מתייחס לאי קיום המלאכה. וכלליות המלאכה

✧ ✧ ✧

א. חלוקת המלאכות לסוגיהן האמורים לעיל כך. במלאכת יצירת דבר חדש יכללו כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר. במלאכת יצירת מצב בדבר יכללו זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, אופה, גוזז, מלבן, מנפץ, צובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין אורג, פוצע, קושר, מתיר, תופר, קורע, צד, שוחט, מפשיט, מולח, מעבד, משרטט, ממחק, מחתך. במלאכת שינוי מצב בדבר כלולה ההוצאה מרשות לרשות.

ביום השביעי היא שנעשו כבר כל המלאכות, וביחס לתכלית זו כל מלאכה נחשבת לעצמה כי לא נסתיימה מלאכת הבריאה בלעדיה, וממילא יש משמעות חיובית ליום השביעי בהיות מוכן יותר משאר הימים, וביחס לשביתת יום השביעי יש משמעות שלילית ביחס לכל ששת ימי הבריאה ולכל המלאכות כאחת, כי השביתה היא שביתה מהמלאכה באופן כללי וביחס לששת הימים, והברכה והקדושה היא ביחס ליום השביעי עצמו בלי שייכות לשאר ששת הימים.

וזה ביאור מה שהיה להסתפק אם יום השבת הנאסר הוא היום הזה כזמן שנקבע כך

מששת ימי בראשית, או שהוא החלק השביעי מכלל שבוע מסוים, או שהוא החלק השביעי מכלל הימים שישנם. והאמת דכולהו אית ביה, שביחס לכליית מעשה בראשית היום השביעי הוא מכלל הימים שישנם, וביחס לשביתה היום השביעי הוא מכלל שבעת ימים, וביחס לקדושת היום השביעי הוא יום מסוים.

שם נפישה ביחס לאדם - אי היות העושה משמש ליצירה ושמירת נפישתו האישית

ונפש הוא לשון שארית ונפש הוא כח התמדת השארית וינפש היינו כי אחר שעשה

והתקיים הדבר שעשה היינו שארית עשייתו ע"י שכלול העשייה והיינו שביחס לעשיית הדברים הנפרדים לא שייך נפישה שעדיין מחיה אותם אך ביחס לכלל הבריאה כדבר אחד יש כאן תוספת שנשארה מכח הבריאה הראשונה.

וביאורו כי שם נפישה יבוא במשמעות ריבוי הדבר עצמו וביחס ליחיד, כלומר

נפשי, היינו, שיהיה האחר לא איחוד שני דברים או ריבוי במשמעות כללית אלא כחלק מעצמי, ומשמעותו ביחס למושג מלאכה, כמטרת יצירה, שלא יחשב העושה אותה כמשמש ליצירת היצירה. ואין הנפישה גדר במלאכה אלא שהאדם לגבי מלאכה הוא נופש, שעשיית מלאכה ע"י האדם מבטלת את נפישתו האישית, שהרי נעשה משמש ליצירה, ואף שהוא יוכל ושמו עליה אין זה נפישה אלא ריבוי. אך אחר שיהיה זמן שאינו עושה מלאכה יוכל להינפש, וזה שכתוב וינפש בן אמתך, ממילא אחר שאין לו מלאכה לעשות.

גדר נפישה מתקיימת אך בזמנה - ברית לדורות לעשות בכל שבת בנפרד ושמירת היום

ותהא הנפישה גדר באדם רק באותו הזמן שהוא עושה זאת, שנפישה אחרת תהיה באדם הנפוש כבר. וגם ביחס לזמן שהאדם נופש אין בזה יחס לששת ימי השבוע, שכל זמן נפישה הוא זמן נפרד ולא חלק מכלל זמני נפישות, וזה יהיה גדר השבת כהיום הזה המסוים, ועל זה כרתו ישראל ברית לדורותם שיעשו את השבת, הכוונה כל יום שבת בנפרד. שהרי יום שביעי מכלל הימים אינו צריך קבלה לכל הדורות, שיספיק רק מה שיקבלו עכשיו שכל יום שביעי ישמרו, אלא שכיון שיש כאן משמעות של כל יום שבת לעצמו היו צריכים לקבל עליהם את כל ימי השבת, וזה שכתוב ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת.

והשמירה הראשונה תהיה בשמירת הזמנים שיהיו יודעים איזה יום שבת בכדי

לעשות את השבת, והיינו, כי אם היה המצווה רק שיש יום מסוים שצריך לשמרו לא היה שייך לצוות גם לשמור את היום שזה משמרת למשמרת, אבל כיון שיש במצווה משמעות עצמית לכל יום שבת בפני עצמו שייך לצוות על שמירת השבת בכדי שיהיה אפשר לקיים את קיום היום.

נפישת השבת כאות קודש - שביתת יום השביעי כאות בינו ית' לדור ולדורות ישראל

ועל כן לא יהיה נפישת השבת זכרון לששת מעשה בראשית, היינו, שתהא עשייתנו את

השבת מטרת הזכיר מעשה בראשית, אלא בהפך שנפישה שהיא נוגעת לקדושת האדם ומעלתו כיון שנעשית ביום שבת, אות היא שה' הוא מקדשנו שהרי יום השביעי הוא יום שביתת ה' הבורא, ויהיה זה אות בין ה' לכל דור וביחס לדור ולעתיד.

וזה משמעות את שבתותי תשמרו, שבכל יום שביעי יש זכרון ליום שביתת מעשה

בראשית ומצווים אנו לשמור את משמעות יום זה, וכדכתיב ואביו שמר את הדבר, ואיתא במדרש ביני וכו' אות היא לעולם, מגיד שאין השבת בטלה מישראל לעולם. ביני ובין בני ישראל, ולא ביני ובין אומות העולם, אות ברית לדורות לעולם.

משמעות שמירת שבת כאות – חשיבות שמירת שבת אחת כתקנה כאילו שימר כל השבתות

ותהיה משמעות זו ביחס לשמירת אות הדור וכלאיתא במדרש ונכרתה הנפש ההיא,

אפילו בינו לבין עצמו, ואין כריתה אלא הפסקה מקרב עמה ועמה בשלום. ועוד איתא רבי

אומר, כל המשמר שבת אחת כתקנה, מעלה עליו הכתוב כאלו שימר כל השבתות מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו עד שיחיו המתים, שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם.

יום קדוש במשמעות יחוד - אי עשיית מלאכות מורה על יחוד הזמן

וזה גדר יום קודש האמור ביחס לעשיית מלאכה, והיינו ביחס לזמן שריבוי מיני המלאכות ומטרותיהם יגדירו זמן כלא מיוחד לדבר, ואי עשיית מלאכות תורה את יום השבת שהוא קודש ומיוחד. ועל כן ביחס לקדושה ויחוד יום השבת מיני מלאכות יחשבו בנפרד, ותוספת עוד מין מלאכה תחשב חילול קדושתו ביותר, ועל זה שייך לומר ואת שבתותי חללו מאד. וכן ביחס ליום השלם, שאם יעשה מלאכה זמן אחד יחשב פחות מחלל ממי שעשה יותר זמן, זה שכתוב ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה וכו' (והיינו לאמרו עלי' עד שיעשה את כל המלאכה בה, אבל חוט אחד שחרית וחוט אחד בין הערביים פטור).

וביאור קדושת הזמן במעשה הוא, שהמעשה מלבד שהוא נעשה ע"י העושה וחפץ מסוים הוא גם נעשה בזמן מסוים והיינו שהזמן שבו נעשה מעשה הוא חלק מהמעשה והזמן הזה הוא קודש ולכן מי שעושה בזמן קודש התולאה יצאה מדבר קודש.

ששת ימים - תעשה מלאכה יחוד הזמן ויעודו שאינו משמש לרוב מטרות

וכן כתוב ששת ימים תעשה מלאכה, ומילת תעשה ללא יחס העושה כי זה במשמעות הזמן, ואחר כתב יהיה לכם קודש, כי עד עכשיו דבר במלאכות, וכיון שלא יעשה מלאכה בימים אלה ממילא יהיה זה היום אפשרות שתעשוהו אחד, וכל העושה בו, היינו ביום השביעי, מלאכה איזה שתהיה יומת, ומשום כך כתב כאן דין הבערה לחלק או ללאו יצאת, כי לדבר מיחוד הזמן ויעודו שאינו משמש לסוגים שונים של מטרות.

מנוחה ביחס לכלל המלאכות - העושה יונח ומשמעות עשיית מלאכה שאינה לתכלית

ומנוחה הוא ביחס לכלל המלאכות שהיה לעשות שיהיה העולם מוכן, וביחס לעושה שנחשב מונח שהגיע למקומו והכל מוכן לו. וביחס לעושה, עשיית דבר מוגמר הדורש הרבה מיני מלאכות שונות תחשב לעבודה, כי לא תהיה בכל מלאכה לעצמה סיום, ועבודה היא עשייה למען דבר אחר. והיפך העבודה תהיה המנוחה שהגיע לתכליתו, וזהו שכתוב ויכל ה' ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, שהגיעה המלאכה לתכלית בריאת העולם.

מנוחת שבת כיציאת מצרים – הפקעת עבדות אדם ע"י שביתת אדונו

והיפך הנה הוא העבד שאין גבול למלאכתו, כי הוא משמש לאדם כמוהו ולא מטרת מלאכה שיש לה סיום, אך אם יתן לעבד זמן ללא עבודה, וזה ע"י שיפסיק אדונו ממלאכה, הרי שלא יהיה לו משמעות עבד לאדם אלא לזמן, וזה שכתב למען ינוח עבדך כמוך, וכתוב כי עבד היית בארץ מצרים והוציאך ה' ביד חזקה ובזרוע נטויה, והדגיש שהיה זה ביד חזקה כי היה בזה משמעות של התנגדות לעבדות כמו שהיתה במצרים.

ששת ימים - יעשה מלאכה - שבתות ושמיטה ויובל להפקעת שם עבד באדם לעולם

וזה שכתב שם יעשה מלאכה, שהעושה טפל לעשייה, ועל כן פרט הפסוק מה שלא פרט בשאר מקומות, כי עשה ה' את הים ואת כל אשר בם, היינו בארץ ובשמים ובים, וינח, כי המנוחה היא ביחס כלל המלאכות שהיה לעשות. וביחס לאדם עצמו יהיה יום השבת יום מנוחה שלא יהיה כעבד שמשמש את המלאכה, וזה שפרט הפסוק אשר צוך ה' אלוקיך שיהיה הציווי למענך, ובמשמעות זו תהיה השבתות זמנים הגורמים יחד להפקיע שם עבד מהאדם, כי העבד קנוי לכל ימיו, ולהפקיע שם עבד מהאדם צריך שיקבעו זמנים קבועים שהוא נח, וזה משמעות חלק שביעי מכלל הימים, ועל כן יהיה שייך עניין זה גם בשני שמיטה ויובל כעבודת הארץ, וכן בשנות עבד. שהוא ביחס לזמן אדם פרטי וזמן כלל האנשים, ויהיה גדר דין שבת שביעית של בין אדם לחבירו, וע"כ תמצא כי בגדר זה לא הוזכר קודש או לה'.

ועל דרך זה יתבאר, קרא דסוף משפטים, ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך והיינו שגם זה בגדר שיום השביעי הוא שביעית מהשבוע שדין שבת שהוא בכדי שינוח העבד הוא לאו דווקא ביום השביעי אלא הכוונה הוא הפסק רציפות העבדות וזה משמעות דין השבת שבין אדם לחבירו, וכשאר ענייני הפרשה שם דעסקינן בלחיצת הגר ודין שביעית שהוא לעניים וליקא נמי דלא הזכיר בשתי פרשות אלו גדר שבת מה שהיא קודש או מה שהיא לה'.

page יד

שביתה כמשמעות שלילית בעושה - השביתה תתייחס לימי עשייה ושבת היא לה'

ושביתה ביחס לעושה היא משמעות שלילית, שבאותו הזמן ששובת אינו עושה דבר, והיא משמעות ביחס לזמן שבזמן ששובת אינו עושה כבזמן שעשה, שהרי אדם שאינו עושה אף פעם אין זה שביתה כי אם בטלה. וכן ביחס לזמן שיום שביתה הוא ביחס לימי עשיה, שהרי היא מחוברת במשמעות לזמן שלפניה שהיא ביחס אליו בשביתה, ולכן תיקרא שבת לה', כי מה ששובת האדם אין זו עשיה שלו, ואף מה שיש זמן ששובת אין זה זמן שלו, שאין משמעות במלאכות שיש להם זמן שביתה אלא שבת היא לה'.

שבתותי ומועדי ושביתת הבריאה - שותפות ישראל במעשה בראשית ע"י שביתת השבת

ועל כן תיקרא שבתותי ומועדי כי קדוש אני שתהיו קדושים לאות כי אני קדוש, כי אין מי ששובת ממעשה הבריאה כי אם בוראה, וזו השביתה האמיתית שיש בה משמעות קיום העולם במתכונתו, אבל מלאכות שאדם עושה אותם בתוך שביתה מליאותית זו שעודנה בנמצא שלא נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, על זה לא שייך שביתה, ועל זה יאמר כי ה' נתן לכם השבת, כי אף שמשמעות שביתה האמיתית שייכת רק בשביתת הבריאה, אך נתן ה' מתנה זאת לישראל שיחשבו גם הם באי עשייתם כשובתים, ועל כן שייך לומר שנעשים שותפים במעשה בראשית, וכאילו עשו את השבת, וכדאיתא במדרש רבי אלעזר בן פרטא אומר, כל המשמר את השבת כאלו עשה השבת, שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת.

שלושה שמות באדם במלאכה וביום - שביתה מנוחה נפישה, עבודה עשייה, ושורך ועבדך

א"כ מצאנו שלושה שמות ביחס לאדם השובת, והם שביתה מנוחה ונפישה, ושלושה שמות ביחס לאדם העושה, והם עשיית יצירה עבודה ועשייה כגרימת מלאכה, ושלושה משמעויות ביחס למלאכה, והם מעשיך במשמעות גרימת האדם מלאכה כיצירת האדם ומלאכה כיצירה, ושלושה משמעויות ליום השבת, יום השביעי יום השבת יום קודש, ושלושה סוגי שובתים, האדם בהמתו ועבדו, האדם כעובד כעושה וכיוצר, הבהמה כעובדת והעבד כעובד וכעושה. והפסוק הכולל, ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך.

חילוק מלאכת שמים ומלאכת אדם - לברוא בחדש ולעבוד ולהשתמש בקיים

ולפי"ז ובהקדם הפרש גדול שיש למצוא בין מלאכת שמים למלאכת האדם, כי ה' ברא את הכח עצמו ועשה בו מלאכתו, והאדם רק משתמש בכח קיים, וע"כ מעשה בראשית נקרא לברוא מלאכה לעשותה ומעשה האדם נקרא לעבוד מלאכה לעשותה. יהיה גדר שביתה ביחס למעשה בראשית הוא מה שלא ברא ה' יותר בריאה, וכיון שאין יתרון או חסרון בבריאה ובאי בריאה ביחס לעושה, מעשה בראשית שביתת בריאת המלאכה היא משמעות חיובית, וכן משמעות כליית מלאכה בזה, היינו אי תוספת בריאה, וממילא המלאכה שכן נעשתה נחשבת לכל הבריאה, אף שכליה ביחס לעולם שאחר כן שאין בו בריאה, היינו שניטל הכח הקיים בו.

ויכל מלאכתו וישבות מכל - כילוי בבריאה, שביתה בבורא, וקדושת יום השביעי

ועל כן שביתת הבריאה ממלאכת מעשה בראשית יש בה קיום מעשה בראשית על כל פרטיו שלא ישתנו עוד אחר שנסתיימה הבריאה, וע"כ כתב ויכל מלאכתו וישבות מכל מלאכתו, כי הכילוי הוא ביחס למעשה בראשית עצמו שמלאכת ה' בבריאתו נשלמה שכבר נעשה, והשביתה היא ביחס לבורא שהשבית כח הבריאה מהמלאכה, היינו שלא ניתנה עוד בריאה בעולם כי לא נבראה, וע"כ כתב מכל. וברכת וקדושת יום השביעי היא משום השביתה ולא משום הכילוי, כי אף כשמלאכה נעשית ונגמרת אין זה אומר שלא תשתנה ע"י מחשבת מלאכה נוספת, אך השביתה ששבת מכל מלאכה, היינו שלא תהיה מלאכה אחרת, היא סיבת ברכה וקדושה, והברכה להבדיל מן הבריאה היא מכח הדבר הקיים כמו מברכין גפן, וכן הוא קדושתו, היינו יחודו משאר ששת ימי המעשה שהייתה בהם בריאה, וזה משמעות שברא לעשות, כי המעשה הוא יחס בין שני דברים, ואם אין נסתיימה בריאתם וקביעותם אין שייך ליחסם. והבן.

מנוחה ונפישה בבריאה ובאדם - אחדות הבריאה ועמידת אדם על רצונו

אבל שם מנוחה ונפישה הרי הם ביחס למעשה בראשית, היינו, שהניחם והנפישם, והנפישה כמו בנפש חיה, מה שכל חלקי גופו פועלים כאחד לקיום הילוד האחד, והנפישה ביחס לכלל מעשה בראשית תבוא אחר השביתה, וכלעיל, שאם לא נסתיימה הבריאה עדין אין

מנוחת הפרטים בתוך הבריאה - נחת איברים על מקומם

נפש ככל מעשה בראשית גמור, וע"כ לא הזכיר את כל אשר בם כי זה נוגע לכללות שמים וארץ. וכמו בענין השביתה, גם בענין הנפישה, היחסית ביחס לאדם אין היא מבריאה אלא מעבודה שעובדים בו, שכל עוד הוא נעבד ע"י אחרים אין חלקי נפשו אחד, שאין הוא עושה את רצונו אלא רצון אחרים, ואף שירצה לעבוד את האחר הרי אין דעת האחר דעתו ואין נפישה ביחס לדעתו, ע"כ כתוב ביחס לשביתת מעשיך וינפש בן אמתך והגר שינפש ממעשי רצונך, אבל לא נאמר זה ביחס לבהמה כאמור.

והמנוחה, היא ביחס לכל פרט ממעשה בראשית, וביחסם אחד לשני, שיש לכל אחד מהם מקום להיות בריאה קיימת בתוך כלל הבריאה, וזה יקרא מנוחה, שאף שכל בריאה עצמה נגמרה מלאכתה ביומה, אך לא נחה במקומה בכלל הבריאה, וע"כ לא כתב וביום השביעי שבת וינח, כי השביתה היתה מכלל מעשה בראשית, ומנוחת הפרטים היא פועל יוצא מזה. והמנוחה היחסית בזה העולם היא מהעבודה, והיינו מנוחת האברים על מקומם שהעבודה תשלול זה, וזה שייך אפילו בבהמה, שאף שאין היא בעלת דעה להינפש העבודה תסתור מנוחתה.

ובזה יש עוד מעלה, והיינו שביחס לאדם בעל הדעה אף שאי העבודה הרגעית תניח אבריו, עצם האפשרות שיתכן שיצטרך לעבודה תסתור את מנוחתו והוא יהיה קפוץ ונדלך, וזה משמעות עבד, אבל אחר שידע שיונח לזמן קצוב תנוח רוחו, וזה שכתוב למען ינוח עבדך ואמתך כמוך, וע"כ ציווך לעשות את יום השבת שהוא זמן קבוע וידוע, וזה זכר ליציאת מצרים.

ששת ימים - לעומת ששה - אגידת ימים כאחת לעומת מניין דברים נפרדים

וזה יהיה ביאור לישנא דקרא ונקיטת ששת ימים לעומת ששה ימים שמשמעות לשון ששת ימים הוא ביחס היותם כאחד ואינם מחולקים, שכל אגידת הימים מאוחדת לגבי עניין מסויים (בגדר שהוא מכח או ביכולת הימים), אך לשון ששה ימים כספירה סתם, אינו ביחס לגדר מאחד בהם, אלא הרי הם ימים מחולקים, ומנייתם למספר תורה רק שהם שווים לגבי ענין מסוים, והעניין הנ"ל קיים בכל יום בנפרד. ואמר קרא ששת ימים תעבד, וגם עבודה הוא שימוש בכח הקיים בדבר ביחס לחוץ, להבדיל משימוש בכח לקיום העצמי הנקרא בשם נפישה. וגם עבד לאדם הוא ביחס היות בו אוצר של עבודה, ותעבוד, היינו, תהיה עבוד, היינו, תקיים את יכולת העבודה שיש לך בין בעצמך ובין באחרים.

חילוק לישנא דקרא בעשייה - העושה בעבודתו, המעשה במציאותו, והעשוי כתוצאה

וחילוק שלושת הלשונות הנ"ל (ששת ימים תעבד, וששת ימים יעשה מלאכה ותעשה מלאכה), כי ביאור ששת ימים יעשה מלאכה, היינו, שששת ימים מתאימים לעשייה של מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון, היינו, שמהות היום אינה מתאימה לזה. וביאור ששת ימים תעשה מלאכה, היינו, קיום מלאכה שע"י עשיה, מוגבל לששת ימים. וביאור ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך, היינו, שעבודת האדם בעשיית מלאכה מוגבלת לששת ימים. והיינו שכל מלאכה שבת מורכבת משלושה חלקים, העושה, המעשה, והעשוי. העושה, היינו עבודתו, להוציא לבד נילוד מאליו (וכמו שביתת כלים לרב יוסף). המעשה, היינו המלאכות היוצרות את התולדה. והעשוי, היינו התולדה.

יום השבת ־ גדריו ומשמעותם

גדרי הזמן דיום השבת

ספירה ומניה בחלקי הזמן - יחס האחד לרבים וסכום לסיפוק התכלית

ובהקדם ביאור גדרי חלק הזמן דשבת יאמר כי מובן ספירה ומניה הוא מובן של יחס האחד לרבים, שנמנה דבר ונאמר יש כאן שלוש, ומנית אחד הוא ביחס לקודם לו שנמנה בשלוש יהיה ביחס לשנים, כי השני הוא שני לאחד, והשלישי הוא לשנים. ובזה הגדר יהיה שייך לחלק ולהוסיף גדר נוסף אמניה סתם, שיש שנמנה לשם דוגמא ארבעה דברים, ויהיה גדר מנייתם בכל אחד מהארבעה שבנפרד הוא אחד, והוא חלק מסכום כולל של ארבעה. אך הספירה תהיה במובן נוסף, וכי הספירה תבוא בשתי מטרות, האחת, הספירה שהיא תכלית ידיעתה במשמעות הכמות ביחס לדבר מסויים, וכמונה

מעות לדעת סוף סכומם ולמה יועילו, אם לקניית דבר אחד או משנהו, והשניה שאין במשמעותה תכלית המטרה וכי מטרת הדבר לענין מסויים חלוטה זה מכבר, ותהיה הספירה לדעת רמת סיפוק צורך המטרה הנ"ל.

השבוע כאיחוד וחלוקה בזמן - ששת ימי מלאכה לשלימות יום השביתה וההכנה

ותראה כי השבוע הוא חלוקה ואיחוד שביחס לכלל הזמן, שביחס לכלל הזמן הרי היא חלוקת אורך הזמן לחלקים של שבעה ימים, וביחס לימים היא איחוד הימים לקבוצות של שבע ימים, וזה ראשית המושג הנ"ל. ותהיה סיבת אורך זה הוא בשלימות (המסויימת שאינה משתלמת בהתווסף ימים עוד) שיש בו, היינו, ששת ימים לעשיית מלאכה והכנה ויום אחד לשביתה, ובמובן זה נקרא כל שבוע בשם שבת. ותהיה סיבת אורך ששת ימים שלפני שביתה לשלימות השביתה.

חילוקי חטאות בזמני השבת - עיקר שבת, היום שבת, ובחלק בשבת

והנה מצאנו בדיני חילוקי חטאות דשבת חילוקי דינים, הנובעים מריבוי משמעויות שיש למצוה בזמן השבת. שמצאנו דינים שהם ביחס ומשמעות בכלל השבתות כגדר אחד, וכדאיתא בדין דהשוכח עיקר שבת. ונמצא דינים שהם ביחס ומשמעות שבת אחת שלמה כגדר אחד, וכדאיתא בדין דהשוכח שהיום שבת. וכן נמצא דינים שהם ביחס ומשמעות בגדר נפרד לכל חלק מהשבת, וכדאיתא לחייב אכל חילול וחילול (ולא אמרינן שאחר שנתחלל פעם אחת כבר עבר).

ולכשתמצא לומר יהיה חילוקי דינים אלו משמעות חילוק בגדר המצווה, היינו, שיהיה גדר חיוב אחד לכלל השבתות, על משמעות השבת המצווה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים. ויהיה גדר חיוב נפרד לכל שבת על משמעות ציווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע.

השבת במחזור השבוע - הצטברות שבעת ימים או שביעית הזמן כמעשר לה'

והיות משמעות השבת המצווה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים סיבת חיוב אחד לכל השבתות, הוא בהיותה במחזור השבוע. והיות מחזור השבוע סיבה, יתכן בשני גדרים, האחד שהוא הצטברות של שבעה ימים. והשני שהוא שביעית מכלל כל הימים (וזה שייך לומר דהאדם מקדש קודש לה', ואיסור עבודה בשבת במשמעות של מעשר לה' כבכור וביכורים, והיינו דילפי מיניה למיעוט קציר של מצוה).

וביאורו כי השביתה בשבת תהיה כמו התרומה ועל כן נסמך לביכורים ולפטר חמור ועל כן מיעט קציר של מצוה מהמשך הפסוק בחריש ובקציר תשבת שאין בו גדר תרומה שהוא עצמו תרומה (וזה גדר ממחרת השבת שהעומר תחילת ספירת שבתות וקצירו הוא מצוה של זמן ואכמ"ל) ובגדר זה ודאי עדיף שיהיה השבת קודמת לששת ימים כמו בבכור וביכורים וזה גדר חייא בר רב משמר אחד ומונה ששה וזהו שבת של אדם הראשון שלא היה לו ששה וזה השבת היא היא השבת המקורית.

קדושת שבת בראשית - קדושת כלל היום באחת לעומת קדושת כל רגע

והיות משמעות ציווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע סיבת חיוב לכל שבת חיוב נפרד, הוא בהיותה מקודשת בקדושת בראשית, ושלזה הגדר יהיה מחזור השבוע סימן גרידא. ובזו המשמעות יש למצוה שני גדרים, האחד, בכל שבת ובכל השבת כולה בגדר אחד, בהיות זמן שבת הנובע מקודשת בראשית, ומיניה שהיות גדר הקדושה לכלל היום באחת שמי שחילל חלק מהשבת חילל כולה. והשני, בכל חלק וחלק מהשבת בגדר נפרד, ויהיה קדושת בראשית סיבה לכל חלק בנפרד שה' קידשו, ומיניה להיות בכל רגע סיבת קדושה בנפרד, גם כל חילול יהיה חשוב חילול לעצמו.

קדושת שבת לה' - קדושתה אינה מסורה לבית דין

והבן הנלכד לשתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך אלא בקדושתו יתברך אלו הזמנים, שהוא ית' ממציא כל הנמצאים ואינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדש את השבתות וחלקם בלי יחס לששת ימים, אבל אין זה שייך ביחס לאדם שהיותו פועל וקיים בזמן מגביל התייחסותו לזמן בלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב וביום השביעי שבת קדש ליי', ואיתא במדרש לשם שבת מסורה, ואינה מסורה לבית דין, וכן הוא אומר ושמרתם את השבת.

דין שבת בגדרה כחלק מכלל השבוע – היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת

וגדר שאמרנו ביום השבת במה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא הצטברות של שבעה ימים, נמצא בדעת רב הונא במי שהיה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת, שהוא

מונה ששה ומשמר יום אחד לענין קידוש והבדלה, ולדעת הירושלמי גם לדין מלאכות. וגדר שאמרנו ביום השבת במה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא שביעית מכלל הזמן נמצא בדעת חייא בר רב משמר יום אחד ומונה ששה. וביאורו דהא אף לרב הונא ברור שאין דין לעשות ששה ימים, אלא הדין הוא לקדש את השביעי, ועל כן נ"ל לדעת חייא בר רב הגדר הוא לקדש חלק שביעי מהשבוע, ועושים את היום הראשון כאדם הראשון.

משמעות חילול שבת שבמלאכה - חילוק זמן ברובי מלאכות

ועפי"ז יתבאר עוד בגדר קדושת הזמן וחילול המלאכות, כי גדר קדושה בזמן זה מה שיהיה הזמן מיוחד לה', ועשיית מלאכה שהיא במשמעותה הכנה לדבר אחר מלשון מלאך שהוא במשמעות שליח מגדירה את הזמן כמיועד לדבר אחר, וכל סוג מלאכה יחלק את משמעות הזמן יותר שהוא פחות מיוחד, וכיון שיהיו כל השבתות במשמעות אחת יהיה משמעות אחידה לכל מי ששומר אותה ועל כן תיחשב אות בין ה' לבין כל ישראל ובין כל הדורות, ומי שמחלל את השבת הרי שהוא הוציא עצמו מכלל ישראל באותו זמן ובכלל הדורות ועל זה כתוב כרת מקרב עמיה ועמה בשלום.

חילוק לישנא דקרא בשלושה גדרים הנ"ל - שבתותי תשמורו, ושמרו את השבת, ומחלליה

ובחילוק משמעות שבת האמור תמצא חילוק לשון הפסוקים, ויחס המלווה כאמור, גדר כל השבתות כאחת תמצא באומרו ית' את שבתותי תשמורו, וגדר נפרד בכל שבת ובכל השבת כאחת תמצא באומרו ית' ושמרו בני ישראל את השבת, וגדר נפרד בכל חלק וחלק מהשבת תמצא באומרו ית' מחלליה מות יומת, ולפי מיניה חילוק ליום ולילה, ולחייב אפילו חילל מקצתה.

סדר המושגים וביאור לישנא דקרא

שורש מושג השבת משבת בראשית – שלימות המלאכה, שביתה כספירה, קדושת וברכת עצם היום

ועל כן נראה שסדר הדברים הוא כך, מקור מושג השבת הוא משבת בראשית, ובשבת בראשית היה את כל הגדרים האמורים, והוא שכתוב ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, היינו, שביום השביעי היה מעלה כוללת בכל המלאכה של ששת הימים, ובמובן זה היום השביעי הוא ביחס לכל אחד מהימים בנפרד, ויחד, שזה מעלה של הכללות. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה זה גדר של ספירה, כי השביתה היא מהמלאכה, והמלאכה היא הנעשית בימים שלפני, והשביתה היא ביחס לימים שבהם נעשתה מלאכה ושביעי שבת. והברכה והקדושה היא ביום השביעי בעצמו כי בו שבת.

דקדוק לישנא דקרא את שבתותי - אתה ולא שליח, אחדות כלל השבתות ואות לישראל

ואתה דבר אל בני ישראל לאמר, אתה ולא שליח, היינו שכיון שאמר שיהיה אות ביני וביניכם והוא היחס, אם יהיה ע"י שליח יהיה בריחוק.

את שבתותי, היינו שהם כולם אחד ביחס אלי במה שהם שלי ויחידים רבים ביחס אליכם לשמירתכם, והיינו שסיבת ככל השבתות הנפרדות בימים שבינתיים הם אחד שהם שבתותי. כי אות היא, היינו השבת האחת מכלל השבתות. ביני וביניכם לדורותיכם, היינו ביני ובין אותם שנאמר להם בנפרד ולכל דור ודור בנפרד. לדעת, היינו שידעו אומות העולם שבכל דור שאני ה' שרצוני מקדישכם, היינו מעתיד אתכם לקדושה לעולם הבא, והיינו ששבתותי הוא ביחס להיות כל יום שביעי שבשבוע קדוש בסיבת היותו מעין שבת בראשית, וע"י שמירת השבת ישמר משמעות מעשה בראשית בכל ימות זה העולם, כי אף הוא אינו אלא הכנה לעולם הבא כמו מה שמעשה בראשית הוא הכנה לעולם הזה עבור אומות העולם שאין להם חלק לעולם הבא.

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור אחד, היינו, שבת בראשית, ולא משום שהוא יום השביעי בימים, הרי שאין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן אין השבת הזאת לישראל מצוה שתלויה בזמן, שהזמן קדוש, וישראל מקיימים הזמן הקדוש, אלא הוא בין ישראל לה', אלא מאחר שעדיין היה אפשר לומר שהוא תלוי בזמן של האנשים, שהוא שביעית מהזמן שלהם, על כן אמר לדורותיכם שאין זמנו של זה כזמנו של זה.

דקדוק לישנא דקרא ושמרתם - את השבת קדושה עצמית לכל השבת, ומלאכה בה, וברית עולם לדורות

ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, ואחר שדבר על השבת הכללית היינו, מה שכל שבת היא חלק מדבר אחד של

שבת, אמר להם שבכל שבת ושבת בנפרד יש קדושה, שהיה לומר שכיון שבכל השבתות סיבה אחת להם, יש להם לחשוב כי כל השבתות אחד וקדושה אחת, על כן אמר להם שאמנם בכלל השבתות ביחס למקור קדושתם אחת הם, אך ביחס לכלל היא קדושה נפרדת, היינו, שיש בזמן זה קדושה עצמית ועל כן תחלק לשבתות נפרדות ולאנשים נפרדים.

וכיון שיש בה קדושה עצמית, מחלליה מות יומת, והיינו, כי אם היתה קדושת השבת ביחס לאדם, כיון שחיללו פעם אחת היה לנו לומר שכבר בטלו משבת זו, ויוכלו להמשיך לחללה. אך כיון שהיא קדושה עצמית, ואין קדושתה תלויה במי ששומרה, כל חילול וחילול יחשב לבדו.

ועוד אמר שהיחיד העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה, שהיה לומר כיון שהיא אות בין ה' לכלל ישראל לא יחשב היחיד ומלאכה יחידה לחילול השבת הכוללת, על כן אמר שאף היחיד ואף על מלאכה אחת חייב.

וכיון שהשבת לשון כללי לכל ימות השבוע, כיון שיש בהם שבת, על כן כתב בה, שלא תאמר כיון שבכל שבת שייכת ומחולקת לימות השבוע שלה, אם יעשה חלק מהמלאכה בשבת, וחלק בחול יהיה חייב, על כן כתב בה היינו בתוכה, וימות השבוע הם לה כהיקף.

ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קודש לה', היינו, שעד עכשיו דיבר מקדושת השבת ביחס להנהגת האדם אליה, ועכשיו מבאר את קדושתה העצמית האמורה, מהי סיבתה, ולמי היא קדושה.

ושמרו בני ישראל את השבת, היינו, מה שישמרו את שבת ה' עכשיו הוא לעשות את השבת לדורותם, שבזה שישמרו ישראל את השבת עכשיו מה שישמרוה שאר דורות, יהיה זה חלק מברית עולם של כלל ישראל עם ה', והוא עשייה חדשה של שלימות ישראל עם השבת.

קדושת זמן שבת וגדרי חילולו

קדושת יום השבת

והנה לא נאסרה בשבת אלא מלאכה שיש עמה מחשבה, והוא המעשה שיש בעשייתו חילול שבת. וכאמור הביאור בזה שכיון שעיקר איסור מלאכה משום שביתה, שיהא האדם שובת מעבודת זמן באופן שאין הוא לה', אין להחשיב עשייה כעבודת זמן (עבודה משמע נטילת כוח מדבר לצורך דבר אחר) אלא באם יש גדר זמן שבת במעשה. וכיון שאין זמן חלק ממעשה יותר מאשר משביתה, והוא גם לא תכונה בדבר עצמו, לא ימצא עשייה בזמן אלא במעשה הכולל שני דברים. וכדוגמת הזורע שהוא מעשה בקרקע ובזרע, וקוצר שהוא מעשה במחובר ובפרי, וכן במוציא שהוא מעשה ברשות ובחפץ. ואף שאין מעשה בקרקע וברשות וכו' אלא בזרע ובפרי וי"ל שהרי זה כמו הצעת המיטה, זה אינו, שתכונת הצמחה בזרע, ומקום בחפץ, היא תכונה בעל חשיבות נפרדת מחשיבות גופם. ואינם מלב גרידא. וזו מלאכת מחשבת כלומר תכונת לדבר חשובה. ואף שתוצאת המעשה אינה שני דברים שגם תכונת דבר חשובה בטלה לדבר, אין שם מלאכה משום התוצאה אלא ביחס לעשיה, והרי זה מעשה בשני דברים. ובזה נחשב עבודת זמן והשתמש בדבר שהוא קדש לה'.

מעשה דחילול שבת

והנה מצאנו שתי דעות בלשון ריבוי דמילת מחלליה, או ביחס לזמני חילול רבים, או ביחס למחללים הרבה. וביחס למעשה מלאכה ביאורו, שאף שקדושת שבת לה' אחת היא, ביחס לעשייה מעשים שיש בהם להגדיר שאין היא (השבת) לה', יש לה זמנים מרובים. וכמו קרבן שהוא קדוש לה'. ואף שיש לעשות מעשים רבים שאינם לה', כי הוא משמש לשימושים רבים ובזמנים רבים, אך קדושתו היא אחת, והרי שסיבת קדושתו מחמת את כללו, אך סיבת איסור חילולו מחלקתו. וביאור מילת מחלליה, כמו חלליה. וכמו עליה, שהיא ריבוי על, היינו,

עלים שלה כי יש לה לישא כמה דברים. והשבת כולה לה', וע"כ אין כתוב ששת ימים תעבוד ובשביעי לא תעבוד, אלא ובשביעי תשבת. כי מצוות שמירת שבת היא בכל השבת שהיא כולה לה', אך החילול יהיה מרובה לפי המעשים.

ביטול מנוחת שבת

ומשמעות מנוחה הוא כמשמעות הנחה, שנמצא במקומו ובתכליתו. וכיון שנצטוונו לנוח (שיהיה כמי שכבר הונח), אין לנו לעשות עשייה שיש בה הפרת המנוחה (שאחר שנצטוונו לנוח בשבת, הרי שהשבת מקור ויכולת להיות האדם נח, היינו, מנוחה). וכיון שהמנוחה היא היות האדם מוכן, הפרתה תהיה עשייה של הכנה, והיינו, שיהא עושה עשייה של דבר מוכן.

חובת שמירת מצב שביתת האדם - קדושת השבת מגדירה אי שביתה כחפצא דאיסורא קבוע

וביאור דבר זה הוא כי יש גדר בעושה מלאכה שאינו שובת, וזו התולאה האסורה, והיא אינה תלויה במחשבת העושה, ועליה נאמר דין שמירה, והיינו, שיש גדר קיום קדושת יום השבת בשביתת האדם ביום השבת, וע"ז נאמר דין שמירה ודין זה אין הוא בשמירה ממעשה מסוים, אלא בשמירת מצב שביתה לאדם.

וע"כ כל מעשה שיעשה האדם ויש בו ביטול שביתה זו הרי שיש לו להתחייב על אי שמירתו, וכיון שגדר האדם כשובת הוא גדר כללי ביחס לקדושת השבת שאין הוא עושה אותה (וכמו ברליחה שאין הוא סיבת חיות הנרלא), ע"כ גם לא יהיה ביטול שביתה זו תלויה במחשבתו, ואין גדרי שובת ועובד תלוי בדעתו, אלא הם גדרים קבועים. וע"כ אף מי שאין חשוב לו מעשה כעבודה (כגון שביחס לרוב מעשיו ועבודתו אין היא חשובה), יתחייב משום שמצוות השבת גם הוה גדר מהי עבודה ומהי שביתה.

ולפי זה יהיה גדר איסורה לאו דלא תעשה כל מלאכה (בהקדם דששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וכו' שהוא גדר ביחס לאדם, ולא תעשה כל מלאכה שהוא שלא בגדר זה), דאין שביתה ועבודה האמורה גדר דמלאכתך, אלא כל מלאכה אסורה. ומשום שאין השביתה האמורה ביחס למעשיו אלא היא מגדירה דבר זה בעצמו, והיינו, שאין כוונת התורה לומר שתהיה מקדש השבת ע"י שינוי מעשיך, אלא גדר שביתה האמורה היא ביחס לראוי להיות מעשיך, ויש באיסור להגדיר המעשים עצמם. ושיש באיסור התורה הנ"ל הגדרת המעשים, כמערכת המגדרת ולא איסור בתוך מערכת קיימת.

גדר הכנה כהשלמת שביתה

משמעות הכנה בדבר – בחיבור גדר מעשה ההכנה עם תוצאת דבר המוכן

וגדר איסור עשיית הכנה הוא במשמעות אחת עם מעלת קיום דבר המוכן ליום השבת. והיינו גדר הכנה דרבה מדאורייתא. ומיניה שאחר שיש מצוות הכנה מן התורה, יהיה גדר בכל דבר אם הוכן או לא. וגדר זה מחובר, שאמנם מעשה ההכנה נעשה מקודם, אבל תולאת המעשה היא במה שדבר זה מוכן ביום השבת. וע"כ יהיה גדר במעשה שהוא קיום מצווה משום תולאתו, שהיא הדבר המוכן בשבת, וזה גדר שמשתמש ביום זה לצורך יום אחר. וכן יהיה גדר בדבר המוכן מה שהכנתו נעשתה מבעוד יום, וזה גדר שהיום משתמש ביום שלפניו. אבל גדר זה השני האמור אינו מצווה.

והנה לגבי מעשה שבת אמרו דמ"ד מעשה שבת לאורייתא יליף מקודש היא לכם, ודווקא במזיד, לאמר מחלליה מות יומת. והיינו שם מעשה שבת שיהיה זמן המעשה נחשב כחלק מהמעשה, וא"כ יהיה גדר בתולאה שהיא מעשה של יום השבת. אלא דזה אין ללמוד מעלם איסור עשיית מלאכה, שהרי מלאכה הנעשית מאליה ודאי מותרת, ואף שיש בה מעשה שבת.

קדושת שבת מקודש היא לכם - יחוד הזמן ע"י ישראל ושבתון ביחס לשאר הימים

ולמדו זה מהאמור דקודש היא לכם, ויש בעלם יום השבת גדר קדושה. וקדושה הוא היחוד, והיחוד הוא במה שלולא היחוד היה בלתי מיוחד. וזה שייך או ביום, היינו מכלל הימים, או בזמן היום, מכלל הזמן. והנה במה שאמר דקודש היא לכם, אין זה גדר ביום, שהיה לומר קדשהו. וגם אין שייך בזה לכם, שהרי כל יום הוא מובדל מחברו בשקיעה. והיה לומר רק שהוא קודש, או יהיה לכם קודש, שיש בזה מיעוט ביחס למי שאינו בליווי. ובמה שכתוב קודש היא לכם, היינו שגדר קודש עלמו, היינו, שמיוחד הדבר, נעשה ע"י ישראל. וזה שייך רק ביחס לזמן, היינו כלל הזמן שאינו מחולק, ולישראל יצא זמן דשבת מכללו. אלא שאין זה ע"י מעשה, דבזה היה לו לומר קדשה.

והיינו למה שהיא מחולקת הוא משום דרחמנא אמר, אבל מה שיש בה תוספת יחוד על עצם מובדלותה הוא ע״י ישראל. ובאמת שזה שייך רק בבשר ודם, שיהיה אצלו חלוקה בלי יחוד. וקדושת היום עצמו, ולא הזמן, אין הוא קודש בעצמו, אלא במה שמקדשים אותו במלאכות. וזה הרי שייך רק ביחס לשאר ימים, שע״י שינוי המעשה מיום זה לשאר ימים יקודש. וזה גדר שבתון, היינו שהוא שבת של שאר ימים, כמו ראשון שהוא ביחס לשאר דברים שאחריו, היינו, שיש בהתייחסות זו גדר הבדל בין יום זה לשאר ימים. אבל שבת אין היא ביחס לשאר ימים.

משנה בששי - ושבתון במן יום שביתה עצמי לסיבה וקדושת יום השביעי לה׳

וע״כ אמר ברדת המן משנה בששי, שבתון. ואחר כן אמר, שבת קודש לה׳ מחר. והיינו למה שאמר שבתון הוא אחר דיבר ה׳, שהרי אמר לו שיהיה משנה בששי. ואחר אמר שאין זה רק ביחס לשאר ימים, שבזה היה די רק שלא ירד מחר. ובמה שירד היום משנה אנו למדים שאין זה משום שבת של ישראל, שהרי אין בזה מעשה שלהם, ומה שלא יהיה להם מחר הרי יהיה משום משנה דששי. והיינו שאם היה זה גדר יום שביתה סתם, היה גדר זה במה שלא ירד ביום השביעי, ומה שלא יתליע של יום הששי. אבל במה שירד משנה בששי מוכרח שאין זה יום שביתה סתם אלא לסיבה, והיינו שהשביתה היא לעצמה, וכאילו היה העולם שובת מעצמו בחסרון ירידת מן ולא רק משום רצונו. וכיון שהשביתה לעצמה, בהכרח שגדר יום השביתה, היינו, יחודו משאר ימים, הוא משום קודש לה׳, והיינו, שיהיה יום זה קדוש. וע״כ לא אמר שביעי, שהרי לא נתברר בירידת המן רק פעם אחת, ואפשר לומר שהוא משום שהוא אחר ששה ימים ולא משום שהוא השביעי. וכן שהרי עדיין לא נתברר שלא ירד למחר, ועוד שאין בירידתו עתה סימן ליום, שהרי בכל יום אכלוהו והיום מתחיל מהלילה. אבל במה שלא ירד למחרתו נתברר שזה משום יום השביעי.

דיקדוק לישנא דקרא באמירת משה – משמעות שבתון כבוד היום שאין מכינים בו לצורכו

וכן נראה שלא אמר לו ה׳ לאמר זה הדבר להם, וע״כ לא אמר וביום הששי באו אליו נשיאי העדה, כי אף להם לא אמר, ובהם ניכר ביותר שהיו שומעים לו ביותר. וע״כ הודיעם שזה הדבר כבר הודיעו השם ואינו דרך מקרה. והיינו שהיה לחשוב שתוספת שיש ביום הששי הוא משום כבודו ולא הכנה למחר, וזה אמר להם שאין זה משום כבוד היום הששי אלא משום יום שאחריו. ואם תאמר שהיה לתתו ביום המחר ולכבדו בנתינה מרובה, ע״כ אמר להם שבתון, שגדר יום הזה הוא שיהיה יום שבתון, היינו שאינו צריך ללקיטה, וזה היה להם חידוש שיהיה כבוד ליום במה שאין מכינים בו לצורכו. וע״כ אמר להם שסיבת יום זה שהוא שבתון הוא משום שהוא שבת קודש לה׳ מחר. ואמנם אין בלי עשיית צרכי היום מעלה לאדם ביום, אבל יש בזה משום כבוד ה׳, שע״י שאינו צריך ללקיטה יהיה נחשב היום קדוש לה׳. וכן שמה שנדרש שיהיה אפוי יאפו היום וכו׳, והעודף למשמרת, ולא גילה להם שלא יהיה מחר ללקוט, ע״כ אמר משמרת. ומה שלא אמר להם שלא יהיה מחר הוא משום שלא יחשבו היום כיום עינוי שיש בו מחסור, ואף שהיה להם משנה לחם ויהיה להם אף למחר ויראו שלא חסר, יהיו דואגים על שאר ימים, שאחר שהיה להם לסמוך מיום על חבירו ביום הששי ובשביעי אין זה הביטחון, ידאגו בו עוד יותר משאר ימים.

אכלוהו היום במן דשבת - יום שביתה מחמת עצמו ומניעת דאגת מחר

וכמו שטעו בתחילה שהותירו ביום הראשון ולא יסמכו על מה שאמר להם כי שבת הוא לה׳, ועשו כמו שציוום, ולמחר בבוקר אמר להם אכלוהו היום. ורצה להוציא מליבם שאם עלתה בידם ולא נתלע הלחם יש לשומרו לזמנים אחרים ולאכול מלקיטת היום שלא נודע שיהיה בה סגולה זו שתוותר לימים אחרים, ואמר אכלוהו היום כי שבת היום לה׳, ולא אמר שבת קודש אלא שבת, היינו שהוא יום שביתה מחמת עצמו ולא רק משום ימים אחרים, שבזה היה רק להיות משנה ביום הששי להכנה אבל לא יגרע יום זה מנתינה, אבל באמת הוא יום שבת בעצמו. והיום לא תמצאוהו בשדה, אלא יהיה מוכן כבר בבית, וביאר להם טובתו שאין צרכיו צריכים לחיפוש. ואחר כל זה אמר להם שכך יהיה בכל הימים, ששישה ימים ילקטוהו, היינו שצריכים ללקיטתו, וביום השביעי שבת אין צריך

ללקיטה ולא יהיה המן יורד בו. והיינו שאחר שנתנסו בזה יש להם להימנע מלאגה זו. אבל מן העם יצאו ללקוט עכ"פ, שלאגו לאכילת יום המחר, ואמרו אולי נמצא דבר אחר, והיינו שחשבו שאמנם משום כבוד ה' ראוי שלא ירד ביום קודש שלו, אבל לצורך הרי יש מחסור בזה.

מתנת שבת

ראו כי ה' נתן לכם השבת - נתינת שבת כבוח נוח וענין לחם יומיים

ועי"ז אמר להם ראו כי ה' נתן לכם השבת, היינו שיש בראיה זו תוספת הבנה מה שלא היה קודם, שחשבו ששביתת הירידה אין היא טובתם, ועדיף היה להם שיהיה אפשר ללקוט אף ביום השביעי ולא יהיה בו מחסור. ואמר להם ראו, כי ע"י מה שאין ללקוט ה' נתן לכם השבת, היינו היכולת לנוח מעבודה. ועי"כ הוא נותן לכם לחם יומיים, ולא כמו שחשבתם שזה משום שבת שלו והשלים זה ביום מוקדם, אלא בכדי שיהיה לכם האפשרות לנוח. ואחר שגילה להם זה אמר שעכ"כ לא רק לגבי לקיטה יש לכם שלא לטרוח, אלא בכל ענין שבו איש תחתיו וכו', וזהו גם טובתכם. ולא אמר לחם משנה כלעיל ולא אמר תוספת, כי לחם משנה יהיה בו משמעות כאילו יום השישי התחדש ויש לתת בו יותר שישאר על לראשון, אבל במה שאמר יומיים היינו שמשנה הוא חליו ליום השבת. (והיינו דלא כתיב נתן ה' לכם או נתן לכם ה', אלא אך הודגש כתיבת שם ה' בראשונה הוא כלומר שהוא ה' שלא הוריד המן הוא גם נתן לכם בזה השבת. ואם היה כתוב כי נתן ה' לכם הוא נתינה נפרדת שאין לה שייכות עם אי הירידה. ואם היה כתוב כי נתן לכם ה' השבת משמע שלא ידעו מענין השבת, והרי ידעו ורק לא חשבו שיש בזה נתינה להם וכו'.)

וישבתו העם ביום השביעי - גדר תחומין בשביתת האדם עצמו חלק גדר מלאכה

וזהו שכתוב וישבתו העם ביום השביעי, היינו שעד עתה לא היה בזה שביתה, ואף אם היה אוסר עליהם בלי גדר הנתינה לא היה בזה שביתה אלא כאסיר. ועוד נראה שיש לחלק בין דין תחומין לשאר מלאכות, שהרי אינה מלאכה, שאף אם יהיה לו תועלת במה שהוא נמצא כאן, כמו האי ללקוט, אין שייך באדם עצמו גדר מלאכה, שאינו מוכן לדבר אחר אלא הדברים מוכנים לו. ושינוי גדר זה הוא גם במשמעות השביתה האמורה, שבאיסור עשיית מלאכה כיון שהוא בגדר הכנה יש לו משמעות ביחס לשאר הימים מלבד היום עצמו, היינו שנקבע יום זה משאר ימים שאין הוא זמן הכנה, אבל איסור תחומין אין הוא קידוש ביום, שאין הוא ענין הכנה שיש לתלותו בזמן. ועל כן לא היה להקיש ממה שאמר שהיום קדוש והוא יום שבתון, וזה שאמר להם כי ה' נתן לכם השבת, היינו שאין זה רק שביתת יום אלא גם שביתת עצמכם. ובתחילה אמר למען אנסנו הילך בתורתי אם לא, ואחר כן אמר עד אנה מאנתם לשמור מצוותי ותורותי.

עד אנה מאנתם - אנה כסיבת כיוון ומאנתם באנסנו כמנוסה

ויש לדקדק במה שאמר הוא ית' עד אנה. ואנה בכל מקום הוא לשון סיבת כוון, כמו אנה תלכי, שפשט אן הוא כמו כיוון, וכמו לאן. וכן הוא לשון מאנתם, היינו שאין הוא לאן אלא מאן, שאינו פונה לכוון זה. וביאורו, עד אנה היינו שהיו כמה וכמה אנה, ותמה עד אנה, היינו, איזה אנה צריך שתהיה, בכדי שתחדלו מלהיות מאן ותהיו לאן. והיינו שנתן להם ה' ית' סיבות שיהיו מכוונים לשמור מצוותיו ותורותיו, ותמה איזו סיבת כיוון תועיל. וזה מה שאמר למען אנסנו, היינו שנס הוא היפך האן, שהאן הוא סיבת כיוון לדבר, ונס הוא סיבת כיוון מדבר ללא מחשבת מטרה. ורצה שיגיעו לדבר, אבל לא רצה להראותם לאן, ולכן גרם להם למנוסה. אבל לא היתה המנוסה שגרם להם משום גריעות מקומם, שבזה שייך אן ולא היתה מטרת הענין ההגעה, אלא ההילוך עצמו, היינו שרצה ללמדם איך ימצאו הדרך הנכונה יוכלו להגיע למקום הנרצה. וזה לשון תורתי כמו מורה הדרך, ומציאת הדרך בשתי פנים, או ע"י הוראה, או על ידי שינסה עד יגיע למקום הנרצה, היינו אנה שהוא סיבת כיוון מחמת מטרה.

הילך בתורתי אם לא - הליכה בדרך התורה כתכלית או בדרך השלילה

ולא אמר או לא שהרי אף אם לא ילכו בדרך הנכונה מחמת תורתי, יש להם ללכת בה מחמת המטרה שיש להם לנסות עצמם משאר דרכים שאין מביאים למטרה זאת. ואמר אם לא שילכו משום לא על דרך השלילה, והיינו, שהיה בזה לבדוק אם הם במעלה זו, או שצריכים עדיין ללימוד, אבל לא היה בזה בכדי להעניש אם לא יעשו. אבל אחר שהתברר שלא זו בלבד

שאינם הולכים בתורתו למצוא הדרך, אלא גם לא מצאו בדרך הסלילה, אז היה ראוי לתמוה, שהרי כשראו שדרכם הובילה למקום בלתי נרצה היה להם לנוס ממנו, וע"י זה היו מוצאים הדרך הנכונה.

לשמור מצוותי ותורותי - גדר סייג שלא לעבור והוראת הדרך למקום הנרצה

וזהו שכתוב לשמור מצוותי, היינו שמה שמקום זה אינו נרצה הוא בציווי, וכיון שכן יש לחייבם גם על שלא הלכו בתורתי, שזה ודאי שמי שאינו מוצא גריעות בהגעה למקום טעות גם אין שייך שימצא הדרך למקום הראוי ע"י שינסה, כי לא ינסה אם אינו נשמר מהגעה למקום טעות. וע"ז שייך לומר עד אנה, כאדם הרוצה להגיע למקום והולך בדרך אחת ואינו מגיע וממשיך בה עוד, ועדיין לא מגיע, ואומר לו חבירו, וכי אין די בזה שרואה אתה שאין אתה מגיע בכדי להבין שאין לך הכלים לדעת אם זו הדרך למקום הנרצה, והיה לך לעצור מקודם ולשאול שיורו לך הדרך. והיינו מצוותי, דשם צו הוא סייג שלא לעבור, שע"י שישמר מלעבור הסייג יש לו למצוא הדרך, ותורותי היינו מה שע"י שישאל ויבקש הוראה יוכל למצוא הדרך.

מעלת הבטחון בה' בלקיטת יום ביום - מניעת דאגת מחר וסכנות הוללות בהכנה

והנה לא מצאנו שכעס על הותרתם עד הבוקר. וביאורו שיש בליקטת יום יום מעלת הבטחון בה', שאין להם סיפוק של מחר, וע"כ היו שהותירו משום שדאגו לדאגת המחר. והנה לכאורה היה להם לשמוח במה שיש להם יום המכין ליומיים ואין צריכים את דאגתו, ועכ"פ יצאו ללקוט, ובזה יש חסרון נוסף. והיינו שיש בדאגת מחר שני משמעויות, האחד, הוא המחר, היינו, שקרבת היום גורמת לו לדואג מקוצר זמן שיהיה לו, אם לא ידאג מקודם, שמי יאמר שיזדמן לידו, ואפילו אם יש לו על מה לסמוך, אולי יבוא דבר מחודש ולא יהיה לו זמן עד שיצטרך. והשני, הדאגה שאינה דאגת יום מסויים או זמן מסויים, אלא דאגה כללית על כל צרה שלא תבוא, ותהיה שייכת אף באופן שיהיה לו צרכיו מוכנים לזמן ראוי, ואין שעה דוחקתו. ומידה זו רעה מקודמתה. והנה בירידת המן יום יום יש למנוע מידה הראשונה, שאחר שהתברר להם ביטחון נתינתו ית' אין דאגת מחר עליהם. אבל אליה וקוץ בה, להמיר מידת הביטחון במידת ההוללות, כי מחר נמות. ובהיות להם יום שאין בו מעצמו וצריך להכנה, ישימו על ליבם, שאף שיש לדאוג לדאגת יום קרוב, הרי שיש להם על מי לסמוך עליו, היינו הוא ית'.

page כג

סימן ב

גדרי מעשה

מלאכת הוצאה נאסרה לנו בכלל איסורי מלאכות, ובכלל מעשי איסור, וכיון שהיא מורכבת משלושה מושגים שהם המעשה, המלאכה ומושגי הוצאה, נדרשים אנו לבאר ביתר ביאור שלושה חלקים אלו.

ונחל במעשה שהוא ביחס כללי לכל מעשים שבעולם המותרים המחוייבים והאסורים.

והנה נדרשים אנו להקדים אי אלו דברים הנוגעים לגדרי מעשה באופן כללי שהם כהקדמה למעשה של מלאכה בשבת.

המעשה כולל שלושה מרכיבים העושה התולאה ואת התעסקות העושה בתולאה, והתולאה כשמה כן היא המציאות הנובעת מן המעשה

מציאות המעשה

מציאות המעשה, היינו, המציאות לפני המעשה, המציאות בשעת המעשה והמציאות שנמצאה בעקבות עשיית המעשה, כי המושג מעשה כדבר שהתחדש הוא המציאות בעלת המשמעות, ומושג זה מחייב מציאות של דברים קיימים, ומשמעות במציאות אותם הדברים, ומשמעות ביחס שביניהם.

ולקרב הדברים נבאר את הגדרים ביחס למעשה מסוים של הוצאת המונח במקום חשוב ברשות הרבים. המעשה במובן הזה הוא מעשה של הרשות שמכילה את ההוצאה.

ונחלק את הדברים שהמושגים חפץ כדבר, היינו, חומר תופס מקום ומקום כדבר, היינו, חלל המכיל דברים והיות החפץ נח במקום לאורך זמן הם מושגים מציאותיים ונוכל לדון בהם כך, אך המושגים הוצאה, מקום חשוב, רשות ורשות הרבים, הינם מושגים שימושיים ונצטרך לדון בהם במובנם השימושי, ונדון תחילה במושגים המציאותיים.

מושגי המציאות

ונבהיר כל שם מהדברים שנדבר ליתר ביאור בצורת השימוש בהם.

מושג, שם מושג הוא מה שנתפס כדבר מוגדר ביחס לדבר אחר ודורש הגבה ואינו מושג ביחס לדבר אחר ודורש הגבה ואינו מושג

מושג

מלוי, והמושג לבד, היינו, מה שצייך שיתפוס הספל כדבר מוגדר ובלא יהיה נסתר מעצמו, וביחס לבחינת מציאות כשנגדיר דבר שאינו קיים במציאות אך יתכן שיתקיים הוא יחשב כמושג מציאותי, וכן כשנרצה להגדיר חלק ממקרה מציאותי בנפרד מאחר המציאות אך אם הוא לא קיים במציאות בנפרד גם הוא יחשב מושג מציאותי. ולדוגמא שלא חפץ מונח במקום, החפץ הוא מושג, מציאותי, נפרד, ובעל צורה. וכן המקום. וכן מושג המקרה שחפץ מונח במקום הוא מושג, מציאותי, נפרד ממקרה אחר, ובעל צורה אחידה של החפץ והמקום.

קיים

קיום, שם קם הוא מה שכבר עומד ולא רק אפשרי, וביחס להשגת השכל הוא בחינה של דבר אם קיים כמושג הגיוני לעצמו, וביחס למציאות הוא בחינה של דבר אם קיים במציאות או לא, ובחינה זו היא בחינה מוחלטת שהקיום היא חיובית ואי הקיום היא שלילית, והגדרת הקיום ושאינו קיים במציאות ביחס להיותו מושג היא מאוחרת להגדרת הדברים עצמם שאותם נגדיר כקיימים כמושג או לא. ודוגמא שלנו החפץ קיים כמושג, ובמציאות, וכן המקום, והמקרה שחפץ מונח במקום אף הוא קיים כמושג, וכמציאות.

דבר

דבר, שם דבר הוא מה שניתן לדבר עליו, היינו, שיהיה מובחן משאר דברים. ואם נדבר על דבר מציאותי הוא ביחס למציאות, ואם נדבר על דבר כמושג מציאותי הוא יהיה ביחס להשגתו, ובחינת מה כדבר הוא לפחות כמושג, אך מה שלא ניתן לדבר עליו כמושג אינו נחשב דבר כלל, וזה יהיה קודם לבחינת הקיום שמה שאינו דבר ודאי אינו שייך בקיום כדבר, אך הדבר שייך לבוחנו בבחינת הקיום אם קיים הוא או לא. ודוגמא שלנו החפץ הוא דבר והמקום הוא דבר, וכן המקרה המאוחד ביחס לדבר אחד.

המציאות

המציאות היא כל הדברים המצויים, והדבר הקיים יוגדר ביחס למציאות כנמצא, ובמציאות ככלל לא יהיה שום משמעות חוץ לעצם הקיום, שלא יהיה משמעות לדבר הקיים, אלא עצם זה שיש הדבר במציאות שאם הדבר קיים אז הוא נמצא והלא קיים אינו נמצא. והמציאות היא העצם וקיום הדבר הוא מקרה בה, והמציאות בהיותה כוללת כל הדברים תגדיר יחס בין הדברים הקיימים אם שייך שיתקיימו יחדיו, ומשמעות קיומם ביחס לאחד.

מושג הדבר הקיים הנפרד

שאף שאמרנו שהמציאות תכיל כל הדברים וכול לדבר על דבר שקיים כחלק מהמציאות כמושג מציאותי נפרד. ובבחינה זו אנו נותנים משמעות קיום עצמי לדבר מסוים שיהיה שייך בו הגדרות הקיום בנפרד דהיינו קיומו ללא שיהיה תלוי בקיום דבר אחר, ושיהיה הדבר העצם ושאר המציאות כמקרה בעצם. ודוגמא שאמרנו חפץ יוגדר כקיום נפרד והמקום יוגדר כקיום נפרד. אך לא יהיה שום משמעות בחפץ או במקום כי אין להם משמעות שונה של קיום עצמי ביחס לכל שני דברים אחרים.

מציאות דברים נפרדים

כמו שאמרנו המציאות הכוללת את כל הדברים הקיימים תהיה בעלת משמעות אחידה מבחינת קיום דברים, והיינו, שלגבי מה שהדברים קיימים אין במציאות משמעות מחולקת, וכל המציאות היא דבר אחד של קיום, וכל הדברים הקיימים בה יהיו מציאות אחת. אך אחר שנגדיר חלק מהמציאות כקיום של דבר נפרד תיפרד המציאות ביחס לדבר הנפרד הנמצא בה וקיומו יהיה חלק מציאות נפרד. והגדרת המציאות האחת ביחס לדברים הנפרדים תהיה מציאות כוללת שאמרנו היא אחת ביחס למושג הקיום של הדברים, אך לא ביחס לנפרדותם, ועל כן תוגדר ככוללת. שהיא מציאות אחת של המושג קיום המכילה קיימים נפרדים רבים, דהיינו שמציאות הנחלקת משום היות הדברים הקיימים נפרדים לא יהיו חלקיה נפרדים כי משמעות הקיום של כל הדברים היא אחת או שהם קיימים או שלא וחלקי המציאות יהיו רק במובן של קיום שונה והוא משם שני וזה המופרדות היותר חלשה ובמובן של דבר נספר. ודוגמא שאמרנו החפץ והמקום יוגדרו כמציאות אחת של שני קיימים נפרדים, ויהיה משמעות שניהם כלולים במציאות אחת, ושאין קיום אחד סותר את קיום האחר, אך אין משמעות לחפץ כחומר ולמקום כחלל כי אין להם משמעות רק מה שהיא שני דברים קיימים במציאות אחת, וזה משמעות זה כל שני דברים.

מושג דבר בעל צורה

היינו מה שדבר הוא בעל צורה, וביחס לקיומו הוא מציאות אחת עם כל שאר דברים כחומר, וביחס לנפרדותו הוא קיים בנפרד משאר דברים, אך ביחס לצורה הוא מושג מציאותי נוסף, וביחס לקיומו יש משמעות שהוא נמצא בגבול, וביחס לנפרדותו יש משמעות שהוא נפרד מסיבת צורתו, והוא משמעות קיום נוספת ועל כן לא יפרד מצורה השווה לו. ודוגמא

שאמרנו החפץ והמקום הם בעלי צורה שונה, שהחפץ הוא צורה של חומר, ומקום הוא צורה של חלל, אך אין במה שהחפץ מונח במקום הזה משמעות שונה בחפץ או במקום ביחס לקיומם כצורה שצורתם אינה תלויה בזה. וביחס לקיומם הם יהיו קיימים בצורתם, וביחס לנפרדותם יהיה להם משמעות עצמית שהם נפרדים ע"י צורתם, אך לא יהיה גדר חפץ שאין משמעות אחידה לחפץ כולו כנפרד שהרי ביחס לצורתו כחומר אין הוא דבר אחד לעצמו, כי אין הבדל בינו לשאר חפצים במשמעות צורתו החומרית. וכן לא יהיה משמעות אחידה למקום זה שביחס לצורתו כחלל אין הוא דבר לעצמו כי אין הבדל בינו לבין שאר חללים ביחס להיותו בעל צורת חלל.

מציאות דברים בעלי צורה

המציאות הכוללת את כל הצורות תכלול דברים בעלי צורות שונות למציאות אחד, והם יחשבו ביחס למציאות כקיימים ויחשב כל בעל צורה כקיים, וביחס למציאות הכוללת, הם יתחלקו לסוגים, שבעלי צורה יש להם גבול וביחס לדברים אחרים גבול דבר זה הוא סייגו של האחר, ויוגדרו ביחס להתאחדותם הצורתית, שיש שצורתם תאפשר שיתקיימו בחלק מציאות אחד והמציאות הכוללת תהיה מתאימה לקיום הצורות, ומציאות שני צורות תגדיר אותם כמתאימות. ולדוגמא שאמרנו. החפץ והמקום ביחס למציאות, למציאות חפץ המונח במקום בבחינת המקום והחפץ לעצמם יש משמעות כמתאימה שצורות של חומר וחלל יכולים להתקיים במציאות אחת, וביחס להיותם נפרדים יהיה דבר בחלל יחד משמעות כדבר נפרד ביחס לשאר מקרי דבר בחלל, אך לא יהיה הבדל ביחס לשאר מקרים של דבר הנמצא במקום, ולא יהיה משמעות לדבר כחפץ אלא כחומר בו וכן למקום רק כחלל אך לא במה שהוא מונח במקום או ביחס לחפץ זה ומקום זה כי אין בזה משמעות ביחס למציאות הצורות.

מושג הדבר הנפרד בעל הצורה הנבדלת

דבר בעל צורה הרי שהוא נפרד מלבד בקיומו הרי שהוא נפרד גם בצורתו וביחס למציאות יוגדר זה כמושג מציאותי עצמי, שכיון שיש צורות המתאימות ויש שאינם הרי שגבול להגדיר את צורת הדבר ביחס לצורות אחרות כהגדרה עצמית, ויהיה הדבר נפרד לא רק בקיומו שהוא קיים מסיבת עצמו אלא גם מסיבת צורתו, ומושג זה יהיה כולל הגדרות רבות בדבר קיים, נפרד, ובעל צורה. ולדוגמא שלא שחפץ מונח במקום, ביחס לקיומו, להתאחדות הצורות הנבדלות, היינו, דבר בחלל יהיה משמעות לדבר שהחלל מכיל אותו כמעשה שעושה החלל בדבר שהרי ביחס למציאות הצורות אין מציאות של דבר שאינו נמצא בחלל, וזה יהיה חלק מהגדרת דבר כקיים במציאות הצורות ונגדיר את החלל שבו הוא נמצא כמקיימו, אך לא יהיה בזה משמעות קיומית לחלל המכיל דבר שהרי אין הדבר מקיים את החלל שבמציאות שייך שיהיה חלל ריק ואם כן מה שחלל מכיל דבר לא יהיה חלק מהגדרתו כקיים במציאות. וביחס לנפרדותם יהיה משמעות בחלל בעל הצורה המכיל דבר כדבר בעל קיום נפרד שהרי ביחס למה שהוא מכיל דבר הרי אינו יכול להכיל עוד דבר וא"כ חלל המכיל דבר יחשב לדבר נפרד ביחס לחללים אחרים שאינם מכילים דבר, היינו, ריק ומלא, וכיון שהדבר הנמצא בתוכם מוגדר כדבר קיים בחלל יהיה להם משמעות מקום, וכיון שהוא קיים כדבר נפרד יהיה משמעות בכל חלל המכיל דבר נפרד כמקום נפרד.

מציאות של דברים נבדלים

היא המציאות הכוללת כל הדברים הנבדלים והיא תגדיר משמעויות כלליות בדברים הנבדלים, ותגדיר בדבר את יחוסו עם הדבר הנבדל האחר, ולדוגמא שלא החפץ שהוא דבר בעל צורת חומר ביחס למציאות הכללית יהיה משמעות שהוא נמצא בתוך החלל שכיון שהחלל הכללי הוא אחיד בצורתו והוא נמצא בחלקו יוגדר שהוא נמצא בתוכו, אך לחפץ כולו כאחד לא יהיה משמעות כדבר נפרד משאר דברים, ואף ביחס למקום שהרי כל הדברים נמצאים במקום. וביחס למציאות הכללית של דברים נבדלים יהיה לכל הצורות השונות משמעות אחת כנבדלים. ויהיה משמעות קיום לדבר בעל הצורה המסוימת כמובדל משאר דברים בעלי צורה, וכיון שיש צורות שונות לחומר ולחלל יהיה משמעות אחידה של קיום לכל חומר החפץ כדבר אחד, וכן יהיה משמעות אחידה לחלל

הנגבל בצורתו וביחס לחפץ בתוך מקום החפץ כולו יוגדר כדבר אחד ביחס לשאר חפצים אך לא יהיה למקום החפץ משמעות אחידה שאינו בעל צורה נגבלת משאר חללים וכן יהיה לדברים בעלי צורה משמעות נפרדת שהרי ביחס למקום זה לא כל הדברים בעלי הצורה יתקיימו במקום זה שהרי צורתם נגבלת בגודלם וכו' אך ביחס לחלל בעל הצורה לא יהיה משמעות לחלל כדבר בעל צורה נפרד שהרי מכיל את כל הדברים בעלי הצורה באחת. וכן לא יהיה משמעות למה שהחפץ מונח במקום.

סיכום

כל המשמעויות שיש לדברים שכתבנו עד עתה הם משמעויות גשמיות שדבר קיים או נפרד או שהוא צורה הם נושאים גשמיים הנמצאים בדברים.

וקיום דבר אחד אין הוא נושא אחד עם קיום דבר שני, ונפרדות דבר נוגעת למה שהוא פרט מהכלל, וצורות הוא נושא המבדיל בין שני דברים.

ותהיה בזה בחינה משולשת ביחס לדבר והוא האם דבר מושג, האם דבר קיים, האם דבר מושג כנפרד, האם דבר קיים כנפרד, האם דבר מושג כצורה, האם דבר קיים כצורה, האם דבר מושג כנפרד בצורתו האם דבר קיים כנפרד בצורתו, האם הדבר מושג כנגבל בצורתו, והאם הדבר קיים כנגבל בצורתו. ובדוגמא שלנו שהחפץ והמקום הרי הם מושגים מציאותיים החפץ כדבר והמקום כדבר והם קיימים במציאות וכן הם מושגים נפרדים החפץ כדבר אחד והמקום כדבר אחד וקיימים במציאות כשני דברים שונים. וכן הם מושגים בעלי צורה החפץ הוא בעל צורה והמקום הוא בעל צורה וקיימים בצורתם החפץ קיים, ונגבלים בצורתם החפץ הוא חומר והמקום הוא חלל והם קיימים במציאות כשני צורות נגבלות.

מושגי המציאות כמשמשות לאדם

האדם

כיון שהמציאות משמשת את האדם וכל משמעותה השימושית היא רק ביחס לאדם שהוא תכלית הנבראת, וכל אשר יקרא להם הם שמם. מושגים שימושיים של האדם יוגדרו כמושגים מציאותיים ביחס לאדם, ויהיה להם את אותם הגדרים המציאותיים כמו במשמעויות הגשמיות.

ויהיו בזה חילוקים כמו במשמעות המציאותית, מושגים שימושיים הנוגעים להיותו בר שימוש באופן כללי יגדירו את קיום הדבר ביחס לשימוש ודבר שאינו בר שימוש יחשב ביחס לזה כלא קיים מבחינה שימושית, ומושגים הנוגעים לשימוש הדבר כמשמש לסוג שימוש יגדירו את הדבר כנפרד משאר דברים שימושיים, ומושגים הנוגעים להתאמתו השימושית יגדירו דבר כבעל צורה שימושי, אמנם אף שגדרי הדבר ביחס לשימוש נוגעים למושגים שימושיים אין זה מבטל את משמעות המושגים גשמיים של דבר שפשוט שדבר שאינו קיים במושג המציאות לא יהיה מושג שימושי, אך יתכן שדבר שלא קיים במציאות אבל קיים כמושג מציאותי יהיה שייך שיהיה גם מושג כשימושי וכן לגבי שאר עניינים.

הזמן

כיון שנושא השימוש הוא ביחס לאדם, הזמן יהיה חלק ממשמעותו השימושית של דבר, ויהיה הזמן בחינה לשלושת המושגים השימושיים שבדבר שיחשב בר שימוש יש לו להיות בר שימוש במשך זמן השימוש, וכן ביחס לסוג השימוש יש שימושים ארוכי זמן ויש קצרים וכן ביחס להתאמתו שיהיה מתאפשר זמן שימוש.

מושג דבר בר שימוש

מציאות דבר במשמעותו כדבר שיכול לשמש אדם, ומשמעות זו תושג רק על דבר שקיים כמושג מציאותי נפרד ובעל צורה, ובחינת המציאות הנ"ל תגדיר האם הוא קיים כבר שימוש, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ מוגדר כדבר בר שימוש קיים כיון שאפשר להשתמש בו וביחס לשימושו יחשב כחפץ כיון שהוא בר שימוש שיחפצים בו, וכן המקום יוגדר כדבר בר שימוש שכן הוא מאפשר קיום לדברים וביחס לשימושו יחשב כרשות כיון שהוא מקום בר שימוש.

מציאות דברים ברי שימוש

המציאות הכוללת של דברים ברי שימוש תגדיר את הדברים בקיימים במציאות אחת ונפרדים בקיומם, ויהיו תהיה

מציאות כוללת שביחס לקיומם כברי שימוש תהיה המציאות אחידה, אך ביחס לדברים ברי שימוש קיימים יחשבו כדברים נפרדים. ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ ביחס לשימושו יוגדר כדבר בר שימוש וביחס להיותו במקום יחשב כמשתמש במקום והמקום יוגדר כדבר בר שימוש נפרד וביחס להיות בו חפץ יחשב כמשמש לחפץ.

מושג דבר המשמש לשימוש נפרד

מציאות דבר המשמש לשימוש נפרד יגדירו את הדבר כנפרד ביחס לקיום כלל דברים ברי שימוש, ומציאות זו תובא רק על דבר בר שימוש, ובחינת המציאות תגדיר האם הוא קיים כמשמש שימוש נפרד מאחר דברים המשמשים, ובדוגמא שלנו החפץ יוגדר כמשמש שימוש נפרד כמטלטל והמקום יוגדר כמשמש שימוש נפרד קרקע והחפץ המיטלטל ביחס להיותו במקום יוגדר כתופס מקום, והמקום ביחס להיות בו חפץ יוגדר תופס את החפץ, ויצאו מכלל זה האויר שאינו מקום בר שימוש כשימוש נפרד ודבר הגדול מבית סאתיים שאינו חפץ בר שימוש כשימוש נפרד.

מציאות של דברים בעלי שימוש נפרד

המציאות הנ"ל תגדיר את הדברים כקיימים במציאות אחת ותגדיר יחסים בין דברים בעלי שימושים, שכל הדברים המשמשים יחשבו כמציאות שימושית אחת, אך יחלקו לסוגי שימושים שונים, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום החפץ ביחס להיותו בר שימוש יוגדר כבעל מקום ויש בזה משמעות שהוא מוכן לשימוש וביחס להיותו נפרד יהיה לכלל החפץ משמעות שימושית אחת וביחס למקום יחשב שכל החפץ כנמצא במקום אחד והמקום ביחס להיותו בר שימוש יוגדר כמקום שימוש של החפץ ושהוא נמצא בתוכו וביחס להיותו נפרד יהיה לכלל המקום שם משמעות שימושית אחת כרשות של החפץ.

מושג דבר בעל צורה שימושית

מציאות דבר שצורתו משמשת לשימוש יגדיר את הדבר כמוכן ביחס לשימושים נפרד, ויהיה עליו שם השימוש, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ בעל הצורה ביחס להיותו בר שימוש יוגדר ככלי שהוא שם חפץ המוכן לשימוש מסוים, וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדר כאוכל, והמקום ביחס להיות בר שימוש יוגדר כולו כרשות אחת שהיא שם מקום המיועד לשימוש מסויים, וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדר אם לשימוש היחיד ואם לשימוש הרבים.

מציאות של דברים בעלי צורה שימושית

המציאות הכוללת את כל הדברים בעלי צורה שימושית, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ ביחס למקום יוגדר כנמצא ברשות, והיינו, שמלבד מה שממוקם במקום שיש עליו שם הרשות כשינות ברשות יוגדר כך ביחס לכלל הרשות ואם יש לרשות משמעות תוך יחשב כנמצא בתוכה והמקום ביחס לחפץ יוגדר שהוא רשות אחת מכיל את כל הדברים הנמצאים בכלל מקומותיו, וביחס לקיומם כדבר בר שימוש החפץ בעל צורת אוכל מוגדר כקיים מבחינה שימושית אם הוא בר אכילה וכן המקום בעל צורת רשות מוגדר כקיים מבחינה שימושית אם הוא בר שימוש כמקום אחיד וביחס לקיומם במציאות הכללית החפץ בהיותו בעל צורה שימושית להיחשב כנפרד צריך שיהיה בו שיעור ביחס לשימושו והוא שיעור גרוגרת והמקום בהיותו בעל צורה שימושית להיחשב כנפרד צריך שיהיה בו שיעור ביחס להיות מקום והוא שיעור ד' וביחס למציאות המותאמת החפץ בהיותו בעל צורה שימושית נפרדת בכדי להיות מתאים להיחשב כולו בתוך כלל הרשות צריך שינוח במקום חשוב והמקום בכדי להיחשב כרשות הרבים או היחיד צריך שיהיה בו שיעורי רשות הרבים ט"ז אמה וכו' או רשות היחיד וכו'.

משמעות קניין ביחס לשימוש וגדר דבר כמשמש - שימוש מוכן הנוגד תפיסת אחרים מול ערך מסחרי

ולתוספת ביאור גדר שימוש הנ"ל בדבר, הנה גדר הנ"ל הוא גם עיקר משמעות קניין חפץ (והוא גם פשר שייכות קניין חפץ לדיני רשויות), וכי יש משמעות לאדם בחפץ שיש לו בו קניין מהפקר לגבי שימוש, ומשמעות זו תבוא בשני פנים, האחד השימוש המוכן, שגדרו לא בעצם הקניין שלו, אלא במה שהוא נוגד תפיסת שימוש לאחרים. והשני הוא ערכו המסחרי, שאמנם אף הוא מעלת שימוש עקיפה, וגדרו במה שהוא שלו, שאין גדר שימוש זה במה שהוא אינו שימוש לאחרים, ואדרבה ככל שיהיה

לאחרים בו משמעות שימוש יגדל ערכו המסחרי, וזה עיקר משמעות קיום חילוק קניין בגוף ופירות. וע״כ לא שייך שיתוף גמור לגבי קניין הגוף (דאף בשותפים שלא יהיה להם חילוק גוף לגבי קנין, כמו מי שקנו יחד דבר, זה מחמת שיש להם משמעות משותפת בערכו המסחרי ביחס לכלל העולם. אך כשלא יהיה להם משמעות משותפת, יתעורר קנין הגוף להתחלק. ואכ״מ). אך לגבי פירות, היינו, גדר מה שימוש דבר זה מוכן, כיון שגדר שלו הוא רק מה שנוגד תפיסת שימוש לאחרים, באם יהיה הדבר ראוי לשימוש כמה אנשים יהיה שייך שיתוף גמור, ביחס לזה שאין חסרון בגדר מה שדבר זה שלו ע״י שיתוף זה.

ויש בזה עוד חלוקה הנצרכת לענייננו לגבי גדר השימוש, דמה שדבר קנוי נחשב מוכן לשימוש הוא ביחס לשימוש מסויים, היינו, שכשיתעורר צורך מסויים, הרי שדבר קנוי מוכן לו יותר משאינו קנוי. אך גדר השימוש לגבי ערכו המסחרי הוא לא בנוגע לשימוש מסויים, אלא לכלל השימושים האפשריים כאחד. וע״כ בגדר הראשון יהיה משמעות למה הוא משמש יותר מגדר למי הוא משמש, שגדר הדבר עצמו הוא השימוש, והיותו שלו הוא ערך בזה. אך לגבי ערכו המסחרי כיון שאין זה ביחס לצורך של שימוש מסויים, יהיה גדר הדבר עצמו במה שהוא שלו, והיותו משמש הוא תוספת ערך בזה. ודי בזה.

ותהיה השתלשלות משמעות דקנין לגבי שימוש הוא כך. דבר המוכן לשימוש מסויים, וגדר הקניין הוא במה שאין לאחרים יכולת תפיסת שימוש בו. דבר הראוי לשימוש סתם ולכלל העולם, וגדר הקניין הוא במה שהוא שלו לסחור בו.

(ועל כן מי שנתן רשות קבועה לאחר להשתמש בשלו, הרי שיתפו בקניין הדבר כמוכן לשימוש, וכיון שאף לבעלים עצמו אין גדר קנין זה מה שהוא שלו, אלא מה שאין לאחרים תפיסה בו, אין הבדל בינו לבין הבעלים לגבי גדר זה, אלא כיון שאין גדר זה עומד לעצמו, שלא השכיר לו המקום לומר שמכר גדר זה, אלא הוא חלק מקניינו הכולל של הבעלים, לא יוכל מקבל הרשות להשכירו, והוא פסק הדין דלא מהני מה שיש לבני החצר רשות וקניין להשתמש בחצר גבי שכירות מגוי, ואף שהשימוש הוא משום שיעבוד שיש להם על הגוי לא מהני, דאין לזה שייכות עם מה שיש לגוי זכות להשתמש בחצר, ומה שיש לו קניין בכל החצר שלא ימנעו ממנו להשתמש, שזה קנין שלו, וכמו גדר קניין בערכו המסחרי, ואין שותפות בקניין השימושי מועיל לעניין זה. והוא ביאור דין שכירו לגבי ביתו.)

סיכום

ואם נסכם את כלל הדברים ביחס למעשה זה, הרי שמצאנו בחפץ כמה גדרים מן הפשוט למורכב, דבר, קיים, נפרד, בעל צורה, בר שימוש, בר שימוש נפרד ובעל צורה שימושית. כדבר קיים נפרד ובעל צורה, יוגדר כדבר תופס ומתקיים ע״י מקום, כבר שימוש יוגדר כחפץ, כבר שימוש נפרד יוגדר כל החפץ כדבר אחד. וכבעל צורה שימושית, יוגדר קיים כאוכל, ונפרד כאוכל חשוב, ומתאים כנמצא בתוך הרשות. וכן ביחס למקום, כדבר נפרד ובעל צורה יוגדר כמקום, כבר שימוש יוגדר כרשות, כבר שימוש נפרד יוגדר כרשות חפץ. כבעל צורה שימושית, יוגדר קיים כרשות, נפרד כמקום חשוב, ומתאים כרשות הרבים. וכן ביחס למעשה של חפץ במקום כדברים קיימים נפרדים ובעלי צורה, יחשבו כדבר במקום. כברי שימוש, יחשבו כחפץ ברשות. כברי שימוש נפרד, ככלי ברשותו. כבעלי צורה שימושית, יחשבו קיימים, כאוכל במקום רשות. נפרדים, כאוכל חשוב במקום חשוב. ומתאימים, כאוכל בתוך רשות הרבים.

ואם נגדיר את משמעות חפץ במקום נגדיר בזה כמה משמעויות. מבחינת החפץ, מה שהוא צורת חומר, שהוא צורת דבר שאינו סותר קיום אחד עם חלל, ומה שהוא צריך חלל, ומה שהוא נחשב מקוים ע״י חללו, ומה שהוא תופס חלל. ומה שהוא חומר בר שימוש, שאינו סותר שימוש אחד עם שימוש במקום, ומה שהוא צריך מקום, ומה שהוא מוכן לשימוש ע״י מקום, ומה שהוא תופס מקום שימוש כרשותו. ומה שהוא בר שימוש ברשות, שאינו סותר שימוש אחד עם שימוש ברשות, ומה שהוא צריך רשות, ומה שהוא נחשב מורשה לשימוש ע״י רשות, ומה שהוא תופס רשות שימוש כשלו. ומבחינת המקום, מה שהוא צורת חלל, שאינו סותר קיום אחד עם

חומר, ומה שהוא מכיל חומר, ומה שהוא מקיים חומר, ומה שהוא מלא מחומר. ומה שהוא אלא כל כך שימוש, שאינו סותר שימוש אחד עם שימוש בחפץ, ומה שהוא מכיל חפץ, ומה שהוא מכין חפץ לשימוש, ומה שהוא מקומם ע"י חפץ. ומה שהוא רשות ברת שימוש, שאינו סותר שימוש אחד עם השתמשות חפץ בחלקי ממקומו, ומה שמגדיר את מקומו כמשמש לרשותו, ומה שהוא מוגדר ע"י מקומו.

ועניין המציאות המוחשית היא בחינה של הדברים ומצבם בנמצא ואין בה הגדרה של שינוי שהוא הגדרה המתייחסת למה שהיה נמצא ומה שנמצא עכשיו, וכן לעתיד שימצא כמושג אחד. וממילא יגדיר את הדבר שמצבו היה נמצא כך וכעת מצבו אחר כדבר אחד שהשתנה וכן דבר שמצבו כעת כך ובעתיד יהיה מצבו אחרת כדבר שישתנה.

המעשה

מעשה כנושא את הנעשה

המעשה הוא הדבר הנושא את הנעשה, והיינו, שיחשב הדבר הנעשה במשמעות המעשה. וכן המעשה נחשב כנושא של העושה, וכן המעשה הוא הדבר המקשר בין העושה לנעשה, ועל"מ להבין את המושג מעשה נצטרך להגדירו כנפרד מן העושה.

חילוק מעשה כגרימה מכח דמעשה - משמעות כח הפעולה בייחוס המעשה לעושה

ונמצא בזה משמעות חלוקה ביחס לעושה, האחד, במשמעות היותו בעל המעשה. והשני, בשייכותו בתולדות המעשה, ובזה יהיה גדר מעשה כגרימה, שאין משמעות בכוח אלא כסיבה מספקת, אך כמו שיש' בע"ה כיון שבשבת אין גדר המעשה גרימת התולדה, אין צורך שיהיה כוחו סיבה מספקת, דזה חסרון רק במעשה גרימה לתולדה, אך בכוח למעשה עצמו, משמעות כוח העושה הוא במה שנחשב המעשה לשלו.[א]

ויסוד ביאור שני גדרים אלו, הוא בביאור גדר כוח שפועל במעשה שיש בו להחשיב את המעשה כמעשה שלו, ויוכרח כן באיסורי שבת, שהרי אין למצוא חסרון בהגדרת מעשה לחד מסנים כמעשה איסור, היינו, מעשה לאו שביתה, ובהכרח שגדר חסרון בזה הוא משום משמעות שיש בזה בגדר המעשה עצמו שיחשב שנעשה מכח זה, ושאינו מחשיבים את המעשה עצמו כמו תולדה, ובזה ימצא חסרון במעשה הנעשה בשנים. וגדר זה, היינו, מה שכח אחד הוא רק חלק מגורמי המעשה, יהיה משמעות במעשה בשני פנים, האחד, במעשה כולו. והשני, בכל חלק מהמעשה. והחלק הראשון אין זה גדר בכח עצמו, אלא בגדר מעשה האדם, דהרי אין משמעות בכח הפועל בכל המעשה, שכל רגע ורגע יש להחשיבו ככח נפרד, והיינו, מה שנחשב המעשה של האדם, כיון שנעשה מכח שלו, וכיון שכך יש לחשב זה ביחס לאדם, היינו, מה נחשב לאדם מעשה שלו, וכיון שיש בכוחו לעשות המעשה כולו, הרי שלא עשה אלא מקצתו. אבל גדר החלק השני, היינו, כל חלק מהמעשה, אין זה גדר באדם אלא בכח, ואין משמעותו ביחס לכלל המעשה, שאין זה מגדרי כח, אלא כל חלק נבחן לעצמו וביחס להיותו כח הפעולה.

המעשה כדבר הנעשה במציאות ועושה במציאות

והנה אחר הגדרת המציאות יבוא הגדרת המעשה, ואמנם יש לפעמים שמשמעות המציאות ביחס למעשה תבוא אחר הגדרת המעשה, אך אף בזה גדרי המציאות יקדמו לגדרי המעשה עצמו. שהמציאות ביחס למעשה היא הגדרה מוקדמת למה שנעשה במעשה.

משמעות מעשה כמאחד חלקי מציאות

המעשה להבדיל מן המציאות יגדיר חלקי מציאות כאחד מה שלא ניתן לומר ביחס למציאות והיינו שאני דברים במציאות המשפיעים אחד על השני לא יוגדרו במציאות כמושג אחד ולדוגמא שדבר מונח בתוך כלי ונחשב את מונחות הדבר בתוך כמעשה של

א. וכמו שנמצא דדין שנים שעשו יהיה שייך אף בזורה ורוח מסייעתו, כי אף שאין המעשה דשניהם יחד מסייע בכל מעשה הגרימה, עדיין יש לדון על כל אחד בגדר כוחו בזרייה לבדה

הכלי שיש לו תוך, הגדרה זו אינה הגדרה מציאותית גרידא כי אם נגדיר את הדבר כמציאות נפרדת נאמר ביחס לדבר שהוא מונח בכלי וביחס לכלי שהוא מכיל דבר אך לא יהיה בזה משמעות של מעשה הכלה של הכלי, אך בהגדרת המעשה יתאחדו חלקי המציאות ויוגדרו משמעויות השפעה בדברים.

משמעות המעשה כהמשך וחיבור שלבי המציאות

המעשה גם יגדיר את המציאות שלפניו ואחריו כדבר אחד שהמציאות כפי

שהגדרנו אותה אין בה יחס המקשר בין שלבי המציאות, והיינו, שאף שאמרנו שייך להגדיר כחלק מהמציאות משמעות של שינוי, אין הכוונה שתהיה מציאות של שינוי כי המציאות היא הנמצא והשינוי ביחס אליה הוא עדיין רק מציאות. ואף כשנגדיר שינוי בדבר אחד במציאות הוא יוגדר בנמצא ולא כחלק מהמציאות המוקדמת, ולדוגמא כשנגדיר מציאות של חפץ שנעשה בו מעשה של שינוי והוא יצא ממקום למקום אחר, אף אם נגדיר משמעות אחת לשני המציאויות ביחס לחפץ, היינו, חפץ במשמעותו המקומית, נאמר שחפץ זה נמצא שלא במקומו וזה הגדרה בחפץ, או שנאמר זאת ביחס למקום על המקום הקודם שאינו מכיל את חפצו, או המקום הבא כמכיל חפץ שאינו חפצו, הגדרות אלו אינם הגדרות של שינוי אלא הגדרות מציאותיות לדבר נמצא.

אך המעשה במשמעות מעשה דבר בדבר היא משמעות המשכית ויש בו איחוד חלקי המציאות לסיפור אחד, וההמשכיות יש בה משמעות של שינוי ומשמעות של חידוש, ולדוגמא כשנגדיר מעשה נוכל לומר שהחפץ עבר ממקום למקום, וממילא לא נצטרך לומר שהיה המקום הקודם מקומו, ואם נאמר שהמקום הקודם מקומו נוכל לומר שהחפץ עבר ממקומו למקום אחר או למקום שאינו שלו, כי משמעותו ההמשכית של המעשה כמאפשרת שני חלקי מציאות בבת אחת אינה מצריכה להגדיר את המציאות הקודמת כחלק ממשמעות המציאות הנוכחית.

משמעויות הקיימות רק ביחס למעשה שהוא כהמשך

וכיון שאין גדרי המעשה כגדרי המציאות אלא יש להם משמעות של המשך על כן יוכלו להיות סוגים במעשה שלא יתכנו בהגדרת מציאות, כמו סיבה ומסובב, תיקון וקלקול, חידוש ושינוי, ושאר סוגים שמשייכים מציאויות לגדר אחד ויוכלו להגדיר את עושה המעשה כמקיים את המציאות המחודשת או כיוצר את השינוי המחודש.

וע"מ להבהיר את הדברים נתייחס למציאות מעשה של דבר הנמצא בדבר.

מקרה שני דברים במעשה

יש ומציאות של שני דברים בעצם צורת המציאות ומשמעותה תחשב למעשה, ולדוגמא מעשה של קירבה שאין הקירבה מעשה של אחד מהמתקרבים אלא הוא הגדרה כוללת ביחס לשאר דברים וזה יחשב מעשה, ואם יעשה זאת שליש בשני דברים יחשב שעושה המעשה ואם יעשה אותה אחד מהמתקרבים יחשב מעשה שלו אף שגדר המעשה הוא בשניהם בלי יחס השפעה, ובדוגמא שלנו של דבר הנמצא בדבר אחד יהיה משמעות קירבה שאינה נחשבת של אחד מהמתקרבים.

מקרה דבר בדבר אחר במעשה

יש ומציאות של דבר בעצם קיומו ובהיותו בו מקרה דבר ומשמעותו יש בזה תחשב למעשה, ולדוגמא מעשה של קירבה באופן שהקירבה היא מעשה של אחד מהמתקרבים, ואם יעשה זאת שליש בשני דברים יחשב שעושה המעשה ואם יעשה אותה הקרב או האחד שאליו קרבים יחשב מעשה שלו אף שגדר המעשה הוא במתקרב או באחד שאליו קרבים, ובדוגמא שאמרנו של דבר הנמצא בדבר אחר יהיה משמעות קירבה בדבר ככלי בית בחלל שאינה מעורבת.

המעשה ביחס למציאות קיימת

המעשה לפעמים יהיה כולל רק את המציאות הנוכחית, והיינו, שעצם השינוי בקיום המציאות המחודשת אינו חלק מהמעשה אלא רק הקיום עצמו והשייכות בין העושה לנעשה, ודוגמא לזה הוא מעשה בחלבים ועריות שמי שנתן חברו חלב בתוך פיו חייב שכן

page ל

מקום

נהנה אף שלא עשה מעשה (רק לא מנעו), והיינו, שהיות החלב נאכל ע״י אדם הוא התולאה וההנאה היא העשייה והאדם הנהנה הוא העושה, וכל החלקים הללו באים כאחת, ואינם דורשים שינוי שהרי השינוי נעשה ע״י אחר אלא שעצם הקיום של אדם אוכל חלב הוא חלק המציאות והמעשה הוא ההנאה (והנה ביחס לנהנה מחלבים ועריות היה נראה שאין ההנאה נחשבת כנגרמת ע״י העושה אך מלאנו תוס׳ בסנהדרין סה שחולק בזה).

ואמנם להגדיר את המעשה כמקיים את המציאות ולאו דווקא החידוש שיש במעשה אך חידוש זה נדרש רק בכדי להגדיר כנ״ל את המעשה שהוא מקיים שזה המושג מעצם מהותו נוגע לדברים המשתנים, אך אינו דווקא כגורם את המציאות המחודשת.

המעשה כגורם את התוצאה

לפעמים יהיה המעשה כולל משמעות שהוא גורם את המציאות המחודשת, והיינו, שצריך שיהיה המעשה סיבה לקיום התולאה וממילא גם העושה

המעשה כממציא מציאות

לפעמים יהיה המעשה רק במשמעות של המלאת המציאות, והיינו, שלפני המעשה לא היה המציאות הנעשית, והמעשה יעשה שתהיה. ויהיה המעשה מגדיר את המציאות הנוכחית ביחס למציאות הקודמת כדבר שהומצא, ואת העושה כממציא דבר.

בינה

המעשה כחידוש מצב בדבר קיים

לפעמים יהיה המעשה ממליא מצב בדבר קיים להיינו שיהיה שם הדבר שאליו מיוחס המעשה אחד לפני ואחרי המעשה, אלא שישתנה מצבו מבחינה מסוימת ובזה לא יהיה המעשה נחשב אלא אם גרם מציאות אחת להיות מציאות אחרת ובמעשים כאלו הנבחנים בשינוי, גרימת מציאות מחודשת של הדבר עם המצב ללא עצם השינוי לא יחשבו כמעשה, כי כאמור יהיה המעשה עצם המלאת הדבר הקיים במצב חדש, והיינו, כי יהיה המעשה בדבר.

המעשה כשינוי מצב הדבר

לפעמים יהיה המעשה שינוי בדבר קיים ממצב למצב, והיינו, שלא יהיה במצב החדש מציאות חשובה ביחס למעשה כי עצם המלאת המצב החדש בדבר לא תהיה מעשה אלא מעשה השינוי עצמו וגדר מעשה זה הוא בדבר שיהיה חשיבות בדבר בעצם יציבות מצבו ללא שינוי והמעשה המביאו למצב חדש הוא עצם עשיית השינוי.

הגדרות שאינם משמעות במעשה

והנה מעשה אף שהוא הגדרה כללית של מקיים מציאות, גדר המעשה המסוים ישתנה בכל מקום לפי עניינו, ולכן הוא אינו תלוי באחידות הפעולה מבחינת הפועל או מבחינת כמות הפעולות ולפעמים יהיה חלק מכמה פעולות מחוברות או נפרדות וכן יהיה תלוי במעשים אחרים כחלק מהגדרתו שגדר פעולה הוא גדרו של העושה ולא של המעשה.

העושה

העושה כמרכיב במעשה נחשב כמי שעושה, והיינו, שהמעשה והתולאה הינם מושא בעושה, והוא נושאם, וזה יהיה בכמה אופנים. ויש בזה כמה חלקים, והיינו, שככל שנגדיר את המעשה והתולאה, כך יוגדר העושה.

העושה כנושא המעשה

העושה כנושא המעשה אינו מחייב שיהיה אדם או בעל רצון ויש שייחשב העושה דבר דומם ואף ביחס לאדם יש שייחשב עושה ולא מחמת היותו אדם, והיינו, שיש להחשיבו עושה רק מחמת שהמעשה נעשה בגופו של הדבר. ויש מעשים ויחשבו כמעשה של הדבר רק אם הוא סיבת היותם, והיינו, שהוא הגורם למעשה והתולאה.

אדם העושה

גדר אדם העושה ביחס למעשה הוא שאמרנו, שיש שייחשב עושה מחמת משמעות המעשה ביחס אליו, ויש שיהיה העושה נחשב כך כי הוא הגורם למעשה או כגורם המציאות.

וגדר העושה לעצמו, היינו, מה יהיה העושה ביחס למעשה, אם יהיה זה חי או יהיה העושה יהיה נדרש שיהיה חי. אם זה אדם יהיה נדרש שיהיה אדם.

ויש באדם העושה שני חלקים, אחד הוא המחשבה וזו עשייה שבדעתו, לחשוב כך או אחרת. והמעשה במציאות, וזו העשייה שבגופו, ולא יחשב האדם כאדם העושה אלא אם יש בו כח המחשבה, והיינו, שהוא בר דעת.

דעת האדם

הדעת היא מקום הידיעות ופעולת המחשבה כמו שהמציאות הגשמית היא מקום הדברים ופעולת המעשים, ופעולת מחשבה בדעת האדם תלוי שינוי בדעת כמקום הידיעות, והמחשבה החלטה תקרא לדעתו ביחס לנושא הידיעה, ואם לא יהיה בו הדעת לא יהיו מחשבותיו בגדר מחשבה, והדעת עצמה היא היכולת להשיג מושגים וידיעות על המציאות והקשר ביניהם והיותם יציבים לאורך זמן, וזה יהיה גדר בדעת עצמה, ואם לא יהיה האדם בעל יכולת זו מחשבתו לא תחשב מחשבה.

דעת מקולקלת

ואם תהיה הדעה שלו מקולקלת ביחס להשגת הידיעות או המושגים או הקשר ביניהם לא תהיה מחשבתו מחשבה שכיון שדעתו אינה קיימת כראוי לא תהיה המחשבה יותר מדעתו עצמה, וזה השוטה.

דעת פחותה

וכן יש ויהיה האדם בעל דעה פחותה, שאינה משיגה אלא דעות מסוימות ולא דעות אחרות, וגם בכמות שהשגתו אינה מתפשטת אלא ידיעת כמות מסוימת של ידיעות, אך תהיה נכונה וקיימת בבסיסה ולא כהשוטה הנ"ל. ולכן יש שבמחשבות מסוימות שצריכים את דעת שלימה לא תהיה מחשבתו כמחשבת דעת, אך יתכן שתחשב דעתו כדעה למחשבה אחת ולא למחשבה אחרת, וזה יש כמה דרגות בקטנים עד גיל עשרים, ובחרשים ונשים.

והדעת הנ"ל היא מקום כולל לכלל מחשבות האדם שיהיה האדם נהנה ושמח ומצטער ועצוב ושאר דברים מעין אלו.

דעת כבעלת ידיעות

והדעת תכיל את הידיעות של האדם הן באופן כללי, מה שישיג המושגים ואת הידיעות הפרטיות על דבר מסוימים מה הם וקיומם. והן ביחס למעשים מה יגרמו או מה יהיה משמעויות דבר קיים וכו'.

בקשה

הבקשה היא מחשבת הצורך, היינו, שיהיה בדעת האדם שצריך הוא בשימוש וכדוגמא שיחשוב האדם שצריך הוא באכילת דבר מסוים או בהנאת דבר מסוים, אבל לא תהיה המחשבה באיזה דבר הוא אלא בסוג הדבר שאם צריך הוא לאכילת תאנים כיון שהמחשבה נוגעת לאכילה עצמה כל הדברים, היינו, התאנים יחשבו לדבר אחד, כי המחשבה היא בשימוש.

מחשבה

הדעת כאמור היא מקום המחשבות והמחשבות יהיו כוללים התייחסויות למציאות ולמעשים, והיינו, שיהיה האדם חושב על דבר מסוים ביחס למשמעותו השימושית, והיא התייחסות לדבר קיים והתייחסות לדבר שעדיין לא קיים. התייחסות למציאות הוא לדוגמא שאם האדם יחשוב שיהיה הדבר כלי או שיהיה הדבר תרומה נחשב התייחסות למציאות קיימת שאין צורך שינוי בדבר אלא רק מחשבת משמעותו. והתייחסות למעשים, היינו, לדבר שאינו קיים כמו שיהיה דבר חדש ובמובן זה תחשב התוצאה העתידה פרי המחשבה שהיא נחשבת כגרמה לו, והמחשבה היא העיסוק בדבר במשמעותו כשהוא ממלא צורך.

רצון

הרצון הוא מחשבת קיום מציאות, והיא מצב רץ כאדם הרץ אל מקום אחד ואף שבזמן שהוא רץ אין הוא עדיין במקום כיון שהוא בדרכו אל המקום ביחס למקומות שאפשר לו להיות בם יש עליו שם המקום ההוא יותר משאר מקומות וכן באדם שיש בדעתו ידיעה לגבי המצב הראוי להיות בו וכשירצה, היינו, שיחשוב קיום מצב כראוי לו יקרא שרוצה במצב ויהיה עליו שם הדבר שרוצה, וזה גם בזמן המצב ביחס להמשכו.

אך אם לא יהיה רוצה, היינו, שחושב בדעתו על אי קיום המצב כראוי לו הוא יחשב אנוס ביחס למצב, והיא מצב גם כאדם היוצא ממקום שאף שהוא עדיין במקום שכיון שהוא בדרכו לצאת מן המקום ביחס למקומות שאפשר לו להיות שם יהיה עליו פחות שם שהוא במקום

הזה, וכן באדם שאנוס על המצב לא יהיה עליו שם הדבר שאנוס בו וגם זה אף בזמן המצב ביחס להמשכו.

וכן הוא ביחס למעשה, היינו, קיום מציאות המעשה שיחשב לאדם קיום תוצאת המעשה כראוי לו יחשב כרצונו את המעשה וכן לאידך אם אנוס עליו.

וכיון שמשמעות אונס ורצון מתייחסים לקיום מציאות יתכן שיעשה אדם מעשה ברצון למעשה אך לא יחשב כך ביחס לתוצאה, וכן ביחס לאי עשייה דבר שכיון שהאונס מתייחס למציאות לא יהיה האונס כמי שעשה, אך ביחס למציאות שנמצאה בלא עשה, שייך שיהיה אנוס עליו, ונפרט.

ביחס למציאות מתחדשת

אם נחשב מעשה כגורם נחייב שיהיה המעשה ברצון. וזה יתחלק לפי המעשים, שאם נחשב מעשה כקיום מציאות נוכחית, אז יספיק שיהיה האדם רוצה את קיום המציאות. ואם נחשב מעשה כמקיים התוצאה, נצטרך שירצה את התוצאה. וזה יתחשב לפי גדר המעשה. ולדוגמא, באיסורים שאינם ענין לגרימה אלא רק עצם המצב האסור, כמו נהנה מחלבים ועריות, אף שהאדם לא יהיה הגורם, כיון שההנאה היא מרצונו הרי זה נחשב רצון.

ביחס לעשיית המעשה

ובדברים שצריך שיהיה האדם גורם, ויש משמעות גם למעשה עצמו בלא חשיבות הנובעת ממטרת המעשה, אז המעשה צריך שיהיה כרצונו, וכדוגמת שבועת שוא, שמשמעות האיסור היא השבועה על דבר שהוא שקר, אם נאנס על דבר שקר לחשוב שהוא אמת נחשב כאנוס, ולא נחשב שנשבע על שקר. ואף שבאמת הוא שקר, כיון שהאיסור הוא להישבע, היינו, לאמת דבר שהוא שקר, הרי שאם היה בדעתו הדבר כדבר אמיתי, אז לא יחשב השבועה כשבועת שקר. והיינו, שאין האיסור שיהיה שבועה על שקר, אלא שאמירת השבועה תהיה במשמעות של אימות שקר. וכיון שהמשמעות של שקר ואמת היא ביחס לידיעת האדם, אם זו היתה ידיעתו הרי שהוא אנוס.

והנה מצאנו בזה שני דוגמאות הפוכות חלבים ונזיקין, דחלב נאסר אפילו הוא לא גורם למעשה, אבל אינו חייב אלא ברצונו ולא באונס. ונזיקין חייב אפילו אם נעשה באונס, אבל אם אינו גורם למעשה אינו חייב.

והיינו, שבשני מקרים (וגדר זה בחלב הוא לדעת חלק מהראשונים) מצאנו את שני החלוקות האמורות באופנם הטהור, והיינו, שמלבד מה שנצטרך שיהיו המעשים נעשים בגוף העושה, בנזיקין, הוגדר מעשה ביחס לעושה רק מחמת גרימתו את המעשה, ולא מחמת היותו רוצה וכו', ולכן יחשב כעושה בכל שתוגדר גרימתו. ובחלב, הוגדר המעשה ביחס לעושה רק מחמת רצון העושה את המעשה, ולא מחמת גרימתו אותו, ולכן יחשב כעושה בכל שיוגדר רצונו.

כוונה

הכוונה היא שם כללי למחשבה בדבר מסוים, בשם דבר אחר, והוא משם כיוון, כדבר המכוון ומתאים לדבר אחר.

ביחס למציאות

ובדברים שצריך שיהיה האדם עושה למטרה, צריך שיהיה עשיית המטרה לרצונו, שצריך שבמעשה עצמו יהיה רצון למטרה בכדי שיחשב שהמעשה נחשב כמעשה למטרה זו. ולדוגמא כוונה במצוות, שאף נאמר שמצוות צריכות כוונה, היינו, שלא מספיק שיהיה האדם עושה את מעשה המצווה, אלא צריך צריך שיהיה המעשה עצמו יהיה לשם דבר אחר. היינו, קיום מה שה' ציווה. וזה שייך גם בדברים שאין צריך שיהיה גורם להם אלא שהאדם עצמו צריך שיעשה אותם בעצמו, כמו שמיעת קול שופר, והיינו, שמעשה התקיעה לא יעשה אותו הוא אלא רק מה שישמע, ואם צריך כוונה אז צריך שיהיה עושה השמיעה לשם מצווה, היינו, לקיים הציווי שציווהו ה' לשמוע קול שופר. והיינו, שמשמעות הקול תחשב שמיעה בכל אופן, גם אם לא יכוון למצווה, אבל צריך שירצה לאמת ע"י חובה בזה. וזה משמעות המילה כוונה, שיש את גוף המעשה, ויש בו משמעות של קיום מצווה, ומה שעושה הוא גוף המעשה, והרצון במשמעות הוא הכוונה.

page לד

ביחס למעשה

וכן לגבי דברים האסורים מקום התולדה שנעשית, שצריך שיהיה רצון במעשה שילד ממנו התולדה. וגם זה נחשב כוונה שתהיה הפעולה בכוונת התולדה.

ביחס למעשה בעל משמעות

ובדברים שיש משמעות לעצם המעשה שהוא עושה את התולדה, והיינו, שיהיה המעשה במשמעות שהיא מובילה לתולדה, אז יהיה הרצון לתולדה חלק מגדר המעשה עצמו, ואם לא יהיה הרצון לתולדה, אז המעשה עצמו יהיה חסר במשמעותו כמעשה, ואפילו יוביל המעשה לתולדה, ואפילו ידע שהמעשה מוביל לתולדה, לא יחשב המעשה כמעשה, כיון שלא רצה שיהיה המעשה מוביל לתולדה. וכוונת מעשה לתולדה תהיה בגדר רצון במעשה עצמו, והיינו, שיהיה במחשבת התולדה.

סיכום

ונמצאנו א"כ ארבעה גדרים בדעת והם הבקשה, המחשבה, הרצון והכוונה.

הבקשה, היא יחס הדעת להיות האדם צריך שימוש, והיא התייחסות לעצמו כצריך. המחשבה, היא יחס הדעת ביחס למשמעות דבר קיים או שיהיה קיים כממלא צורך, והיא התייחסות לעצם הדבר כממלא צורך הבקשה. רצון, הוא יחס הדעת לדבר שיתקיים כמציאות במשמעות המחשבה, ובזה שייך דיני אונס ורצון. כוונה, יחס הדעת לדבר ביחס לדבר אחר, וכמו שיחשוב בזמן פעולה שהדבר שבו נפעל יהיה דבר אחר.

וכן יתחלקו מושגים אלו לפי משמעותם כגדרים, שהבקשה, כיון שאינה מתיחסת לדבר אלא לעצמו, אין צורך שיהיה חושב בה ביחס לדבר, או בזמן עשיית הדבר. והמחשבה, שאינה מחשבה אלא בדבר, אזי כל שחשב בה ביחס לדבר תקרא מחשבה, אך תשתנה בגדריה לחשיבה לעתו של אדם לפי הבנת המציאות שבה, שאם חשב מחשבה על דבר וטעה בידיעתו על הדבר לא תחשב מחשבתו, וכן לפי ידיעות המחשבה הנקראת גמירות דעת שאם יחשוב עכשיו כך ובזמן אחר יחשוב כך לא תחשב מחשבתו כדעתו. אך הרצון, כיון שהוא התייחסות ביחס לתולדה מסוימת, כל זמן שירצה נחשב רצון ביחס לזמן ההוה, ואם התרצה בעת המעשה כולו יחשב שנעשה ברצון, אף אם ברור שיתרצה רצונו לאחר מכן. וכוונה, היינו, כוונת דבר אחד לדבר אחר, יהיו שני הדברים צריכים להיות חלק מהכוונה, ואם יהיה זה כוונה של מעשה לתולדה, אז צריך שיתכוון בזמן המעשה שתעשה התולדה.

העושה מעשה מצווה

ידיעת משמעות המצווה במעשה

והנה כל זה אמרנו ביחס להיות האדם עושה המעשה, אך בנוגע למצוות התורה ישנה משמעות לעשיית מעשה שהוא בלא תעשה. והיינו, שביחס לעשיית המעשה האסור ישנה עוד הבחנה, אם יודע שעושה מעשה אסור, שהיודע שעושה מעשה אסור ועשאהו נקרא מזיד, ואם לא ידע שהמעשה אסור נקרא שוגג.

ידיעת איסור לא תעשה

ויש לנו לחלק בגדר מחשבת שוגג ומזיד באיסורי לא תעשה, לבין שאר מחשבות בגדרי עשייה, וכן ביחס למצוות עשה. והיינו, שהתייחסות למעשה בבחינה אם הדבר נעשה, וע"י מי, וכו', אינו דומה לבחינת מחשבה של מעשה שנאמר עליו שלא לעשות. שבציווי של אי עשייה יש בו התייחסות לכלל הזמנים והמקרים שלא יהיו בגדר עשייה אסורה זו, וכיון שכך הרי שמי שעשה במזיד הרי הוא ככל עושה מעשה ביחס לאיסור. אבל מי שעשה בשוגג הרי שאיסורו הוא איסור בכלל המקרים, שלא ראה להפריש מעשה זה מכלל מעשיו. וא"כ מלבד גוף האיסור יש בשוגג מעשה בדעת עצמה, ביחס למעשים שנעשים.

איסור לאו ביחס לכלל דעת המקרים

ועל כן הדעת תהיה משמעותית ביחס לגדרי האיסור, שיצטרך ידיעה בתחילה, ויהיו ידיעות מחלוקות וכו'. וכיון שאיסור לא תעשה נוגע לכלל המעשים, יהיה חלוקה בדעת גם ביחס לדברים שבהם נעשה האיסור כגופים וכו', כי מחמת האיסור היה לו להיזהר בגוף זה שלא לעשות מעשה זה. וככל שיהיה בהגדרת האיסור משמעות פרטית ביחס לחלקי המעשה, הן המעשים עצמם כביאה ואכילה והנאה וכו', והן בגופי האיסור, תהיה חלוקה בדעת ביחס לאי עשייתם, ויתחלקו בזה ביחס לאשמת האדם.

שלושה חלקים בעשייה ויחסם ללאווין - האדם, מעשה האיסור, והדבר האסור

וימצא בזה (היינו, גדר עשייה האסורה) שלושה חלקים בעשייה, והם האדם, המעשה האסור, והדבר האסור. והשמר הוא ביחס לאדם, וזה שייך בשמירת עצמו, וביחס לכלל מעשיו, ובשמירה מדבר אסור, אבל מילת פן אין היא אלא ביחס לדבר שאפשר לו להתקיים או לא. וע״כ לא תבוא לא ביחס לאדם אלא אם יוגדר מצד שבו יתכן לאדם להיות או לא, ואם נאמר פן תעשה יהיה פירושו שביחס לעשייה תהיה לפניה ולא אחריה, והיינו, ביחס לפני המצבים בהם אתה נמצא עם העשייה ובלעדיה. ומילת לא תיתכן ביחס לאדם ושייכותו לדבר האסור, אם מעשה ואם חפץ, אבל לא לקיומו, אלא לאי קיומו[א].

סיכום

וא״כ מצאנו בגדרי עושה כמה דברים, גוף העושה, דעת העושה, הידיעות בדעת העושה, מחשבה כהגדרת מציאות, רצון ביחס למציאות מתחלקת וביחס לתוצאה, כוונה, ביחס למציאות, ביחס למעשה, ביחס למעשה בעל משמעות, וביחס לעושה מעשה מצווה, ידיעת משמעות המצווה במעשה. דעת מעשה האיסור ביחס לכלל המעשים.

(לפ״ז יחולקו דיני המעשה, לחיוב חטאת הוא משום אי הזהירות, והפטור לחטאת הוא משום שלא היה לו להיזהר בזה. וחיוב מלאכה הוא משום עשייתו, והפטור למלאכת מחשבת הוא משום שאינה עשייה. והפטור לאינו מתכוין הוא משום שאינו מעשה אסור. והכלל לחיוב חטאת הוא חיוב כללי על האדם שיהיו מעשיו מכוונים.)

גדרי איסור מעשה

גדרי מעשה

הנה מצאנו בתורה כמה שמות מעשה, וחלוקתם במעשה, ובתוצאה. בעושה, ובנעשה. ויש מעשים שנקראים ע״ש גדר שיש במעשה בעושה או בנעשה, בעושה כמו רדיה במי שרודה וזניה במי שזונה וכו', או בנעשה כמו הורדה במוריד והקמה במקים וכו'. ויש מעשים שנקראים ע״ש גדר שיש בתוצאת המעשה בעושה או בנעשה, בעושה כמו טומאת עצמו במיטמא, ובנעשה כמו טומאת אחרים במטמא והינוח לדבר במניח. וכן יש מעשים שנקראים ע״ש גדרם בעשיית הנעשה כעושה מעשה כמו הזנייה במי שמזנה אחר (אל תחלל וכו' להזנותה) והפנייה במי שמפנה אחר (כהפנות שכמו). וכן מצאנו שמות מעשה ותוצאה כלליים כמו לא תעשה ולא יהיה. וכן מצאנו שהשייכות בין העשייה לנעשה תבוא בכמה גדרים דבר, בדבר, אל דבר, מדבר, לדבר, את דבר, על דבר, כל דבר, וחילוקם כך. בדבר, מה שיש במעשה להיות כלול בדבר ככה בחפץ, וכדבר במקום. אל דבר, מעשה ביחס לדבר החלוק ושאין במעשה להכלילו. מדבר, מעשה שיש בו להוציא מן הדבר בלי לשנות גדרו, ככח דבר, או כמלאות דבר. את דבר, על דבר, כל דבר, הוא גדר במעשה או בתוצאה שיש בחלקה גדר ככולה כי כללה הוא כלל חלקיה, ויתבאר לקמן. וכן מצאנו שהשייכות בין העושה למעשה תבוא בכמה גדרים כמו בדבר סתם, תעשה לך, וכן מצאנו שהשייכות בין העושה לנעשה תבוא בכמה גדרים כמו דבר, לדבך או לדבו, דבר דבריך או דברי דבריך, דבר לך.

גדרי העושה

והנה במעשים שהעושה הוא חלק מהמעשה, כמו נגיעה וביאה ואכילה וכו', אין גדר המעשה האסור דבר לעצמו, וע״כ יהיה חלוק המעשה מהעושה, אף שיהיה העושה וגופו חלק מהנעשה, וכמו אכילה שהוא גדר בעושה כנעשה. וע״כ יהיה גדר באדם כאינו בעל המעשה, וכמו שאמרו שחלבים ועריות חייב אפילו במתעסק שכן נהנה, והיינו, דכיון שאסרה תורה מעשה שגופו של העושה הוא חלק מן

א. וזה ביאור מה שאמרה שכינה כן ירבה, היינו, שאין ישראל נמצאים במצב שעדיין אינם מתרבים, אלא מצבם הנוכחי הוא במצב ריבוי וישאר על כנו ואין זה תלוי בהתחכמות מצרים

המעשה, הרי שיש גדר בעשייתו כנעשה ולא כעשייה. אך במעשים שאין הם מחמת עשייתו אלא מחמת הנעשה, כמו רציחה, היינו, שפיכות דמים דנרצח, לא יהיה משמעות באדם כחלק מהנעשה אלא כעושה גרידא. ולא תרצח הוא כאילו אמר לא תהיה רצח.

ועכ"פ מצאנו כמה חלקים במעשה. העושה, המעשה והתוצאה. והמעשה חלוק לעשייה, ומה שנעשה, וכגון ברציחה, העושה נקרא רוצח, והמעשה חלוק, העשיה רציחה, והנעשה נרצח, והתוצאה בעושה רצח, ובעשוי רצות. (ואמנם לא מצאנו לשון עשוי, היינו, רצוּחַ. כי הרציחה בנפש איש, והנפש הרוגה, והאיש מת, והאדם חלל, והדם נשפך, ובשרו נבול. ואין זה דבר אחד שהוא רצוח) וכן באכילה, שהעושה אוכל, והעשייה אכילה, והנעשה נאכל, והתוצאה בעושה אכל, ובעשוי אכול. (ולא מצאנו לשון עשוי כי אינו אחר שנאכל) ובמעשים האסורים מחמת היות הדבר העשוי, וכן להיפך במעשים שהם יצירת דבר חדש שאינו קיים לפני המעשה, כמו פסל ומלאכה. ובעושה יהיו שלושה גדרים אפשריים, גופו, דעתו, ורצונו. ובמעשה יהיו שלושה גדרים, העשייה, הנעשה, ומשמעותם האחידה. ובתוצאה יהיו שני חלקים בעושה ובנעשה. ועוד יתבאר בעז"ה.

איסור לא תעשה

איסורי לא תעשה מחולקים לשלושה באי עשייה, בשמירת מעשה, ובמניעת קיום. אי עשייה היא באדם העושה וגדרה החיובי הוא שמירת עצמו כעושה, ושמירת העושה היא בשלושה גדרים שמירת האדם הכוללת שמירת גופו דעתו ורצונו, שמירת מעשיו, ושמירת תוצאותיו, ושמירת העושה בגופו כדוגמת חלבים ועריות שלא יהנה גופו מהם, ובדעתו כדוגמת מחשבת איסור וכוונת ד' דברים, ורצונו כדוגמת לא תחמוד ופנית הלב, ושמירת מעשיו כדוגמת רוצח בשגגה, ושמירת תוצאותיו כדוגמת מזיק. ושמירת מעשה היא בדבר שעשוי, היינו, שאין הוא מכוח המצוּוֶה ואף שיתכן שנעשתה על ידו אבל קיומו אינו תלוי בו כמו חילול קדושת השבת ומעילה בקודש אבל שמירת מעשה שכוללת עשייה הרי היא מצוות עשה. ומניעת קיום הוא בעשייה, ובמעשה, ובדבר, בעשייה בדר"כ יהיה על אחרים שעשייתם שייכת אליו מחמת שהם שייכים אליו או שעושים ע"פ או לכלל הציבור כאחראי על הנעשה בתוכו, וכן במעשה ששייכותם אליו מחמת בעל העשייה או הדבר הנעשה וכן בציבור כאמור, ובדבר שהוא ברשותו וכו'. ויש מן המצוות הכוללות כמה גדרים שונים, ובשבת מצאנו גדר אי עשייה לאיסור עשיית מלאכה, וגדר שמירת מעשה לקדושת השבת, וגדר מניעת קיום, בעשייה, דבנך ובהמתך. ובמעשה, בשביתת כלים לב"ש.

סימן ג

איסור עשיית מלאכה

איסור מלאכה

איסור עשיית מלאכה בשבת הוא חלק מדין שביתה בשבת. שהשבת היא קודש לה',

ועשיית מלאכה היא חילול קדושתה. ואמר הכתוב קודש היא לכם, שמלבד מה שהיא קדושה לעצמה בלי שייכות למצוותה, נצטווינו שיהיה קודש זה גם ביחס לישראל. וכמו שיהיה חפץ קודש לה', כך השבת וזמנה קודש לה' ביחס לעבודה שעושה אדם בזמן. ויש בעשיית מלאכה עבודת היום שהוא כמי שמשתמש בכוחו של הזמן, וחילל הזמן מקדושתו לה'. והזהיר לא תעשה כל מלאכה, והעושה מלאכה במזיד מיתתו בסקילה והנפש בכרת. ובשגגה והביא קרבנו חטאת.

גדר האיסור

דין איסור עשיית מלאכה נאמר בלשון לא תעשה כל מלאכה, והעשייה האסורה אינה מוגדרת לעצמה כמו אכילה וכו'. והמעשה האסור, היינו מלאכה הוא שם כללי של סוג מעשים. וכלומר שלא לעשות סוג מסוים של מעשה, וכיון שלא הוגדרה העשייה כמו אכילה או ביאה, וגם לא הוגדר תולאה בעושה כמו הנאה או עינוי, יהיה גדרה לפי המעשה, וכיון שהמעשה לא הוגדר בדבר מסוים כמו בחלב ודם, ולא הוגדר בתולאת דבר מסוים כמו בפסל ותמונה, אלא רק בסוג המעשה, גם העשייה תוגדר ע"פ זה. וכיון שאין מעשה מוגדר כנעשה אלא בתולאתו, גם העשייה כעושה תוגדר ע"פ זה. וגדרי העושה הוגדרו בפרשת חטאת, ובגדרי עושה כלליים, ובמה שיש לעשייה המוגדרת ע"פ המעשה להגדירו. וא"כ המלאכה שהיא המעשה מגדירה את העשייה כאסורה, ואם אין על העשייה שם המעשה אין זה עשייה אסורה, וכיון שאין המלאכה שהיא מעשה אלא בתולאתה, גם העשייה תהיה תלויה בזה. וכיון בלי תולאה לא נחשבת המלאכה, גם אין העשייה אסורה. וכן לאידך. וגדר העושה במה שהעשייה ממנו יוגדר כמו העשיה, וכנ"ל. וע"כ יהיה האיסור תלוי בגדר מלאכה ומעשיה ועשייתו והעושה.

(היינו, דהיה לומר שגדר מלאכה מחשבת הוא רק אם צריך למעשה ותולאת המלאכה עצמה, וכמי שחותך כי יש לו צורך בפרי שבתוך דווקא, אלא דכאמור אין זה חלק שבעבודו נקרא מלאכה, שאין זה שם מלאכה אלא מלאכתך, ולא תעשה כל מלאכה אמר רחמנא ולא מלאכתך.

והרי אין גדר איסור מלאכה משום עינוי למנוע שיהיה לו מה שהוא צריך, אלא הוא משום קדושת היום, וע"כ אין חשיבות מלאכה במה שהוא צריך לה, אלא במה שהיא מעשה חשוב (וכבר ביארנו במק"א גדר זה בעניין מה שלא נמנו מילות מלאכתו לדרכשים ומלאכתך, במנין ל"ט מלאכות הכתובות), ומיניה לעיקר גדר האיסור דלאו ביה במלאכה הוא במעשה.)

ויובחן בגדר איסור עשיית מלאכה בשבת, שיש בו מיעוט בגדר מעשה, דלאו הוא אלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שאין במעשה גדר אלא במה שעל ידו נחשב העושה

עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא התולדה, ומה שלא נאסרה רק על האדם (היינו עבודה) הוא משום שאין משמעות מלאכה סתם יצירה שיש בה משמעות אצל האדם, אלא הוא גדר בעשיית האדם מה שהיא חסרון שביתה, והיינו, שבדברים המותרים הם מה שאין בעשייתם אי שביתה.

גדרי מלאכה

חילוק סוגי הדינים דמלאכת שבת ולימודיהם - העושה, המלאכה והמעשה המחברם

והנה יש למצוא חילוק בדיני מלאכת שבת (וימצא ביתר במלאכת הוצאה) בדינים שגדריהם קבועים מעיקר מצוות התורה, ובדינים המושפעים ע"י דעת בעל החפץ בו נעשית המלאכה (ובהוצאה נמצא גם גדר בבעל המקום), ובמה שהוא תלוי בדעת בני אדם, ובמה שהוא תלוי ברגילות שימושם, ובמה שהוא תלוי בדעת העושה. ולבאר זה נקדים הבחן במה שיש לנו לחלק את עשיית מלאכה לשני חלקים, היינו, העשייה, והמלאכה, וביחס לזה יהיה ביניהם גדר המעשה כחלק השלישי, היינו, שהאדם עושה, והמלאכה נעשית, והשייכות ביניהם שהיא המעשה. ודיני העושה נאמרו בפרשת חטאת, ודיני המלאכה נלמדים מהמשכן. ודיני המעשה נאמרו בפרשת שבת, ונלמדים מעוד מקומות בתורה. וגדר המלאכה הנעשית עצמה חלוקה גם היא לכמה חלקים, החפץ כמלאכה, היינו, מה שמלבו המוגמר חשוב להיקראות מלאכה, והמלאכה, היינו, החלק שנעשה במעשה ע"י עשיית העושה. והעושה מלאכה, היינו, מה שיש להחשיב עשיית העושה כחילול השבת. ויתבאר יותר לקמן בע"ה.

מעשה מלאכה

והנה ביחס למעשה האסור בשבת מצאנו שמות חלוקים, והם, מעשה סתם, מעשה חכמה, מלאכה, ומלאכת מחשבת. ונמצאם דווקא באיסור שבת, אחר שבשאר איסורים מעשה האסור אסור ביחוד, ולא משום איסור לעשות מעשה סתם. אבל בשבת שגדר האיסור בשביעי לא תעשה מעשיך, הרי שגדר האיסור הוא על מעשה בגדרו כמעשה, ולולי שלמדנו חילוק שמות בגדר מעשה עצמו היו נאסרים כולם.

ונבארם, לחלוק מעשה מלאכה מאשר מעשים שהוא מעשה בדבר, ואין העושה חלק מהמעשה, וכלדוגמת הנח על מיטה, שהרי הוא עושה מעשה, שהוא מניח גופו על המיטה. אך כיון שהוא גופו העושה, אין זה מעשה בדבר, אלא או מדבר, ביחס למנוחת גופו, או לדבר, ביחס למיטה הנדרסת, ואין זה קרוי מלאכה.

חכמה ומלאכה

ועוד אמרו בחילוק מעשה ממלאכה, במעשה שיש להפריד את גוף העושה מכוחו, כמו מי שכיוון גופו בתנועה, או בצורה מדוייקת לשלימות עשייה, שאין זה מלאכה, והיינו, שהיה לומר שחלוק כיוון גופו הימנו והוי כעשיית מעשה, ואין גופו עושה אלא הוא מעשה. וכלדוגמת תקיעת שופר ורדית הפת, שאף שהעושה קול שופר הוא גופו, אך כיון שצריך לכוון פיו או נשיפתו בצורה מדוייקת, הרי שיש לומר שזו עשיה שלו, מה שהוא מכוין גופו. וא"כ יש להחשיב את גופו בנפרד מהשופר, והרי זו מלאכה. וחילקו שאין זה מעשה מלאכה אלא עשייה חכמה, שגופו הוא חלק מהעושה, ומה שמכוון צורת גופו הוא אכן עשיה, אבל זו עשייה בעושה, ואין זו מלאכה אלא חכמה.

מלאכת מחשבת

ועוד אמרו שמלשון הכתוב דלא תעשה כל מלאכה היה לאסור כל עשייה שהיא מעשה בדבר כמו הזזת המיטה, הדחת כלי וקניבת ירק שאינו מחובר, ואמרו שאמנם אף שזו קרויה מלאכה אין זה מעשה מלאכה האסורה בשבת, דילפינן מלשון מלאכת מחשבת שלא נאסרה אלא מלאכה שיש עמה מחשבה. ושם מחשבה היא במה שאינו בנמצא עדיין (אלא במחשבת העתיד להיות), ומזה נתמעטו האמורים לעיל שמעשה שלהם אין עמו מחשבה, שאין ההזזה חשובה כדבר לעצמו, אלא היא מצב של המיטה, והמיטה בנמצא, ואין זו מלאכה שיש

page
לה

עמה מחשבה, ומלאכת מחשבת היא מעשה דבר חשוב בלבד, ושם מלאכה סתם היא מעשה בלבד, וכמו מלאך שהוא שליחותו היא דבר במקבל השליחות שהוא הדבר.

חילוק גדר מלאכה ומלאכת מחשבת – מעשה שיש בו הכנה

וביאור חילוק אלו שהנה מצאנו יש באיסור מלאכה גם גדר חשיבות שיש במלאכות שנאסרו וגם איסורם, וכיון שלא נאסרו אלא מלאכות שהיו במשכן, ושם נאמר גדר מלאכת מחשבת, ולשון המכילתא מלאכה שיש עמה מחשבה, יש למצוא מה גדר מחשבה יש בכל מלאכה יותר מאשר מלאכות, כהדחת הכוס והלעת המיטה וכו'.

וגדר מחשבה הוא בשני אופנים או בחשיבה שקודם המעשה כיצד לעשותו, או בבקשת צורכו, והנה בקשת צורכו כבר אמרנו שאין בזה גדר ביחס למלאכה, וגם אין זה במחשבת המלאכה, ועיקר גדר מלאכה הוא ההכנה, היינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה אמר שאף שהדחת הכוס והלעת המיטה וכו' יש בה הכנה ונחשבת מלאכה, אך אין זה נחשב מלאכה שיש עימה מחשבה.

גדר מחשבה במלאכה – המחשה תהיה במיעוט משמעות ההכנה בתוצאה

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסידורא דפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסידורא דבגד הוא הכנה ללבישה, ואין לבישה עצמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום המעשה אלא שלפני מקודם לו יותר מחשבה מאשר שאר מלאכות, שהרי יהיה צריך להתחיל תולדות מלאכה זו לדבר אחד, ובעי מחשבה.

וזהו שאמרו לדיין הפת חכמה ואינה מלאכה, היינו, שאף שלוש לדייתו יקרא, ויש בזה הכנה, אין זה אלא מחשבה בדבר הזה, ולא שיתחיל לדבר אחר. וכן מגמש לכל מלאכות שהן ע"מ.

עשיית מלאכה

ועוד אמרו שאין למדים מן המשכן אלא גדרי המעשה, וע"כ לא בעינן שיהיה דווקא מלאכה גמורה, והיינו, אריגת בגד שלם וכתיבת ספר שלם, וזה נלמד מהאמור כל מלאכה. וביאור זה כמו שאמרנו שגדר מלאכה, היינו, הדבר המוגמר שנקרא על שם עשייתו, וכמו בגד שיש בו החוט הגזוז והמנופץ והטווי וכו', ואף ביחס לכמות המלאכה אין נחשבת המלאכה חלוקה באריגתה שאין נקרא שמה על חוט וחוט אלא בגד ארוג כולו והיה ללמוד זה, ואמרו דמלשון כל ילפינן לה, היינו, שהוא נחשב כל כולל, וכדבר החלוק לחלקים הרבה, להיות כולו מלאכה כלולה, וחלקה הכתוב, לאסור אפילו חלק המלאכה. ואף שבשאר מקומות יהיה כל לשון כלל, הכא כיון דמלאכה אחת היא הרי שאין לכלול אותה, וההכרח שכיון בגדרה ככל שיש לו חלקים ולא כדבר אחד.

לימוד המלאכות ממשכן מלשון מלאכה – חשיבא מלאכה אף שלא הוה בפועל במשכן

וכבר נתבאר מה שלא נכתבו בתורה סוגי המלאכות האסורות כמעשים, אלא הרי הם נלמדים ממה שקראה התורה לדבר הנעשה בעשייה האסורה בשם מלאכה, ואנו למדים שחפץ שהתורה קראתו מלאכה, עשייתו היא מעשה מלאכה. וע"כ במה שקרא לארגמן מלאכה, נודע כי כל המעשים הנצרכים לדבר מוגמר זה נחשבים כמלאכה.

וייש לדקדק כי לימוד זה, היינו, מלאכה מן המשכן, אינו משום שהיא נעשית במשכן דווקא, שאפשר שכבר היה מוכן בשעת ציווי המשכן ולא נצרכו לעשותו, אלא ממה שקראתו התורה מלאכה אנו למדים שהוא הנאמר באיסור עשיית מלאכה בשבת. וזה נלמד בגז"ש או בהיקש שבת למשכן. וע"כ נוטע אף הוא בו מלאכה, דכיון שעצי שיטים נקראו מלאכה, הרי שנטיעתם גם נחשבת למעשה מלאכה, ואף שלא היתה נטיעה במשכן, אלא הביאו עימהם או ניטע ע"י אחרים.

שלושה גדרי לימוד ממלאכת המשכן – שם מלאכה, פרטי המלאכות, ודינים כלליים

והנה מצאנו בהא דיליפינן לשבת ממשכן כמה גדרים. האחד, הוא בגדר שם מלאכה האמור בשבת, דיליף ממלאכה הנאמרת במשכן, ובזה כלול כל מה לחשיב שם מלאכה (ויש בזה שלושה חלקים. האחד, בדברים האמורים בפרשת תרומה, הוא מלאכה שעשו העם, ונקראת מלאכה דכתיב אל יעשו עוד מלאכה, ובזה כלול סידורא דסממנין ולאמר ולעור והמולית. והשני, במעשה רוקם וחרש וכו' שעשו כל חכם לב, ובזה כלול סידורא דבגד וקרשים וכלים. והשלישי, במה שעשה משה בבניית המשכן כדכתיב ויכל את

המלאכה, ובזה כלול בונה וסותר), אבל פרטי מלאכות אלו לא נכתבו בתורה בפירוש כולם (שאף שנאמר על תרומת תכלת ושש וכו' מלאכה, והיינו, אמר לצבוע לא נתפרשו כל המלאכות המביאות לזה כזורע וגוזז וכו').

וזה גדר הלימוד השני, היינו, מה נחשב למלאכה. וזה יליף אף דלא כתיבא המלאכה בפירוש, דכיון דידעינן דהכי הוה במשכן, והרי נקרא מלאכה כדלעיל חשיב מלאכה לשבת (כמו סידורא דפת מסממנין, וסידורא דחוט מאמר, וטוויתם וסידורא דבגד מיריעות, וסידורא דעור מתחשים, וכותב ומוחק מקרשים, ובונה וסותר מבנית המשכן, ומכבה ומבעיר מבישול סממנין, ומכה בפטיש מטסים, ומוציא מהבאה).

והגדר השלישי, הוא מה דיליף בגדר המלאכות עצמם, ובזה לא בעי שיהיה הגדר נלמד ממקום שנלמדה המלאכה (כמו מלאכת הוצאה דילפי מהבאת ישראל, אך גדרי המלאכה כהוצאה והושטה ילפי מעגלות, וזריקה ממחטין (או ממושיט לעגלות), והעברה למעלה מי' ממשא בני קהת, ורשויות מעגלות, וגובה רשות מארון, ומה שרצו למילף ד"א. והרי לא נאמר מלאכה בעגלות דבני מררי אלא עבודה, וגם לא יליף מלשון מלאכה לאיתא בבני קהת, ומשמע שאין מלאכה זו כמלאכה לעשיית המשכן. ונחלקו רש"י והתוספת אם פת איתא במשכן, ומשמע לדעת רש"י שאין ללמוד מעבודת המשכן שאינה נוגעת לבנייתו), וכן גדרי מלאכה הכלליים (כמו גדר מלאכת קילקול שהיא לצורך תיקון שמאנו שלמדו דין מכבה מגדר ע"מ לבנות לסותר, אף דמכבה למשכן יליף מכיבוי אש שתחת דוד לסממנין, וכמו דכתב רש"י שם, שהוא גדר אחד של קלקול שיש בו תיקון. ונחלקו שם איזה תיקון יחשיב הקלקול למלאכה, והיינו, דלא ילפינן בהיפך מקורע דהוה במקומו).

מעשה מלאכה

איסור עשיית מלאכה נחלק למלאכות נפרדות, ומימלא למעשים נפרדים. ויחולקו זו מזו ע"י תולאת המעשה, ולורתו בגדר התולאה. ויתחברו על ידיו להיות תולדות. שאמנם עשיית המעשה היא הדבר האסור שיש בו ביטול שביתה, אך משמעות העשייה היא מחמת הנעשה, שהתעסקות (היינו מה שהיא גדר בעושה בחילוק מן המעשה) בעשייה חשובה הוא איסור מלאכה, ושם המלאכה להיחשב מלאכות נפרדות, הוא בשם הנעשה. ועל כן שייך שיתחייב בעשיית אחת על שתי מלאכות, כי יהיה על התעסקותו שם שתי תולאות.

גרימת הדבר במלאכות שבת - התעסקות בתוצאה בזורה ברוח, בשניים שעשאוה, ובשני מעשים

ועל כן מה שיהיה העושה גורם הדבר במלאכות שבת, יתייחס להתעסקות הנ"ל, והיינו, שאם יהיה ההתעסקות הנ"ל מוגדרת כהתעסקות בתולאה, ואף שלא יהיה גורם התולאה, כיון שגרם ההתעסקות שהיא התעסקות בתולאה גם יהיה חייב. ועל כן אף במעשים שלגבי נזיקין לא יחשבו העושה כגורם דוגמת זורה, לגבי שבת יחשבו שהרי לגבי ההתעסקות, זוהי לורת ההתעסקות של האדם בתולאה, אף שנדרשת פעולת הרוח לגרום התולאה. וכן לגבי שנים שעשאוה שלגבי נזיקין פטור ולגבי שבת חייב, ואם היה דין הגרימה ביחס לתולאה היו פטורים כי לא גרמו (היינו, שלא היה בעשיית האחד סיבה מספקת לקיום התולאה), אבל כיון שהוא דין בהתעסקות שייך לחייב, כי יש משמעות של התעסקות בתולאה גם כשהמעשה הוא חלק ממעשה של כמה אנשים. וכן הוא במי שגרם את התולאה בשני מעשים שונים, שבנזיקין יש מי שפוטר, ואף מי שמחייב לא מחבר את שני המעשים, אלא מגדיר את אחד המעשים כהמחייב, ובשבת יהיה חייב, שהתולאה תחבר את שני ההתעסקויות למעשה אחד שהיא מטרתם.

פעולה שגורמת מעשה במלאכה - עשיית מלאכת קוצר המשלבת אדם, דעה, בקשה, מחשבה, ורצון

ומבואר מכל זה דבאיסור עשיית מלאכה הדבר האסור על האדם הוא, פעולה שגורמת מעשה, היינו, כל המליאות מתחילה ועד סוף שיש לה שם מלאכה, וגדרו שביחס למעשה גופו נאסרה ההתעסקות, וביחס לדעתו נאסרה יצירת התולאה. וביחס למשמעות ההתעסקות, היינו, המעשה נאסרה מלאכה.

ולדוגמא עשיית מלאכת קולר שהיא עשיית מעשה של חיתוך דבר מחובר,

שמשמעותו כחתוך יותר מן המחובר היא שעתה הוא אוכל. וכוללת בה את האדם, הדעה, הבקשה, המחשבה, הרצון, הכוונה, הפעולה, הדבר המסוים (היינו הקרקע והדבר המחובר בה והדבר אחר שיחתך), המעשה והתולדה. שהאדם הוא בעל הדעה והפועל של המחשבה, הרצון, הכוונה, והפעולה, הדעה היא מקום ידיעת המציאות ופעולת המחשבות, הבקשה היא בקיום התולדה כממלאת צורך, המחשבה היא במעשה כקיום הבקשה, והיא סיבת הרצון והכוונה, הרצון הוא מחשבת קיום התולדה וסיבת קיום הפעולה, הכוונה היא מחשבת המעשה כקיום התולדה וסיבת צורת הפעולה, הפעולה היא סיבת מציאות המעשה, והמעשה הוא כלל מציאות הדבר שהיה עד שהוא עכשיו, והתולדה היא הדבר שנמצא.

ייחוס הפעולה, המציאות, והתוצאה - חיתוך ירק כמוכן לאכילה וגמר פעולת האדם בזמן

הפעולות מיוחסות לאדם, המציאות מיוחסת לפעולה ולדבר, והתולדה מיוחסת לדבר, ובקוצר, היינו, חותך ירק מהקרקע. הבקשה הייתה בירק כאוכל, המחשבה הייתה במעשה החיתוך כיוצר אוכל, והרצון היה בירק חתוך והכוונה היתה לחותכו מהקרקע והפעולה הייתה הנעת הסכין, והמעשה הוא מה שהיה הירק מחובר ועכשיו חתוך, והתולדה היא ירק חתוך, וממילא נבין שהבקשה הייתה בדבר כמוכן לאכילה מחשבה הייתה במעשה כמילוי בקשת האכילה וביחס לדבר ירק אכיל, והרצון בירק החתוך, והכוונה בירק המחובר, וכן הפעולה והמעשה היה גם במחובר וגם בחתוך והתולדה רק בחתוך, וביחס לזמן, פעולת האדם נגמרת ברגע שהפעולה מכריחה את מציאות דבר חתוך עוד לפני שנחתך בפועל, והמעשה הוא כל הזמן, והתולדה היא בזמן שיש לדבר משמעות כחתוך.

הגדרת הפעולה השלימה באדם - הבחנה בין עסק, התעסקות, מלאכה, ומלאכת מחשבת בעשייה

מעשה האדם הוא הפעולה, וביחס לאדם הפעולה השלימה היא שאדם בר דעת יפעל בצורה שתגרום תולדה שתמלא את הצורך שהיה לו. שצריך שהפעולה תהיה מתוך בקשת התולדה, ברצון התולדה, בכוונת המעשה, לשם מחשבת המעשה, ולשם גרימת התולדה.

המעשה, היינו, המציאות בלי עושה נקראת עסק, והפעולה בלי כוונה למעשה נקראת התעסקות והפועל מתעסק, והמעשה עם משמעות התולדה נקרא מלאכה, והמלאכה עם משמעות המחשבה, היינו, ביחס למחשבת התולדה נקראת מלאכת מחשבת, ומלאכת מחשבת עם הפעולה נקרא לעשות מלאכה.

גורם התוצאה וביטול השביתה כשני גדרים במלאכת מחשבת

והנה מצאנו בבריתא דרבי דהביאו לגבי פטור דזה עוקר וזה מניח גם דין להעושה מקצתה וגם דין לשנים ועשו אותה וגם לדין לשנים ועשאוה.

והנה בגמרא משמע דאין חיוב יכולים דר"י קשור לפטור להעושה מקצתה, דהגמ' הביאה דין שנים שהיו וכו' ואחר כן ר"י אומר את כל הדין מחדש ומחלק בין לא יכולים ליכולים, ומשמע דלא יכול הוא סיבה לחיוב, ואי ליכא פטורין, והא קאי ר"ש דאע"פ שלא יכול פטור, ומשמע שחולק אלימוד להעושה ומקצתה, ואומר דלכך נאמר בעשותה שנים וכו'. ובבריתא יש שינוי לשון בדר"מ מחייב ור"י אומר חייבין ופטורים.

ונראה ע"פ מש"כ לק' דאין גדר הפטור בכל הני לר"ש כגדר ר"י, וכן לר"מ, דלר"מ ליכא לפטורא דעשה מקצתה, ויותר מזה מצאנו דגדר חיוב זה יכול וזה יכול לר"מ הוא משום כל חד בנפרד ליש בתולדת המלאכה להחשיב מעשה שלו כמעשה מלאכה, והוכיחו דלא צריכא לשיעור לזה ולזה ממטה דזב, ומשמע דאין בגדר חיוב זה שייכות לדין חטאת.

והיינו, שהרי קרא לחטאת לא איירי דווקא באיסור שבת, ובהכרח דאין גדר הפטור במלאכה אלא במעשה ככלל, והיינו, דאף למעשה מלאכה יש בו גדרים נפרדים, כמלאכת מחשבת וכו', אך יש שיתוף בגדרי המעשה הנוגעים לחיוב חטאת בין כל חייבי חטאות, וכמו שכתבנו גדר מעשה מלאכה הוא גדר במה שהוא מבטל שביתה, היינו, שתולדה שנעשית יש בה להגדיר את העושה אותה כמבטל שביתה, וכיון שאין במעשה עצמו גדר איסור אלא בתולדתו, ואין בתולדה אלא מה שהיא גדר במעשה, הרי שיש כאן שני גדרי מעשה, דאין המעשה כמחשיב את העושה כגורם התולדה באותו הגדר עם המעשה

האסור, לגדר המעשה המחשיב את העושה כגורם התולדה, אין בו משמעות איסור, והמעשה האסור אין בו משמעות כגורם התולדה, וזה גדר מלאכת מחשבת.

מלאכה שאינה צריכה לגופה

ומלאכה שאינה צריכה לגופה היא מלאכה בלי רצון בפעולה שהתולדה תהיה מילוי הבקשה, ואם זה קלקול היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שתהיה תולדה, ומלאכת קלקול היא מלאכה בלי מחשבת לתולדה בפעולה, ובדברים שהמקלקל חייב לא צריך מחשבת בפעולה.

חשיבות מלאכה הצריכה לגופה - בחשיבות העושה ולא ברצון התוצאה

ויבואר לק' באורך גדר חשיבות שיש במלאכה בהיותה צריכה לגופה שהוא מגדרי חשיבות העושה מלאכה, היינו, שאין נחשב שעושה מלאכה אם אין צריך לגופה, והיינו, שלא נאמר שהוא מגדרי רצון תולדת המלאכה, כי אין חשובה מלאכה בלא תולדה, וכיון שאין רוצה התולדה אין המעשה מעשה מלאכה, דודאי כיון שהתכוון לעשות המעשה, ומעשה זה הוא מלאכה, הרי שעשה מלאכה, ואין בזה חסרון בתולדת המלאכה, אלא דס"ל לר"ש שמאחר שלא נאסרה אלא מלאכת מחשבת, והוא שיש במעשה המלאכה מחשבה,ומחשבה ביחס למעשה שנעשה ע"י היא שרוצה במה שנעשה, וגדר מה נעשה האמור כאן, אין הוא התולדה בלבד, וכדוגמא בקוצר שאין הכוונה הפרי הקוצר אלא החיתוך, היינו, התולדה במעשה, ובלי משמעות פרי לאית ליה שהיא התולדה.

חשיבות רצון מעשה במלאכה – במשמעות ראוי לשימוש בני אדם או נצרך לשימוש העושה

והנה מצאנו כי גדר רצון מעשה הרצוי יבוא בכמה פנים. ונחלקו ר"י ור"ש, דלדעת ר"י כל צורך דאית ליה ובא לו ע"י מעשה מלאכה הוא מחשבה, והרי מלאכת מחשבת, כי נעשה מעשה המלאכה לצורך, וחשיב מחשבה מה שעושה זה לצורך זה. ודעת ר"ש שאין נחשב מלאכת מחשבת אלא אם המחשבה הוא במעשה המלאכה גופה, וכמו בקוצר, שהמלאכה היא בפרי הנחתך, אבל גם לר"ש אין זה משום חשיבות הפרי החתוך החיתוך אלא משום חשיבות החיתוך, כי אין הפרי החתוך חשוב מעשה מלאכה אלא תולדתה, ומה דבעי דליהווי האי חיתוך בפרי הוא משום דע"י שיש לו צורך בגוף המלאכה, חשוב מעשה שלו כמלאכת מחשבת. ועי"כ אף אם אין הוא צריך בפרי חתוך דווקא, אלא אפילו לצורך שאין לפרי תוספת חשיבות במה שהוא חתוך, כבר חשיב מלאכת מחשבת.

והנראה בזה ולבאר הא דשקלו וטרו בגמ', דיסוד מח' רש" ור"י היא במה תחשב המלאכה למלאכה, דר"י סבר שמלאכה, היינו, דבר הראוי לשימוש בני אדם ור"ש סבר שמלאכה, היינו, דבר הנצרך לשימוש העושה, ועי"כ אין במה שכל המקלקלין פטורין חידוש, שהרי אין זה תלוי כלל בדבר עצמו, ומה שהוא משמש לאחרים, וא"כ כל מקלקל הוי דבר שאינו צריך, וא"כ אי אפשר לומר שחובל ומבעיר יצאו מכלל זה, שזהו דין בעצם מה שנחשב מלאכה. ועי"כ אמר ר"ש דאיירי שהוא צריך לתולדה.

אבל לר"י שאין זה תלוי במה שהעושה צריך, א"כ בהכרח שמה שכל המקלקלין פטורים, הוא משום שאין זה נחשב למלאכה, וא"כ לא יועיל מה שהוא צריך את תולדת הקלקול לדבר אחר, שכיון שגדר מלאכה הוא ביחס לכל העולם, אין מחשבת צורכו מועילה להגדיר דבר זה כתיקון, ואם כמו שאמרנו גדר מעשה מלאכה הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התולדה שהיא מלאכה, יחולק גדר מעשה זה, דלר"ש גדרו הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התולדה הנצרכת לו, ור"י הוא מחמת תולדה הנחשבת לאנשים.

מלאכת מחשבת

עיקר גדר מעשה מלאכה בשבת הוא שלא לעשות תולדה, אך כיון שהאיסור נובע מדין השביתה, ולא מחמת התולדה, שהרי אם התולדה לא היתה נעשית באופן אסור לא היה בה משמעות ביחס לשביתה, העשייה שבה היא חלק מהאיסור עצמו. וזה יגדיר את האיסור כהתעסקות במעשה. ועל כן ביחס לעושה לא מספיק שיחשב עושה רק ביחס לתולדה כמו בשאר איסורים, אלא צריך גם שיחשב עושה גם ביחס לעשייה, היינו, ההתעסקות במעשה, וכן בתולדה עצמה. שההתעסקות והתולדה הם חלק

page מב

ממעשה אחד, וצריך שתהיה ההתעסקות עצמה כהתעסקות בתולאה, וכן התולאה לריכה להיות תולאת ההתעסקות ולא רק תולאת העושה. וכיון שכך גם המעשה הוא חלק מהתולאה. אם כי כפי שנראה יש דינים הנוגעים רק לעושה ולתולאה.

מלאכת מחשבת כמלאכת אומנות - צורך בתכנון מוקדם המכוון לתוצאה שיש בה מילוי צורך

ומצאנו במלאכת שבת דין שתהא המלאכה מלאכת מחשבת, ומשמעות מלאכת מחשבת היא מלאכת אומנות, ומלאכת אומנות ביחס לכל מלאכה היא מה שדרוש לה תכנון קודם, שכיון שהתולאה של המעשים מיועדת לדבר מסוים ומוגדר, יש לורך במחשבה איך לעשות את המעשה באופן שהתולאה תהיה דבר במשמעות מילוי הלורך המסוים, ואף שמלאכות שבת אינם מלאכות שבהכרח מלאכות אומנות לריך שיהיו כמלאכת אומנות, ויש בזה משמעות בעושה, במעשה ובתולאה.

מלאכת מחשבת בעושה המלאכה - פטור משצל"ג לר"ש, דבר שאינו מתכווין, וזורה ע"י רוח

בעושה, היינו, שיעשה את המלאכה מתוך מחשבה, שמלבד שלריך שתהיה עשייתו בכוונה לתולאה לריך גם שתהיה קיום המחשבה. וכיון שהמחשבה נוגעת לכל חלקי המעשה יש משמעות אחידה לכל חלקיה, שבמלאכות שבת לריך שתהיה המלאכה (במשמעות ההתעסקות המעשה והתולאה) חלק ממחשבה אחת, מלאכה שהיא מתוכננת, וזה פטור של מלאכה שאינה לגופה לר"ש, שאין התולאה במחשבת מילוי לורך. ודעת ר"י שאין דין שהתולאה תהיה במחשבת מילוי לורך (וע"כ לא יועיל לר"י מה שלריך לכלבו ולאפרו להגדילו כתיקון שאין זה חלק ממחשבת המעשה). וזה פטור דבר שאינו מתכוון לר"ש, שלריך שהפעולה תהיה מתוך כוונה לתולאה, ואם התולאה לא תוכרח ע"י הפעולה, אין זו פעולה מעשה מחושב. וזה גדר חיוב זורה ע"י הרוח, שאף שאין פעולתו עושה מלאכה, מחשבת הפעולה שעושה שימוש ברוח מגדירה את הפעולה כפעולת מלאכה. וזה חיוב שנים שעשאוה.

מלאכת מחשבת במעשה עצמו - צורת מעשה מחושב במלאכה ומשמעות פטור שלא כדרך

במעשה, היינו, שלריך שיהיה המעשה מעשה מחושב, שמלבד שהעושה לריך לעשות המעשה בכוונת התולאה, לריך שהמעשה יהיה בלורה שבה נעשית מלאכה מתוך מחשבה.

ואם היתה לא בלורה כזאת אינה נחשבת מלאכת מחשבת, וזהו משמעות פטור שלא כדרך.

מלאכת מחשבת בתוצאת המעשה - שיעור גרוגרת בתוצאה מחושבת ופטור מקלקל במשצל"ג לר"י

ובתוצאה, היינו, שלריך שתהיה תולאה של מלאכת מחשבת, שמי שעושה מעשה מתוך מחשבה יכוון לתולאה אחרת ממי שאינו. ועל כן לריכה להיות ראויה למעשה מחושב, וזה שיעור גרוגרת שהוא שיעור המתייחס לתולאה של מעשה מחושב. ולדוגמא אף שהשיעור אכילה הוא שיעור כזית, שזה שיעור חשוב ביחס לאכילה, אך כיון שהשיעורי שבת נוגעים לחשיבות התולאה של מעשה מחושב, מי שעושה אוכל מתוך מחשבה לא יעשה זאת בכזית אלא בגרוגרת. וזה פטור מקלקל במלאכה שאינה לריכה לגופה לר' יהודה, שאף שאין הוא מעשה של קלקול שהרי הוא תיקון דבר אחר ואין חסרון במעשה, כיון שהתולאה היא קלקול אין זו תולאה הראויה למעשה מחושב.

גדר מלאכת מחשבת במעשי המלאכות – חלק המעשה הנכלל תלוי במשמעות המלאכה

אך גדר מלאכת מחשבת ישתנה לפי משמעות המלאכה, וכמו שהבדלנו לעיל בסוגי המלאכות. ובמלאכה שהיא יצירה חדשה חלק ההתעסקות הכלול במלאכת מחשבת יהיה רק העיסוק ביצירה עצמה. ובמלאכה שהיא עילוי מלבו של חפץ קיים גם ההתעסקות בחפץ תהיה כלולה במלאכת מחשבת. ובמלאכה שהיא שינוי מלבו של חפץ אז ההתעסקות בשינוי על שני מלביו תהיה חלק מדין מלאכת מחשבת.

דבר שאינו מתכוון

ודבר שאינו מתכוון היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תכריח תולאה, ואם זה פסיק רישיה יש כוונה, ואם לא ניחא ליה היא מלאכה בלי רלון בפעולה שתהיה תולאה.

מתעסק

ומלאכה בדבר שלא התכוון למעשה היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תגרום תולאה, ונקרא מתעסק, ובדברים שהמקלקל חייב אף המתעסק חייב, שהרי כוונה לקלקול אינה נחשבת כוונה בתולאה, ואעפ"כ חייב.

page
מג

מתעסק ביחס לתוצאה

ובמלאכה בדבר שלא התכוון שתהיה התולדה היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תגרום תולדה שתהיה קיום המחשבה, הוה במח' אביי ורבא.

והיינו, שגם מעשה הוא משם עושה, היינו, שיש משמעות במעשה שנפעל מהעושה, והוא טפל לו. וגם מתעסק הוא משם עסק, היינו, שיש משמעות במתעסק שנפעל בעסק והוא טפל לו, ומי טפל למי, הוא תלוי אם האדם התכוון לפעול את המעשה. וזה רק בדבר שיש בו משמעות של עושה, אבל בדבר שאינו עשייה של האדם כמו בהנאה, כיון שנאסרה נאסרה אפילו בלי עשייה.

ונחלקו האם יש כוונה בפעולה שהפעולה תגרום תולדה שתהיה קיום המחשבה, שבזה יש הבדל בין ירק חתוך לירק מחובר, שלדעת רבא יש משמעות במעשה, ולכן מלאכה שהיא מעשה במשמעות התולדה, הרי שגם על המעשה יש שם של מעשה שעושה מילוי צורך, וא"כ לא התכוון לעשות מלאכה כזו. ואביי יסבור וכו'. וכן בחלב, נחלקו אם שם התולדה של הנאת אכילה מחלב שייך במעשה האכילה עצמו, שלרבא שייך, ולכן זה שלא ידע שהוא חלב נחשב מתעסק. ולאביי אין, ולכן רק אם לא כיוון למעשה עצמו שהוא האכילה יחשב למתעסק.

פטור מתעסק בשבת לעומת חלבים – גדר פטור דמלאכת מחשבת לעומת פטור חטאת במעשה עצמו

והנה אמרו בגמ' שאין שייך פטור דמתעסק בשבת ואף שכמו בחלבים ועריות מעשה של שבת הוא במציאות המלאכה, והיה לכאורה לחייב כיון שנעשתה מלאכה, וזה אסרה תורה, עכ"פ כיון שמלאכה האסורה היא מלאכת מחשבת, היינו, שיחשב ביצירת המלאכה ושתעשה למחשבתו, הרי שיש למצוא בזה מתעסק, היינו, שלא היה במעשה שלו מחשבה ליצירת המלאכה, אלא שזה לא נתמעט ממיעוט דבה, היינו, פטור דחיוב חטאת, אלא ממלאכת מחשבת, והיינו, שאין גדר הפטור משום שאין נחשב ידיעת חטא, אלא משום שאין זה חטא כלל, שאין זה מלאכה האסורה, וממילא אין מעשה של חטא, שאינו מעשה מלאכה.

אבל אמרו שאמנם אין שייך פטור מחמת נתכוון לזו ועלתה לו זו, שזה כאמור נתמעט מלתא דמלאכת מחשבת, אבל שייך מתעסק במעשה עצמו, שהתכוון לזו, היינו, לתולדה זו, (או שאמר כל שתעלה לעלות ניחא), אבל לא נתכוון למלאכה, ובזה אין לפטור משום מלאכת מחשבת, שהרי חשב בתולדה זו, אבל יש לפטור משום מתעסק, משום שאין שב מידיעת האיסור, אלא מידיעת המציאות.

ובזה חלקו מה נחשב מעשה האיסור שיש לומר בו מתעסק, אם הוא בדבר האסור במעשה, או במעשה שיש לאסור בדבר האסור. והיינו שני המקרים לאמרו, דבנתכוון לחתוך מחובר שהוא מעשה האסור, יש שני חלקים. האחד, החיתוך, שהוא מעשה האסור לעשות במחובר, והשני, מה שהדבר מחובר, וזה הדבר האסור לעשות בו מעשה חיתוך. ואמנם כיון שנתכוון לזה ועשה בזה הרי ודאי אין צריך שידע שהוא אסור, דאטו מחייבין חטאת על לא ידע ונודע. אלא שנחלקו אם היות הדבר ממין האסור בחיתוך, הוא ידיעה הנכרכת לידיעת המעשה חיתוך עצמו.

גדר מתעסק המשותף עם חלבים ועריות – בחלבים שנהנה מגוף הדבר ובשבת שיצר מלאכה

ויובחן כי גדר זה ענייני משותף עם חלבים ועריות, והבהרה שלא נחלקו אם נחשב ידיעת חיתוך בדבר שאינו מחובר ידיעת חיתוך, ופשיטא דאין חיתוך בלי שיהיה הדבר הנחתך מחובר, אלא שנחלקו אם מה שנחשב חיתוך הוא גדר במעשה עצמו, או שהוא גדר רק בדבר הנחתך, היינו, שיש בתולדת הדבר להחשיב את המעשה כחיתוך, וא"כ אין הוא חלק מידיעת מציאות המעשה, וכן לגבי אכילת חלב שנחלקו אם מה שנחשב מעשה אכילה דחלב הוא מידיעת המעשה או לא, וכדלעיל.

אבל בנתכוון להגביה או לבלוע לכ"ע הוא מתעסק, והיינו, שידיעת חיתוך ואכילה, ודאי שהם גדר במעשה עצמו (אלא שבחלבים ועריות חייב שכן נהנה, היינו, דכיון שאין מעשה אכילה חשיב איסור מחמת עצם מעשה אכילה בחלב, אלא במה שנהנה באכילה זו שסוף אכילה הנאה, ויש להנאה זו קיום עצמי בלי המעשה, שאין המעשה אכילה רק מעשה קירבה לגבי הנאה, ע"כ אין נחשב האכילה לקיחת

האיסור, וא"כ מה שכתבה תורה שחטא בה, היינו, ההנאה. וכמש"ת אין שייך מתעסק בזה), **וכיון** דמלאכת מחשבת אסרה תורה, והיינו, שאין המלאכה הגמורה העומדת לעצמה (כלדבר חתוך), חשיבא גוף האיסור אלא במה שחשב בה, הרי שיש במעשה גדר שעושה את מציאות האיסור. וע"כ שייך בזה מתעסק.

גדר פטור חטאת דמתעסק – שלא עשה מעשה בדבר האסור כלל בשגגתו

וביתר ביאור שפטור דמתעסק אינו בשגגת האיסור, אלא במה שאין נחשב מעשה שעשה אסור, כיון שלא נתכוון לעשות מעשה בדבר האסור, ויש בזה חסרון אפילו לגבי שוגג שהרי אין שוגג חייב אלא משום שהיה לו להיזהר ממעשה איסור ולברר אם חתיכה זו אסורה ומתחייב על אי שמירת מעשיו, אבל במתעסק אין נחשב שעשה המעשה בחתיכה זו. וע"כ לא שייך לחייבו שהרי אף אם היה רוצה להיזהר, והיה יודע שחתיכה זו אסורה, לא היה מועיל לו הידיעה לגבי התעסקות זו.

אבל באכילת חלבים ובעילת ערווה אין המעשה אסור אלא משום הנאה דאית ביה, שהרי לא נשתנה מעשה ביאה ואכילה המותר מהאסור, אלא במה שהדבר עצמו אסור, ויהיה גדר האיסור שהנאת אלו אסורה, וע"כ יהיה אסור מעשה שמביא להנאת אלו, וחיוב חטאת דשוגג, היינו, במה שהיה לו להיזהר שלא יהנה מאיסור.

וא"כ אין גדר מה שנחשב המעשה כמעשה איסור אלא בהנאה, והרי לגבי הנאה אין לחלק אם מתעסק או לא, שזה גדר במעשה, משום שע"י כוונה יש לעשות מעשה בדבר זה או אחר, אבל בהנאה אין שייך כוונה, שתמיד ההנאה הוא מגוף הדבר בין יכוון ובין לא.[א]

סיכום

ונמצאנו כמה דינים בעשיית מלאכה בשבת, דין שאינו מתכוון (שהוא דין בכל התורה הנוגע להגדרת הנעשה כמעשה אסור), דהיינו, הכוונה למעשה, שהוא ע"פ רוב עניין המגדיר את מעשה המלאכה כמעשה אחר מהמעשה המכוון, שהוא המעשה העיקרי, ועיקר הנידון הוא האם יש חשיבות גם למעשה האחר, ובזה יכנסו עניני פסיק רישיה להגדיר אותו כמעשה חשוב, ולא ניחא ליה שמבטל את חשיבותו, והיינו, שהוא עכ"פ חשוב מעשה אחר שאין עשיית המעשה המציאותית מחשיבה אותו למלאכה רק הכוונה.

ועניין מלאכה שאינה צריכה לגופה (שהוא דין בשבת הנלמד ממלאכת מחשבת, והוא עניין חיבור המעשה והתוצאה ע"י הרצון (ורצון משמעותו בכל התורה היות התוצאה סיבת ריצת העושה והיותה חשיבות במעשה)) דהיינו, הרצון במעשה, שהוא בעניין שלא כאינו מתכוון, שהמעשה הרי נעשה לרצונו, והוא עיקר המעשה, רק שיש לדון מכל שאינו מלאכה מחמת שהחלק במעשה המתחדש בו מלאכה אינו נצרך.

וכמו"כ דין מתעסק יהיה גדר בעשיית העושה כחשיבות במעשה (שהוא דין בכל התורה להגדרת המעשה כנעשה על יד העושה), דהיינו, הידיעה במעשה, שהוא חסרון בעצם הבנת המציאות הקיימת כשייך בו מלאכה, אע"פ שלדעתו על המעשה ותוצאת המלאכה.

והנה מצאנו עוד חסרון (והנ"ל שהוא מגדרי דין מלאכת מחשבת) בדעת למלאכה, שהכוונה מגדירה את המעשה כמעשה שאינו מלאכה כלל, והיינו, במעשה שאין חסרון לא מצד הכוונה למעשה או לתוצאה או בהבנת המציאות, אלא בהיות המעשה ניתן להיעשות לשני צרכים שאחד מהם הוא מלאכה, והשני אינו ועשיית

א. וע"כ היה לחייב בשבת, דגדר מעשה איסור דשבת הוא משום מלאכה שיוצאת ממנו, וכיון שלגבי תוצאה אין שייך מתעסק, היה לחייב אפילו במתעסק, דזה כמו הנאה דאכילה וביאה, אלא שמלאכת מחשבת אסרה תורה, והיינו, שאף שלא שייך כוונה בתוצאה, מחשבה שייך, וגדר מחשבה הוא מה שרוצה בתוצאה שתהיה לו, והרי כמ"ש אין בדעת האדם משמעות לגבי עצם מציאות התוצאה, ובהכרח שהוא גדר במעשה, וע"כ יהיה שייך פטור דמתעסק אף לגבי שבת, אבל אין שייכות בזה להנאה שאין מלאכה אלא היפך הנאה, שיעמוד הדבר לעצמו כדבר מוגמר, וביתר ביאור יש לומר שהרי לא אסרה תורה רק מלאכה, ואף שנלמד מלאכות רבות מן המשכן עדיין גדר המעשה האסור משותף לכולם שנאסר לעשות מלאכה

המעשה לכוונה השניה מגדיר את המעשה כמעשה אחר לגמרי ובזה הגדר יכנס ענין מקלקל, ועוד כמה מעשים שאינם נחשבים למלאכה מחמת היות המעשה לא מוגדר כמלאכה, כדמצינו בהלכות בורר ועוד.

וא"כ מצאנו כמה חלקים במעשה הגורמים לו להיחשב מלאכה האסורה. הידיעה, בעשותו הכוונה לעשותו הרצון לעשותו. ועשיית המעשה המסוים (לאפוקי שיש למעשה משמעות אחרת שאינה מלאכה).

סוגי מלאכות שבת

חלוקת מלאכות שבת לפי תוצאתן - עשיית דבר חדש, מצב חדש, ושינוי מצב חפץ

כמו שכתבנו חלוקת מלאכות שבת היא לפי תוצאתם הנותנת להתעסקות שם עשייה חשובה. תוצאות אלו וחשיבותם שונות זו מזו בכמה אופנים. יש בהם מלאכות שתוצאתם היא הדבר החדש. ויש בהם שהם מצב חדש בדבר קיים. ויש בהם שהם עצם שינוי המצב של דבר קיים.

וזה יספיק על גדרי מעשיהם, שעשייה של דבר חדש היא רק ההמצאה שלו. ועשייה של מצב חדש בחפץ היא המצאת החפץ במצב החדש. ועשייה של שינוי מצב חפץ היא המצאת מהלך השינוי. ובזה יתפרדו העשיות במשמעותם כמלאכה. איסור מלאכה הוא חוסר השביתה שיש לעושה בעשייתו את התוצאה. וככל שהמלאכה, היינו, ההתעסקות תהיה במציאות התוצאה עצמה תחשב למלאכה חשובה יותר. וא"כ ביחס לחילוקים אלו מלאכת שינוי מצב תהיה מלאכה חשובה יותר. ומלאכת יצירת דבר חדש תהיה חשובה פחות.

חשיבות התוצאה כדבר מוכן - הבדל בין הכנת כלי המתקיים להכנת אוכל המתכלה

וכן יחלקו בחשיבות התוצאה מבחינת היותה דבר מוכן שככל שהתוצאה תהיה בעלת משמעות כמוכנה תהיה המלאכה, היינו, ההתעסקות יותר משמעותית לביטול שביתה, והיינו, שככל שהדבר שהומצא יהיה דבר שהיותו מוכן משמעותית בו. ולדוגמא שהכנת של כלי היא משמעותית יותר מהכנת אוכל כי השימוש בכלי הוא רב פעמי ושימוש אחד בו אינו סותר את קיום הדבר אך שימוש באוכל הוא שימוש חד פעמי ובזה הוא כלה והכנה לשימוש מכלה היא פחות חשובה. ומלאכה שהיא כמ"ש ההתעסקות בהכנה תחשב יותר אם הדבר שיומצא על ידה יחשב יותר כמוכן. אך אחר שנאסרו כל מלאכות אלו, היינו, ההתעסקות בכל סוגי תוצאות אלו הרי שאף כזו הכנה אסורה. וא"כ יהיה לנו כמה סוגים של מעשי הכנה ולכל אחד חשיבות עצמית ביחס לתוצאה ומשום כך הכנת אוכל כיון שהיא לשימוש מכלה לא יהיה בה חסרון שאינה מתקיימת לאורך זמן שהרי לא נעשתה לקיום. אך הכנת כלי אם תהיה באופן שלא מתקיים לאורך זמן לא תחשב הכנה.

ייחוד מלאכת מבעיר לחיוב נפרד - יצירת אש כהתעסקות פחותה שאין בה ממש עומד

ועל כן יובן מה שחידשה התורה לחלק שיהיה חייב כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה דווקא במלאכת מבעיר שהיא מלאכת יצירת האש ובהיותה יצירת דבר תחשב המלאכה עצמה פחות חשובה כמ"ש וכן ביחס לדבר שנוצר שהאש היא תוצאה פחות חשובה שאין בה ממש עומד שיחשב מקור שימושי ומשמעותה כדבר מוכן וההתעסקות כהכנה היא פחותה. וכיון שחייבה תורה עליה לבדה כל שכן שאשר מלאכות שהן חשובות יותר שיהיו חייבים עליהם לבדם. וכן ביחס חשיבות התוצאה למצב הקודם דהיינו שאם התוצאה נוגעת לצורה הרי שהמצב הקודם כחומר אין לו משמעות מלבד קיום לצורה.

הגדרת שיעור המלאכות בשימוש - שיעור שימוש ביצירה, בחפץ ובמצב, ובשינוי מצב החפץ

וכן יחלקו בשימוש בדבר המוכן שהשימוש בדבר המוכן יגדיר האם הדבר המוכן הוא תוצאה חשובה. ולכן כל מלאכה שמשמעותה יצירת דבר חדש הרי ששיעורה יהיה שיעור הראוי לשימוש בתוצאה זו, ומלאכה שמשמעותה יצירת מצב בחפץ יהיה שיעורה שנים גם שיעור חפץ חשוב וגם שיעור מצב חשוב, ומלאכה שהיא שינוי יהיה בה שיעור גם בחפץ וגם במצב וגם בשינוי שיהיו כולם בעלי חשיבות.

גדר חילוק מלאכות - מהות המלאכה עצמה וחשיבות תוצאתן במשכן

ועיקר גדר חילוק המלאכות, היינו, במה שתחשב האחת מלאכה נפרדת מחבירתה, נלמד ממהותם ומנזכרותם, ומהיותם במשכן. וזה חלוק לשני גדרים, האחד, במהות המלאכה, היינו, במה שהמלאכות שונות זה מזו,

שמלאכה שהיא חלוקה במהותה הרי היא מלאכה נפרדת, והשני, בחשיבות הדבר המוגמר, וזה במלאכות הדומות שנחלקות מפני חשיבות תוצאתם. שאתי מלאכות הנצרכות לעשות שתיהם בכדי להגיע לתוצאה סופית, וגם היו במשכן באותו אופן, נחשבות למלאכות נפרדות. ובגדר הראשון, היינו, מה שאמרו לזורע ונוטע מלאכה אחת הן וכו', וכן מה שנחלקו רבי ור"י בשובט ומדקדק, דרבי סבר לשובט בכלל מיסך וכו', ור"י חילק. ובגדר השני הוא מה שאמרו בזורה ובורר וכו', דאף שהם דומים כיון שהיו במשכן נחשבים לאחת, וכן בכותש ודש שאמרו שאף שהיו במשכן, כיון שאינם חשובים ככלל שעני אוכל פתו בלא כתישה, אין חשוב להיחלק מדש. וכן במה שאמרו למולח צורך עיבוד הוא, ואף שמולח הוא שלב מוקדם, הרי בכלל מעבד שהוא צורך עיבוד, ואף דהוה במשכן אין נחשב תולדת מליחה, כיון שהיא עיבוד, ויש אחריה עוד עיבוד, הרי שאף שהעושה אותה לבדו חייב שהיא תוצאה חשובה, אין היא חשובה ביחס למעבד והיא כשלב מוקדם שלו. ומלאכות שהן דומות ועשאם בהעלם אחד אין חייב אלא אחת, ומשמע דזה אף למי שמחייב על אב ותולדה שלו שתים, שאין גדר תולדה דימוי ממש שהדומה הרי הוא אב.

מלאכות יצירה

גדרי מלאכות של יצירה - חדשה - התעסקות בכתיבה עצמה והחומר והנייר באמצעי בעלמא

ישנם מלאכות שיש בהם יצירה חדשה שאין היא יחס למציאות הקודמת מלבד מה שלא היתה בו ולדוגמא מלאכת כתיבה שאין משמעות במלאכת כתיבה להפיכת דיו לדבר כתוב או הנייר לדבר שכתוב עליו אלא עצם היצירה של דבר כתוב, והיינו, שכתיבה אינה תוספת חשיבות בדיו או בנייר ואין מלאכת כתיבה חשובה בגלל שנעשה בדיו שינוי משמעותי, אלא הדיו הוא רק אמצעי לכתיבה, והכתיבה היא עצם צורת האות או הסימן שיש לה משמעות קריאה, וכיון שכך במלאכה זו ההתעסקות במעשה היא בכתיבה עצמה ולא בדיו. ומזה יצאו גם חילוקי דינים הנוגעים להתעסקות שיהיו נוגעים אך ורק להתעסקות בכתיבה, ושאר התעסקות, היינו, החומר שבו נכתב ומקום הכתב יחשבו רק כאמצעי ולא חלק מעשיית המלאכה[א].

מלאכות יצירת מצב חדש בחפץ

מלאכות של יצירת מצב חדש - חידוש מצב בדבר קיים כבורר אוכל מפסולת

צורה אחרת של מלאכות שבת היא יצירת מצב חדש בדבר, והיינו, שתוצאת המלאכה היא לא עצם יצירת דבר חדש כי הדבר לעצמו חשוב גם לפני אלא היא חידוש מצב של דבר קיים, שהיה דבר שנמצא במצב מסוים וכעת הוא במצב אחר, וההתעסקות הוא בדבר לשנות מצבו ולא בעצם יצירת המצב כי המצב, הוא רק חשיבות בדבר, והדבר הרי היה וחשיבות הדבר נובעת מהדבר עצמו, ולדוגמא מלאכת בורר שהרי לפני ואחרי המעשה האוכל נחשב אוכל והפסולת לפסולת אלא שהאוכל נמצא במצב שהוא מעורב וע"י המעשה האוכל מבורר, שהדבר עצמו שהוא אוכל לא השתנה, אלא שנוספה לו חשיבות שהוא מבורר.

התעסקות בתוצאה בחפץ קיים - תלות המצב החדש בקיום הדבר והחפץ המבורר לשימוש

ובמלאכה כזו התעסקות בתוצאה כוללת את ההתעסקות בחפץ, ודינים הנוגעים להתעסקות יהיו נוגעים אף לחפץ עצמו לפני השינוי, שהרי המלאכה היא מלאכה בחפץ קיים, וכיון שהמלאכה נוגעת למצב הקודם יהיה חשיבות המצב לא רק בעצם קיומו אלא ביחס לדבר, והיינו, שבסוג המלאכות הקודם שהוא עצם יצירת הדבר החדש, חשיבות קיומו תהיה רק במה שנוגע למציאותו, ובדוגמא שאמרנו במלאכת כתיבה שיהיה הכתב מתקיים, אך לא יהיה פחות משמעות קיום במה שדעת הכותב למחוק את הכתב, שהרי זה מעשה חדש, אבל במלאכות שהוא חידוש מצב בדבר הרי שהמצב תלוי בדבר, וכיון שהמלאכה נעשית בדבר יהיה משמעות מה מחשבת הדבר אם להתקיים ואם לא, ואמנם ביחס למצב עצמו שהוא החידוש לא יהיה משמעות מה שחושב שלא יתקיים, ובדוגמא שאמרנו שיבורר מתוך מחשבה לערב אחר כך, אך ביחס לדבר עצמו

א. ומלאכות הכלולות בגדר זה הן, כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר

יהיה משמעות מה שהוא מתקיים, שהרי המצב הוא חשיבות הדבר ואם הדבר עצמו לא עשוי להתקיים לא יהיה חשיבות במצב[א].

גדר בורר כתוספת תכונת מוכנות – ברירה יצירת תכונה חדשה בדבר צבור ולא במפוזר

וביותר ביאור במה שמצינו במלאכת בורר שברירה הנעשית ע"י פיזור התערובת (וליקוטו) לא נחשבת מלאכה, וביאור כנ"ל כי אין גדר מלאכת בורר ביחס לתכונה הקיימת בחפץ שיש מלאכה בשינוי מצבה, והיינו, שיש תכונת מוכנות שדבר ברור מוכן לזה, ודבר שאינו מוכן לזה, שאז יש לחייב אף במפוזר שהרי גדר המצב הוא תערובת, וגדר ברירה הוא שינוי ממצב תערבות לשאינה, ובגדר זה יאסר אף עירוב (ולא בעינן ללקט), אלא גדר המלאכה הוא תוספת תכונה בחפץ ועילויו, ובזה מצב ברור הוא כיצירת תכונה חדשה, ולאו שמעורב אינו שייך לברור, ולא יועיל פיזור התערובת שאין ברור תוספת תכונה, אלא בדבר צבור ולא בדבר מפוזר[ב].

סיכום לימוד המלאכות מתוצאתן במשכן - חילול שבת כאי קדושה לה' ולא כחשיבות לאדם

והנה כבר חילקנו שהמלאכות האסורות נלמדו מן שם מלאכה הקרוי לדבר שיש בו תכונות הבאות ממלאכות אלו, וזה גדר מלאכות לפי תולדותיהם, אבל פרטי המלאכות נלמדו מכל מה שהיה ידוע שנעשה במשכן, והיינו, לאחר שאנו יודעים דהוצאה נחשבת מלאכה, וגדר המלאכה הוא הוצאת חפץ מרשות לרשות, יש לנו ללמוד גדרי מלאכה זו מכל עבודת המשכן, ויש לחלק בין מלאכת המשכן שהיה נוגעת לבנייתו, ומלאכת כליו וכו', לבין עבודתו. והנה למדו דין העברה וזריקה ברה"ר מהוצאה וגם הם חשובים כתולדה דהוצאה, וביאור הדבר הוא שעיקר גדר מלאכת הוצאה היא שינוי חשוב במקום חפץ, ויש לבאר זה כך שהנה גדר איסור מלאכה הוא חילול השבת, היינו, שיש לקדש את הזמן דשבת בלי עשיית מלאכה שהיא חילול, והנה בעיני האדם אין נחשב מעשה המלאכה אלא רק תוצאתה, וכמו שאמר מלאכתך, ואין זה גדר בשביתת האדם, ולא אמר נתינת שבת לישראל אלא במדבר סין ולא במרה, כי גדר חילול השבת אין הוא במשמעות שיש לאדם עצמו, אלא במה דחשיבי קודש לה', והיינו, שיש בזה עשייה דקידוש, וע"כ אין לחפש בגדרי המלאכות מה דחשיב לאדם.

גדרי מלאכת הוצאה

הוצאה כשינוי מצב מקום החפץ - התעסקות ממונח ברשות זו עד מונח ברשות השניה

והנה כמו שכתבנו מלאכת הוצאה היא מלאכה הנוגעת לשינוי של חפץ מבחינת מקומו, ולא במשמעות עשיית המצב החדש, והיינו, שהרי הוצאה כוללת גם הוצאה לרה"ר וגם הכנסה לרה"י, ובהכרח שאין עדיפות למצב אחד על משנהו שנאמר שהמלאכה היא עשיית המצב החדש, וא"כ בהכרח שהמלאכה היא עצם שינוי מקום החפץ. וכיון שהשינוי כולל את המצב הקודם, והמצב הבא, הרי שההתעסקות בשינוי תחייב התעסקות גם במצב הקודם וגם במצב הבא. והיינו, שמלאכת הוצאה היא מהיות החפץ מונח ברשות זו ועד היות החפץ מונח ברשות השניה, והוצאה, המלאכה היא היות החפץ במקום חדש.

ייחוד הוצאה משאר המלאכות - שינוי מצב מקום החפץ בלא תוספת עילוי בחפץ

ובזה התבאר ההבדל מלאכת הוצאה משאר המלאכות הנ"ל שהמעשה שלה הוא עצם שינוי מצב חפץ, וההבדל בינה לבין מלאכות יצירת דבר חדש הוא ברור, שמלאכות יצירה אינם מצב בדבר מסוים אלא עצם החידוש, אבל גם אין היא ממלאכות של מצב חדש בדבר,

---

א. ומלאכות הכלולות בגדר זה הן, זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, אופה, גוזז, מלבן, מנפץ, צובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין, אורג, פוצע, קושר, מתיר, תופר, קורע, צד, שוחט, מפשיט, מולח, מעבד, משרטט, ממחק, מחתך

ב. ובזה גם יבואר גדר פסולת מתוך אוכל שאין התכונה בכל גרגיר, אלא במה שהוא צבור, וכן יבואר גדר לאלתר שאין משמעות תוספת תכונה בצבור אלא בדבר שעומד להתקיים, אבל אם הדבר שבו ברירה הוא תוספת תכונה אינו עומד להתקיים, אין תוספת תכונה חשובה מלאכה. וכן יבואר מה שזה דווקא בכלי, דכיון שגדר המעשה הוא בכל הצבור, אין נחשב מעשה שהוא רק בחלק מסיבת אי היות התכונה, מעשה דתוספת תכונה, וברירה דפחות מכשיעור תחשב חצי שיעור ואף שאחר כן יעשה עוד שיעור, ואין זה רק חצי שיעור בתוצאה שיש לו להצטרף, דכיון דגדר המלאכה הוא תוספת תכונה בדבר צבור, הרי שאי חשיבות החפץ הוא מימלא אי חשיבות תוספת תכונה (אלא דאף מלאכת חצי שיעור נאסרה, ובהכרח שגדר השיעור הוא לא בחשיבות החפץ סתם, אלא רק בתוצאה, ואין בזה חוסר חשיבות לגבי תוספת תכונה דאית ביה)

שבכל מלאכות של מצב חדש ישנה חשיבות בעצם התוצאה שהיא מצב מעולה יותר, ולדוגמא בורר שאוכל מבורר יהיה מוכן יותר מאוכל שאינו מבורר, ומשמעות זו היא היצירה, שהחפץ במשמעותו העצמית שאינה נוגעת למעשה עכשיו הוא יותר חשוב, ועל כן אם יערב אוכל בפסולת אין בזה ממלאכת בורר, שמלאכת בורר היא תוספת חשיבות, וביחס לזה מי שמערב לא עשה דבר.

שיווי שני המצבים בהוצאה - קיום מציאות היצירה בקיום המצב המשתנה ולא בחפץ

אך בשינוי למלאכת הוצאה אין משמעות עילוי במצב החדש, ששני המצבים הינם שווים, ואף שיש תועלות הנוגעות למקום החפץ אך אין הם מוסיפים חשיבות בחפץ, אלא רק משנות אותו ממצב למצב, שכשהחפץ נמצא במקום זה הוא ראוי לדבר מסוים וכשנמצא במקום זה הוא ראוי לדבר אחר, וזה אמנם התוצאה תהיה החפץ כהשתנה מצבו אך זה יהיה רק ביחס למצבו הקודם, שמי שימציא חפץ במקום מסוים לא יחשב זה יצירה אלא רק ביחס לחפץ ולא ביחס למקומו, ועל כן מלאכה זו היא עצם השינוי, היינו, שבחינת החפץ זה מה שהחפץ בשני מצבים והמעשה הוא השינוי, ומשום כך דינים הנוגעים להתעסקות במעשה יהיו נוגעים מלבד לחפץ גם לכלל המצבים של החפץ, וההתעסקות במעשה צריכה להיות גם במצב הקודם וגם במצב הבא שזה מה שיגדיר את התוצאה, היינו, המצב החדש כשינוי מצב החפץ, וכין שכך משמעות קיום מציאות היצירה תהיה בקיום המצב ולא בחפץ.

חילוק הוצאה משאר מלאכות - הוצאה הוה מעשה בצירוף מקום וחפץ

ועוד יש להקדים חילוק שיש למצוא לכאורה במלאכת הוצאה משאר מלאכות, והוא שיהיה תלוי מעשה שלה בהצטרפות שני דברים, ולכאורה כן ביחס לשם מלאכה דילה, שלא תחשב תוצאתה אלא בהצטרפות שני דברים, היינו, מקום ודבר (שרוצן של מלאכות הם בדבר או במקום כדבר). ויש בחילוק זה יסוד ביאור כמה וכמה דינים למלאכת הוצאה כמו שיתבאר בע"ה. והיינו, למאחר שמעשה דהוצאה הוא בהצטרפות שני דברים, יהיה גדר משמעות המעשה שהוא מעשה שינוי, שאין זהות מקום נחשב לתכונת חפץ, ואין חפץ תכונת מקום, ושימוש האדם הוא תכונת שניהם יחד, וכל אחד בנפרד. ועי"כ יהיה המקום מקום במה שהוא לשימוש האדם, והחפץ גם במה שהוא שימוש לאדם, ומקום הראוי לחפץ במה שהוא שימוש לאדם, והחפץ הראוי למקום במה שהוא שימוש לאדם, אבל המקום לעצמו והחפץ לעצמו אינם חלק מעשיית הוצאה, וע"כ לא יהיו תלויים באדם העושה, לא במצבם בעשיית המעשה, ולא במצבם בתוצאת המעשה, אלא בדעת כלל בני אדם. אבל גדר מקום חפץ, וחפץ הראוי למקום, שהן כאמור מיוחסים במה שהן חלק משימוש האדם, יהיו תלויים בדעת העושה להחשיב עשייתו.

השתלשלות משמעות חפץ במקום – חשיבות שימוש מקום וחפץ בהוצאה

ועתה תראה כי מאחר שהשתלשלות של חשיבות חפץ ממוקם ברשות שימוש, הוא השתלשלות מרובעת, אין השימוש תלוי בדעת בני אדם, היינו, שאין גדר במעשה כהילוך אלא מחמת שנעשה מעשה מלאכה, ואין מלאכה אלא בחפץ, ואין גדר מלאכה בחפץ אלא מחמת היותו מקומו, ואין גדר במקומו אלא מחמת שהוא רשות, ואין גדר ברשות אלא מחמת שהיא לשימוש מסויים, אין סוג השימוש תלוי בדעת בני אדם, והחשבתם את השימוש. ויהיו סוג השימוש, וממילא גדרי הרשות היוצאים ממנו, וגדרי מקום היוצאים מגדרי הרשות, וגדרי חפץ ממוקם היוצאים מהם, במה שהחשיבה התורה כראוי לשימוש (כמו חלב ודם). אבל היות דבר רשות לשימוש הנ"ל היא בדעת בני אדם והסכמתם המוקדמת, וכן בכל המשתלשלים מזה כנ"ל, והיות מקום רשות לשימוש זה היא במשתמשים וכן וכו', והיות חפץ ממוקם ברשות לשימוש הנ"ל היא בדעת העושה וכו', והחשיבות חפץ היא בדעת בעליו. והשימוש האמור הוא גדרי רה"י ורה"ר (היינו, מה ראוי להיחשב רשות ונתמעטה כרמלית וכו'), והיות לדבר רשות האמורה הוא גדרי מה שדבר זה הוא רה"י ורה"ר הנ"ל (כדיני עיר של רבים ועיר של יחיד ועוד). והיות מקום חלק מרשות הנ"ל הוא גדרי מקומות שאינם חשובים להיות רשות בעצמם (כדיני עמוד ט' וקרן זווית ובקעי ביה רבים וכו'), והיות חפץ ממוקם ברשות הוא בגדרי חשיבות המעשה (כדין ידו של אדם חשובה לו, ואחשביה למקומו, ועקירת גופו וכו'),

וחשיבות חפץ, (היינו, המגניע וכו'), וגדרי רשות היוצאים מגדרי השימוש (כדין ס' ריבוא), וגדרי מקום היוצאים מגדרי הרשות (דגלי מדבר ומחיצות), וגדרי חפץ ממוקם (ביתא כמאן דמליא, וקלוטה כמי שהונחה), וגדרי חשיבות חפץ (הראוי להצנע וכו').

חשיבות רשות במלאכת הוצאה – נצרכות המלאכה אינה ביחס לרשות המסויימת

והנה מצאנו בדין מלאכה הצריכה לגופה שאין גדר הצורך תלוי בגדרי הרשות, וכמו מה שאמרו לקרות בו ולעשות לו טס, שאין אלו דברים שיש בהם שייכות לרשות שבה יעשו, שאין רה"ר טובה לצרכים אלו יותר מרה"י, וכן בהיפך. ועוד דלא משמע דדינא דרבי ור"י דמחייבי שתיים תלוי בזה, היינו, כי היה להקשות כיון דלא בעי לה אלא ברשות האחרונה, הרי דמה דהיא קלוטה באמצע חשיב אינה צריכה לגופה, ואף אי אמר כל היכא שתרצה תנוח, אין זה רק בכדי שלא יחשב אחד מהם שלא נתכוון לה, אבל לענין צורך ודאי צורך אחד אית ליה בה.

וכן פשוט, כי אין גדר מה שאין הוצאה רק ברה"י ורה"ר משום דעתו, ולא פטרו נתכוין להגביה וחתך משום מלאכה שאינה וכו', כי אין זה גדר במלאכה, אלא במעשה, והמלאכה נחשבת כן אפילו לא צריך לה כלל, אבל אינו נחשב מעשה שלו. כי אין דעת האדם מחשיבה את המלאכה אלא במה שיש לו חלק בעשייתה, וכאילו היתה המלאכה חפצא לאיסורא לעצמה, ואף שהוא העושה אותה. והיינו, דהחותך את הפרי אין מעשה שלו חיתוך, כי החיתוך הרי הוא כמלאות בפני עצמה, ורק אמרו בכוונתו שצריכה להיות לחתיכה.

דקדוק לישנא דקרא לא תעשה מלאכה – משמעות מעשה המלאכה כיוצרת תוצאה

ונראה זה נלמד מקרא דכתיב לא תעשה מלאכה, והיינו שהיה להקשות דהרי מלאכה היא סוג של מעשה, ומה שייך לומר לא תעשה מעשה, אלא ביאורו שיש בהיות אדם עושה מעשה שנחשב למלאכה חפצא לאיסורא בעצמו, וכמו אכילה שאף שהיא מעשה לאדם בדבר הנאכל, אין זה המעשה האסור, אלא ההגעה אליו, והיינו, שיש גדר במעשה שהוא חשוב כמצב ולא פעולה גרידא, ובזה שוו אכילה ומלאכה להדדי. וכמו שמצאנו שקראוהו הדבר הנעשה ע"י מלאכה האסורה מעשה שבת, ותימה הוא איך תיחשב השבת חלק מן המעשה ומה פעלה, הלא השבת היא רק זמן שבו נעשה הדבר, והנראה מזה דגדרו כמו דין שביתת כלים דב"ש באונין של פשתן (יח.), דכתב ברש"י דמה שדבר מונח בכלי, חשוב שהוא מעשה של הכלי, והיינו, שגדר מעשה הוא מקרה שני דברים המשפיעים אחד על משנהו, והמשפיע יחשב כבעל המקרה, היינו, מעשה דיליה. וזה גם גדר מלאכה, היינו, שהיות אדם משפיע על חפץ הוא גדר המעשה, ואף שאין זה מצב קבוע, היינו, שי"ל שמעשה דכלי בדבר המונח בו הוא קבוע, שהרי הדבר מונח, והכלי מניחו, אין זה נכון, כי גדר מעשה אין הוא מצב קבוע, ונחשב תמיד שהכלי בכוחו העכשווי, יוצר תוצאה עתידית.

ולענייננו היות הוצאת חפץ מרשות לרשות, היינו, השינוי, הוא גדר המלאכה עצמה, ומה דהוא דווקא מרה"י לרה"ר וההיפך, אין זה משום התוצאה, אלא משום המעשה עצמו, וכמו דלא חשיב מעשה אכילת חלב אלא בחלב, כך לא חשיב הוצאה אלא בשינוי רשות חפץ מרשות לרשות הנ"ל. ומיניה כמו שמציאות חלב אינו תלוי בדעת בני אדם, כך מציאות שינוי רשות חפץ אינו תלוי בדעת בני אדם, ותהיה הוצאת ספר מרה"י ולרה"ר לקרות בו חשיב מעשה, והוצאת חפץ מחצר חבירו לחצרו לקנותו בקנין חצר לא חשיב מעשה, אף שבזה יש משמעות בשינוי מקום החפץ ביחס לצורך האדם (וחצר חברו מונעת הקנין וחצרו פועלת הקניין), ובזה לא.

חשיבות מעשה הוצאה למלאכה – המעשה יחשב אף שתוצאתו שינוי מצב דבר ולא חידושו

ולפמשנ"ת בגדר מלאכת הוצאה שהיא מלאכת שינוי מצב דבר[א], ושאמנם יש לעדוף חשיבות מעשה שיש בו חידוש תוצאה, ביחס למה שיש בתוצאה להחשיב המעשה, אבל אין זה גדר מלאכת מחשבת שהוא גדר מעשה ולא תוצאה (דלא אמר הכתוב לא יהיה

א. ונתבאר מדוע אינה מלאכת עלוי דבר כבורר ומבשל וכו', וזה פשוט שאינה מלאכת חידוש דבר ככותב וכו' (היינו יצירת חפץ מונח במקום) ואפשר דסותר וקורע ומוחק ומכבה גם חשיבי מלאכת שינוי. ויבואר בע"ה.

אלא לא תעשה). וע"כ במלאכת הוצאה אף שאין למצוא בתוצאתה דבר חדש בחפץ, שהרי מקודם המלאכה ולאחר שנעשית ישנו לחפץ המונח במקום, ומצוי ברשות חשובה, ולא נשתנה זה ע"י מעשה ההוצאה, אבל מאחר שעיקר המעשה הוא מעשה חשוב, ששינוי מקום חפץ מכאן לכאן הוא צורך חשוב (בבחינת מוכנותו לשימוש התלוי במקום וכו'), ויש במעשה זה מחשבה, חשיבא מלאכת מחשבת, ושינוי מצב מוכנותו לשימוש התלוי במקום הוא הרי במקום עצמו, ובהיות מקומו של החפץ בו.

וא"כ יהיה עיקר חשיבות מעשה הוצאה במה שהיא מעשה במקומות כחפצים ולא במקום חפץ, והמשל בזה מי שיש לו שני כלים והוא מחשב באיזה מהן ראוי להשתמש (ולא כמי שיש לו חפץ והוא מחשב למצוא לו כלי), וע"כ לא יהיה גדר חשיבות מעשה ההוצאה במה שהוא שינוי מקום חפץ מסוים, אלא בשינוי מצב שימוש ברשויות באופן כללי, אלא שזה אינו שייך אלא בשינוי מקום חפץ מסוים.

גדר הקבוע בהוצאה להחשיב שינוי המצב – חשיבות לאדם במיקום דבר

ובהקדם זה יבואר עיקר חשיבות מעשה הוצאה שהוא המיקום, והיינו, שיש לאדם חשיבות במיקום דברים במקומות, ומעשה שיש להחשיבו כשינוי בגדר קבוע, זה הרי הוא חשוב כהוצאה. וביארנו גדר חשיבות זו כגדר כללי, שבו יהיו כל המקומות כדבר אחד לאדם, ומעשה להוצאה ממקום למקום הוא מעשה במיקום, ולא במקום מסוים, ולא בחפץ המסויים.

וע"כ לא יהיה נחשב זהות המקום החלוקה לחלק המעשה (והיינו, שאאם היה גדר המעשה במקום מסוים, הרי לא נעשה מעשה זה אלא בחלק מכלל מעשה ההוצאה, שהמעשה במקום הראשון נסתיים בעקירה ממנו, או ביציאה ממנו, והמעשה במקום השני נעשה בהכנסה אליו או בהנחה בו, ולא קרב זה אלא זה), וכן לא יהיה הפסק קיום מקום לחפץ כדי לחלק המעשה משום אי המשכיותו (והיינו, שאם היה גדר המעשה שינוי בסוג החשיבות שיש לחפץ מחמת מיקומו, היה בעצם עקירתו או במעבר שעובר ברשות פטור כדי להפסיק חשיבות זו, ואין זה מעשה שינוי אלא סתירה ובנין וכאמור), וכן לא יהיה בהיות המעשה בשני כוחות חסרון שלא נעשה בבת אחת (וכמו מה לחייב על הוצאת שני חצאי שיעור, אף שהמעשה היה בשני פעולות שונות כי ביחס למשמעות מיקום כללי, אין בזה כדי חילוק כאמור).

ואם כנים הדברים הרי שאין המעשה אסור משום מה שנעשה בחפץ, אלא משום מה שנעשה במקומות, אלא שאין שייך מעשה במקומות אם לא ע"י החפץ.

מלאכה גרועה

הוצאה כמלאכה גרועה - בראשונים - היתר מרה"י לרה"י והיעדר עילוי בחפץ עצמו בהוצאתו

והנה מצאנו שכתבו הראשונים על מלאכת הוצאה שהיא מלאכה גרועה, והביאור בזה הוא, שכיון שהחפץ עצמו חשוב לעצמו בשני מצבי המקום, הרי שהשינוי אינו משמעות עילוי ביחס לחפץ, וכיון שהשינוי אינו חשוב אז גם ההתעסקות בו אינה חשובה. וזה שכתבו בביאור מה שהיא מלאכה גרועה שהרי מרה"י לרה"י מותר. והיינו, שלמרות שאף מקרה זה הוא שינוי מקומו של חפץ אעפ"כ אינו נאסר, ובהכרח הוצאה ממקום למקום אין זה משמעותי לחשיבות חפץ, וא"כ אין ההתעסקות התעסקות במשמעותו של החפץ, והרי כל ההתעסקות היא רק בחפץ.

חשיבות תוצאת ההתעסקות בהוצאה - חשיבות העשייה אינה חלק מהתוצאה כשליח במעשה הגט

ואף שתוצאת ההתעסקות היא תוצאה חשובה שהרי חייבים עליה, אין חשיבות זו נובעת מעצם ההתעסקות שהרי ההתעסקות לא יצרה לא את החפץ ולא את המקום, והתוצאה החשובה כוללת רק שני אלה, וכמו מי שנתן גט ע"י שליח שאף שבלעדי השליח לא היה מעשה גירושין, לא נחשב את השליח כעושה מעשה הגירושין, ואף כאן חשיבות ההתעסקות שהיא העשיה של העושה אינה חלק מחשיבות התוצאה.

חילוק איסור הוצאה משאר מלאכות - מנוחת שבת בהיות בתכלית ועשייה בלא יצירה אינה מלאכה

ותוספת ביאור חילוק מלאכת הוצאה מאחר מלאכות, שבשאר מלאכות שבת יש למצוא שינוי משמעות בחפץ, ולכן יחשב זה לתוצאה חשובה, ושמעשה שכזה יחשב כעשיית מלאכה. והיינו, כי אמנם עשייה לכשעצמה תחשב אפילו ללא תוצאה, אבל עשייה שנאמר שיש בה גם גדר ביטול מנוחה היא רק עשייה שיש בה תוצאה, שאין עניין המנוחה מנוחת

הגוף, שמנוחה זו היא כאמצעי לאזור כח למלאכת ששת ימים, וזה הפך משמעות השבת שהיא תכלית, ונעשית לשם ה'. אלא משמעות מנוחה האמרוה שיהיה האדם מונח, במשמעות שהוא מוכן כבר, ומנוחה זו היא היפך עשיית מלאכה שהיא לעשות משהו תכליתי, שיהיה התוצאה הנראית התכלית, והעשייה אותה אמצעי. וככל שתהיה התוצאה חשובה, כך תחשב העשייה אותה היפך המנוחה בשבת, שמשמעותה שהאדם כבר נמצא בתכלית. אך עשייה שאינה מביאה ליצירה, לא תבטל את המנוחה ואכילה ושתיה והנאה בשבת הם עשייה של תכלית, שהם במשמעות של שימוש במוכן כבר, והם עשייה של מנוחה.[א]

ועכ"פ הרי שהגדרת השינוי היא ממצב למצב וממילא חלק ההתעסקות במלאכה תהיה לא רק בתוצאה ובחפץ אלא גם במצב הקודם והמצב הנוכחי.

והנה כל אשר ביארנו הוא נושא מציאות המעשה להוצאה שבה פועל האדם, והיא כרקע שאינו משתנה כחלק ממעשה ההוצאה. אך ההוצאה הנוגעת לשינוי חפץ במובנו המקומי היא חלק של המעשה.

א. ובזה יתבאר השוואת כל מלאכות שבת באיסור אחד של עשיית מלאכה, ומה דילפו לכלוהו ממלאכת המשכן שהוא היה התכלית הנרצית, וכיון שלא נצרך בעל משכן זה לזולתו, בהכרח שעשייה שציווה אותם לעשות היתה לתכליתם. ועל כן כל תהליך במלאכת המשכן נחשב לתכלית למרות שהוא שלב אחר שלב. וכן, בזה יבואר שלא נאסרה אלא מלאכת מחשבת, והיינו, שהמעשה יכוון לתוצאה החשובה. שכן זה משמעות איסור העשייה, ואם לא יכוון לתוצאה אין בזה העשייה האסורה שהיא עשייה לתכלית.